৬ষ্ঠ ব্যাচ – ব্যাংকিং পেশাগত পরীক্ষা

6th Banking Professional Examination – Complete Bilingual Guide

Part A (উত্তর যেকোনো ২টি প্রশ্ন) / Part A (Answer any two questions)

প্রশ্ন ১: দেউলিয়া আইন / Q1: Bankruptcy Act 1997

- **ঋণগ্রহীতার ঋণের পরিমাণ অন্তত ৫ লক্ষ টাকা এবং গত এক বছরের মধ্যে ঋণখেলাপির কোনও দেউলিয়াপনা কার্য ঘটলে, পাওনাদার আদালতে দেওয়ালিয়া মামলা করতে পারেন** → A creditor may file a bankruptcy suit when the debtor owes at least BDT 500,000 and has committed an act of bankruptcy within the last year, such as transferring property to defraud or benefit certain creditors
- **মামলায় ঋণের বিবরণ ও দেউলিয়াপনা ঘটনার বর্ণনা দিতে হয়; আদালত নোটিশ দিয়ে দেনাদারকে হাজির হতে বলে** → The petition must detail the debt and act of bankruptcy; the court issues a notice summoning the debtor
- **দেনাদার সম্পদ গোপন বা প্রতারণামূলকভাবে হস্তান্তর করলে আদালত সেই লেনদেন বাতিল করে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারে এবং রিসিভার নিয়োগ করে** → If the debtor conceals or fraudulently transfers property, the court may declare such transactions void, seize the property and appoint a receiver to manage it
- **দেওলিয়া আদেশের পর সমস্ত সম্পত্তি (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) আদালতের অধীনে যায়; পাওনাদারদের মধ্যে বণ্টন করা হয় এবং দেনাদার আর মামলা ও গ্রেপ্তারের হাত থেকে রেহাই পান** → After a bankruptcy order, all property (except exempt items) vests in the court/trustee, is sold to pay creditors and the debtor is protected from further suits or arrest
- **একজন দেনাদার নিজের দেউলিয়া মামলা করতে পারেন যদি তার ঋণের পরিমাণ কমপক্ষে ২০,০০০ টাকা হয়, তিনি দেনা পরিশোধে অক্ষম হন বা গ্রেপ্তার/সম্পত্তি জব্দ অবস্থায় থাকেন** → A debtor may voluntarily file for bankruptcy if his debts are at least BDT 20,000, he is unable to pay his debts or is under arrest or his property is attached
- **দেওলিয়া আদেশের ফলে তার ব্যবসার অধিকার সীমিত হয়, ব্যাংক হিসাব ও নতুন ঋণ অনুমতির অধীন থাকে এবং মূলধন ছাড়া গৃহস্থালী সামগ্রী, পেশার যন্ত্র ও নির্দিষ্ট সীমার বাড়ি ব্যতীত সব সম্পত্তি বিক্রি হয়** → The order restricts the bankrupt's business activities, he cannot open bank accounts or take loans without permission, and all property except tools of trade, clothing and a small dwelling house is sold to satisfy creditors

প্রশ্ন ২: মানি লন্ডারিং, CTR ও STR / Q2: Money Laundering, CTR & STR

- **অর্থপাচার বলতে অপরাধমূলক উৎসের সম্পত্তি বা অর্থ অন্যত্র স্থানান্তর, রূপান্তর বা পাচার করে তার অবৈধ উৎস গোপন করা, বিদেশে পাঠানো বা অপরাধীদের সহযোগিতা করাকে বোঝায়** → Money laundering means moving, converting or

transferring proceeds of crime to conceal their illegal origin, smuggling funds abroad or helping criminals evade the law

- **অবৈধ অর্থের উৎস বা গ্রাহকের পরিচয় সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দিলে সর্বোচ্চ তিন বছর কারাদণ্ড বা পঞ্চাশ হাজার টাকার জরিমানা বা উভয় শাস্তি হতে পারে** → Providing false information about the source of funds or customer identity may lead to up to 3 years' imprisonment or a fine of up to BDT 50,000 or both
- **ক্যাশ ট্রানজেকশন রিপোর্ট (CTR) হলো ১০ লাখ টাকা বা তার বেশি নগদ লেনদেনের মাসিক প্রতিবেদন যা শাখাগুলো goAML সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিএফআইইউ-তে প্রেরণ করে এবং ৫ বছর সংরক্ষণ করে** → A Cash Transaction Report (CTR) is a monthly report of cash transactions of BDT 1 million or more; branches submit CTRs to the BFIU through goAML and keep records for five years
- **সাসপিশাস ট্রানজেকশন রিপোর্ট (STR) হলো অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্ট; গ্রাহকের আর্থিক অবস্থার সাথে অসঙ্গতি, জাল কাগজপত্র, তথ্য দিতে অনীহা, ঘন ঘন বড় নগদ লেনদেন, স্তরায়ন, উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ বা সন্ত্রাসী সংশ্লিষ্টতা ইত্যাদি লাল পতাকা হিসাবে চিহ্নিত** → A Suspicious Transaction Report (STR) relates to unusual or suspicious transactions; red flags include transactions inconsistent with the customer's financial status, fake documents, reluctance to provide information, frequent large cash transactions, structuring, dealing with high-risk countries or links to terrorism
- **শাখা সন্দেহজনক লেনদেন শনাক্ত করে অভ্যন্তরীণ কমপ্লায়েন্স ইউনিটে জানায়; যাচাইয়ের পর আনুষ্ঠানিক STR বিএফআইইউ-তে পাঠানো হয় এবং এ বিষয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়** → Branches identify suspicious transactions and inform the compliance unit, which analyses them and, if warranted, files an official STR with the BFIU while maintaining confidentiality

প্রশ্ন ৩: নিবন্ধন ও উপহার / Q3: Registration & Gift

- **নিবন্ধন হল গুরুত্বপূর্ণ দলিলগুলি রেজিস্ট্রি অফিসে নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া, যা জনসমক্ষে জানিয়ে দেয় যে দলিল বৈধ** → Registration is the process of recording important documents in the registrar's office, giving public notice of their authenticity
- **যে দলিলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক (যেমন স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়/দান) কিন্তু নিবন্ধন না করলে সেটি স্থাবর সম্পত্তিতে কোনো অধিকার সৃষ্টি বা হস্তান্তর করতে পারে না এবং প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয় না** → If a document that must be registered (such as for sale or gift of immovable property) is not registered, it cannot create or transfer rights in the property and is not admissible as evidence for that purpose
- **উপহার (Gift) হল বিদ্যমান সম্পত্তি স্বেচ্ছায় ও বিনা প্রতিদানে দাতা থেকে গ্রহীতার নামে হস্তান্তর; গ্রহীতা বা তার প্রতিনিধির গ্রহণ আবশ্যক** → A gift is the voluntary and gratuitous transfer of existing property from donor to donee; the donee or their agent must accept it
- **সঠিক উপহারের জন্য দাতার ঘোষণা, গ্রহণ, মালিকানার হস্তান্তর ও সম্পত্তির অস্তিত্ব থাকতে হবে; অস্থাবর সম্পত্তির জন্য হস্তান্তর ও গ্রহণ যথেষ্ট হলেও স্থাবর সম্পত্তির**

জন্য নিবন্ধন অপরিহার্য → Essential elements include the donor's declaration, the donee's acceptance and transfer of ownership of existing property; delivery and acceptance suffice for movable property but registration is mandatory for immovable property

প্রশ্ন ৪: ডরম্যান্ট হিসাব, PPI ও ছাত্র/নাবালক হিসাব / Q4: Dormant Account, PPI & Student/Minor Accounts

- **ডরম্যান্ট বা নিষ্ক্রিয় হিসাব হল এমন হিসাব যেখানে ৬ মাস ধরে কোনো লেনদেন হয়নি; সঞ্চয়ী হিসাবে ১৮ মাস ও চলতি/এসএনডি হিসাবে ৬ মাস লেনদেন না হলে ব্যাংক এক মাস আগে নোটিশ দিয়ে ডরম্যান্ট হিসেবে শ্রেণিবিন্যাস করে** → A dormant or inactive account is one in which there have been no transactions for six months; savings accounts become dormant after 18 months of inactivity and current/SND accounts after six months, and banks must notify customers one month before classifying them
- **হিসাব নিষ্ক্রিয় হলে উত্তোলন সীমিত, স্বাক্ষর পুরনো হয়ে যেতে পারে, জালিয়াতির ঝুঁকি বাড়ে; ব্যাংক সুদ ও মুনাফা প্রদান অব্যাহত রাখে এবং পুনরায় সক্রিয় করতে কেওয়াইসি হালনাগাদ ও গ্রাহকের আবেদন গ্রহণ করে** → When an account becomes dormant withdrawals are restricted and outdated signatures may increase fraud risk; the bank continues to pay interest and reactivates the account after updating KYC and receiving the customer's request
- **পজিটিভ পে ইনস্ট্রাকশন (PPI) হলো উচ্চ মূল্যের চেক পরিষ্কারের আগে গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকে প্রেরিত চেকের বিবরণ; করপোরেট/এসএমই হিসাবের ক্ষেত্রে ১ লক্ষ টাকা ও ব্যক্তিগত/যৌথ হিসাবে ৫ লক্ষ টাকার বেশি চেকে বাধ্যতামূলক** → Positive Pay Instruction (PPI) is a pre-confirmation of cheque details by the drawer before clearing high-value cheques; it is mandatory for cheques above BDT 1 lakh for corporate/SME accounts and BDT 5 lakh for individual or joint accounts
- **PPI-তে হিসাব নম্বর, চেক নম্বর, তারিখ, অর্থের পরিমাণ ও প্রাপকের নাম উল্লেখ থাকে; এর ফলে চেকে কারসাজির ঝুঁকি কমে এবং PPI না থাকলে ব্যাংক চেক ফিরিয়ে দিতে পারে** → PPI includes account number, cheque number, date, amount and payee name; it reduces cheque fraud and the bank may return a cheque if PPI is not provided
- **স্কুল ব্যাংকিং বা ছাত্র হিসাব খুলতে ১১–১৮ বছর বয়সী শিক্ষার্থীর জন্ম সনদ বা শিক্ষার্থী পরিচয়পত্র, অভিভাবকের জাতীয় পরিচয়পত্র, ছবি ও পরিচিতি দরকার; হিসাব অভিভাবক যৌথভাবে পরিচালনা করেন এবং ক্ষুদ্র জমা ও উত্তোলন সীমা নির্ধারিত থাকে** → For a student account (school banking) aged 11–18, the bank collects the student's birth certificate or student ID, the guardian's national ID and photographs; the account is operated jointly with the guardian with small deposit and withdrawal limits
- **অবিভাবকবিহীন নাবালক নিজের নামে হিসাব খুলতে পারে না; নাবালক হিসাব খোলার সময় অভিভাবককে যৌথ আবেদন করতে হয়, জন্ম সনদ ও অভিভাবকের সঠিক পরিচয় লাগবে; ওভারড্রাফট বা ঋণ সুবিধা দেওয়া হয় না** → A minor cannot

open an account alone; a guardian must open the account jointly, providing the minor's birth certificate and the guardian's identification; overdraft or loan facilities are not permitted

Part B (গাণিতিক প্রশ্ন) / Part B (Mathematical Problems)

প্রশ্ন ৫: FDR সুদের হিসাব / Q5: FDR Interest Calculation

মূলধন: ৳10,00,000; সুদের হার: ১০% বার্ষিক; মেয়াদ: ৬ মাস (১০ বছরের অর্ধেক)।

- সুদের সূত্র: Principal × Rate × Time
- সুদের পরিমাণ = ১০,০০,০০০ × ১০% × ৬/১২ = ৫০,০০০ টাকা → Interest = 1,000,000 × 10% × 6/12 = BDT 50,000
- মেয়াদ শেষে মোট অর্থ = মূলধন + সুদ = ১০,০০,০০০ + ৫০,০০০ = ১০,৫০,০০০ টাকা → Maturity amount = Principal + Interest = 1,000,000 + 50,000 = BDT 1,050,000

প্রশ্ন ৬: CAR গণনা / Q6: Capital Adequacy Ratio (CAR)

Tier-1 capital = ১,৫০,০০০ লাখ (BDT 1500 crore), Tier-2 capital = ৫০০ কোটি, Deductions = ২০০ কোটি; Risk Weighted Assets (RWA) = ১৮,০০০ কোটি।

- মোট মূলধন = Tier-1 + Tier-2 − Deductions = 1500 + 500 − 200 = 1,800 কোটি → Total capital = Tier-1 + Tier-2 − Deductions = 1500 + 500 − 200 = 1,800 crore
- CAR = মোট মূলধন ÷ RWA × 100 = 1,800 ÷ 18,000 × 100 = ১০% → CAR = Total capital ÷ RWA × 100 = 1,800 ÷ 18,000 × 100 = 10%
- বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্যাংকের সর্বনিম্ন CRAR ১২.৫% (১০% ন্যূনতম ও ২.৫% ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফার); তাই ১০% CAR অপর্যাপ্ত → According to Bangladesh Bank regulations banks must maintain at least 12.5% CRAR (10% minimum plus 2.5% capital conservation buffer); thus a 10% CAR does not meet the requirement.

Part C (কেস স্টাডি) / Part C (Case Studies)

কেস ১: ধারা ১৩৮ এর মামলা / Case 1: Section 138 Cheque Dishonour

- **ধার্য ধার্য্য আদায়ের জন্য প্রদত্ত চেক অবৈধ সাদা দেনা মওকুফ নয়; তাই ধারা ১৩৮ তখনই প্রযোজ্য যখন চেক প্রকৃত ঋণ বা দায় মেটাতে ইস্যু করা হয়** → Section 138 applies only when the cheque is issued to discharge a legally enforceable debt or liability
- **চেকটি মেয়াদোত্তীর্ণের আগে (৬ মাসের মধ্যে) উপস্থাপন করতে হবে; প্রত্যাখ্যাত হলে ব্যাংক সার্টিফিকেট পাওয়ার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আইনি নোটিশ পাঠাতে হবে** → The cheque must be presented within its validity (six months); if

dishonoured, the payee must send a legal notice within thirty days of receiving the bank's memo

- **দেনাদার নোটিশ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ না করলে এবং পাওনাদার ১৫ দিনের পরে ৩০ দিনের মধ্যে মামলা করলে ফৌজদারি অপরাধ সম্পন্ন হয়** → If the drawer fails to pay within 15 days of notice and the complaint is filed within 30 days thereafter, a criminal offence under section 138 is made out
- **কেস অনুসারে চেক ১০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে ইস্যু, ১১ জানুয়ারি উপস্থাপনা এবং ১৩ জানুয়ারি অনাদায়; ১৭ জানুয়ারি নোটিশ পাঠানো ও ৫ ফেব্রুয়ারি মামলা; সুতরাং সমস্ত শর্ত পূরণ হয়েছে** → In the case, the cheque was issued on 10 Jan 2024, presented on 11 Jan and returned on 13 Jan; notice sent on 17 Jan and complaint filed on 5 Feb; thus all statutory conditions are satisfied
- **দোষী প্রমাণ হলে ম্যাজিস্ট্রেট সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদণ্ড বা চেকের তিনগুণ অর্থপরিমাণ পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ড দিতে পারেন** → Upon conviction the court may impose up to one year's imprisonment or a fine up to three times the cheque amount or both
- **রক্ষাকবচ হিসেবে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রমাণ করতে পারেন যে কোনো আইনগত দায় ছিল না, চেকটি নিরাপত্তা হিসেবে ছিল, সময়োত্তীর্ণ ঋণ ছিল, নোটিশ প্রাপ্যতা বা উপস্থাপনা যথাযথ হয়নি অথবা প্রাপকের ভুলে টাকা জমা হয়েছে** → Defences include showing there was no legally enforceable debt (cheque given as security), the debt was time-barred, the notice was not properly served, the cheque was not presented within its validity, or payment was already made
- **ফৌজদারি মামলা ব্যর্থ হলে পাওনাদার আর্থিক দাবির জন্য দেওয়ানি মামলা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান আদালতে মামলা বা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন** → If the criminal complaint fails, the payee may still recover through a civil suit, proceedings in the Artha Rin Adalat or alternative dispute resolution

কেস ২: ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি / Case 2: Willful Default

- **ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি (willful defaulter) হল এমন ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টর যারা সক্ষম হয়েও ঋণ পরিশোধ করে না, প্রতারণা বা জালিয়াতি করে ঋণ গ্রহণ করে, ঋণের অর্থ অন্য কাজে ব্যবহার করে বা জামানতকৃত সম্পত্তি অনুমতি ছাড়া হস্তান্তর করে** → A willful defaulter is a borrower or guarantor who, despite having the ability to repay, wilfully defaults, obtains the loan through fraud or forgery, diverts the funds for other purposes or disposes of the pledged assets without consent
- **কেসে স্কাইস্ক্রেপার লিমিটেড প্রকল্পের অর্থ অন্য ব্যবসায় খরচ করেছে, পরিচালকরা গ্রুপ কোম্পানিতে টাকা স্থানান্তর ও ব্যক্তিগত বিলাসে ব্যয় করেছেন; প্রকল্পে কাজ শুরু হয়নি** → In the case, Skyscraper Ltd diverted the project loan to unrelated businesses, the directors siphoned funds to group companies and personal luxury, and the project site remained undeveloped

- **এই কার্যকলাপগুলো ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির মানদণ্ড পূরণ করে; তাই ব্যাংক তাদেরকে willful defaulter হিসেবে ঘোষণা করতে পারে** → These activities meet the criteria for willful default; hence the bank may classify them as willful defaulters
- **একবার ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হলে কোম্পানি ও পরিচালকগণ নতুন ঋণ পাবেন না; নাম কালো তালিকাভুক্ত হবে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে থাকার যোগ্যতা হারাবে, বিদেশ যাত্রা ও সরকারি কাজে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে এবং জামানত বাজেয়াপ্ত হবে** → Once classified, the company and its directors will be barred from obtaining fresh credit, their names may be published, they will lose eligibility to serve on boards of banks and financial institutions, may face travel and government contract restrictions and their security may be seized
- **যদি পরিচালকরা ঋণের অর্থের অপব্যবহার বা প্রতারণায় জড়িত থাকেন তবে তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ ও গ্যারান্টি ঝুঁকিতে পড়বে; তবে যারা অসংশ্লিষ্ট তাদের বিরুদ্ধে বৈধ প্রক্রিয়া ছাড়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিত নয়** → If the directors were involved in misuse or fraud, their personal assets and guarantees may be called upon; however directors not involved should not be punished without due process

Part D (যেকোনো পাঁচটির পার্থক্য লিখুন) / Part D (Distinguish any five)

ইমপ্রেসড স্ট্যাম্প বনাম এমবসড স্ট্যাম্প / Impressed vs Embossed Stamp

- **ইমপ্রেসড স্ট্যাম্প হল নথিতে সরাসরি ছাপা বা চাপা revenue/পোস্টেজ স্ট্যাম্প** → An impressed stamp is a revenue or postage stamp printed directly on a document or cover
- **এটি কাগজে মসৃণ থাকে; মুছে ফেলা সম্ভব নয়** → It is flat on the paper and cannot be removed
- **এম্বোসড স্ট্যাম্প হল উঁচু লেখা ও নকশা সহ স্ট্যাম্প; এটি কাগজের উপর উঁচু হয়ে থাকে** → An embossed stamp is an imprinted stamp with raised lettering and design
- **এমবসড স্ট্যাম্প সাধারণত নোটারি পাবলিক বা আইনি দলিলে ব্যবহৃত হয়** → Embossed stamps are commonly used by notaries and on legal documents

গ্যারান্টি বনাম ইন্ডেমনিটি / Guarantee vs Indemnity

- **গ্যারান্টি হল তৃতীয় পক্ষের ঋণ বা দায় পরিশোধের দ্বিতীয়িক প্রতিশ্রুতি; মূল দেনাদার দায়বদ্ধ না হলে গ্যারান্টরও দায়মুক্ত** → A guarantee is a secondary promise to meet another person's obligation; the guarantor is liable only if the principal debtor defaults
- **গ্যারান্টির তিন পক্ষ: ঋণদাতা, ঋণগ্রহীতা ও গ্যারান্টর** → A guarantee involves three parties – creditor, principal debtor and guarantor
- **ইন্ডেমনিটি হল ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রাথমিক দায়; এতে দুটি পক্ষ থাকে – প্রতিশ্রুতিকারী ও ক্ষতিগ্রস্ত** → An indemnity is a primary obligation to reimburse for loss; it generally involves two parties – indemnifier and indemnified

- **ইন্ডেমনিটিতে ক্ষতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দায় সঞ্চালিত হয় এবং প্রধান ঋণগ্রহীতার দায়িত্ব প্রাসঙ্গিক নয়** → Under indemnity the liability arises immediately upon loss, regardless of the principal debtor's liability

নস্ট্রো বনাম ভসট্রো হিসাব / Nostro vs Vostro Account

- **নস্ট্রো হিসাব হল নিজের ব্যাংক অন্য দেশে অন্য মুদ্রায় যে হিসাব রাখে; যেমন বাংলাদেশী ব্যাংক যুক্তরাষ্ট্রে ডলারে হিসাব খোলে** → A Nostro account is a domestic bank's account held with a foreign bank in a foreign currency – for example, a Bangladeshi bank holding a USD account with a US bank
- **এই হিসাব আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে 'আমাদের অর্থ তোমাদের কাছে' অর্থ বহন করে** → From the domestic bank's perspective, it means 'our money with you'
- **ভসট্রো হিসাব হল কোনো বিদেশি ব্যাংকের পক্ষে স্থানীয় ব্যাংকে স্থানীয় মুদ্রায় রাখা হিসাব; যেমন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংক বাংলাদেশের ব্যাংকে টাকা রাখে** → A Vostro account is the mirror image – a domestic currency account that a local bank holds on behalf of a foreign bank
- **ভসট্রো মানে 'তোমাদের অর্থ আমাদের কাছে'; এই দুটো হিসাব আন্তর্জাতিক লেনদেন সহজ করে** → Vostro means 'your money with us'; both accounts facilitate international settlements

ফিক্সড চার্জ বনাম ফ্লোটিং চার্জ / Fixed Charge vs Floating Charge

- **ফিক্সড চার্জ নির্দিষ্ট সম্পদের উপর জামানত; ঋণগ্রহীতা ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া সেই সম্পদ বিক্রি করতে পারে না** → A fixed charge is a security interest over specific, identifiable assets; the borrower cannot dispose of those assets without the lender's consent
- **এটি স্থাবর সম্পত্তি, জমি বা যন্ত্রপাতির উপর আরোপিত হয়** → It is typically attached to immovable property, land or machinery
- **ফ্লোটিং চার্জ চলমান বা পরিবর্তনশীল সম্পদের উপর ধার দেওয়া হয় যেমন স্টক, ঋণগ্রহীতার মজুত; ঋণগ্রহীতা সেগুলি ব্যবসায়িক স্বার্থে বিক্রি করতে পারে** → A floating charge is created over circulating assets such as stock and receivables, allowing the borrower to deal with them in the ordinary course of business
- **ঋণদাতা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে এবং খেলাপি/দেউলিয়া ঘটলে ফ্লোটিং চার্জ স্ফূর্ত হয়ে ফিক্সড চার্জে রূপান্তর হয়** → The lender monitors the assets, and upon default or insolvency the floating charge crystallises into a fixed charge over the assets

প্লেজ বনাম হাইপোথেকেশন / Pledge vs Hypothecation

- **প্লেজে ঋণদাতা গচ্ছিত সম্পত্তির দখল পায়; ঋণগ্রহীতার মালিকানা থেকে যায় কিন্তু দখল থাকে না** → In a pledge, the lender takes possession of the pledged asset while the borrower retains ownership
- **প্লেজ সাধারণত স্বর্ণ, জমা শেয়ার বা চলতি সম্পত্তির বিপরীতে হয়; ঋণদাতা দখল রেখে ঋণ আদায় নিশ্চিত করেন** → Pledges usually involve gold, securities or movable goods; possession gives the lender control until the debt is repaid

- **হাইপোথেকেশনে চলমান সম্পত্তির উপর জামানত তৈরী হয় কিন্তু দখল ঋণগ্রহীতার কাছেই থাকে** → In hypothecation, a charge is created on movable assets but possession remains with the borrower
- **হাইপোথেকেশনে ঋণগ্রহীতা সম্পত্তি ব্যবহার ও বিক্রি করতে পারেন তবে ঋণদাতা লিখিত চুক্তি দ্বারা অধিকার সংরক্ষণ করেন** → The borrower can use or sell the hypothecated assets in the normal course of business while the lender retains a legal right via the hypothecation agreement

ব্রড মানি বনাম ন্যারো মানি / Broad Money vs Narrow Money

- **ন্যারো মানি কেবল চলমান নগদ ও দাবী আমানত নিয়ে গঠিত, যা দৈনন্দিন লেনদেনে ব্যবহার হয়** → Narrow money consists of currency in circulation and demand deposits that are readily used for everyday transactions
- **ব্রড মানি নতুন অর্থ যোগ করে; এটি ন্যারো মানি ছাড়াও সঞ্চয় ও মেয়াদি আমানত, অন্যান্য তরল সম্পদ অন্তর্ভুক্ত করে** → Broad money includes narrow money plus savings deposits, time deposits and other liquid assets
- **ব্রড মানি অর্থ সরবরাহের বড় সূচক; ন্যারো মানি তাৎক্ষণিক লেনদেনের মুদ্রা** → Broad money is a wider measure of the money supply, while narrow money is the cash available for immediate transactions

মেমোরেন্ডাম বনাম আর্টিকেলস / MOA vs AOA

- **মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন (MOA) কোম্পানির সংবিধি; এতে নাম, উদ্দেশ্য, নিবন্ধিত কার্যালয়, মূলধন ও দায়বদ্ধতার সীমা উল্লেখ থাকে এবং এটি কোম্পানির ক্রিয়াকলাপের সীমা নির্ধারণ করে** → The Memorandum of Association (MOA) is the company's charter; it states the company's name, objectives, registered office, capital and liability clauses and sets the boundaries of its activities
- **MOA পরিবর্তন করা কঠিন; বিশেষ আদালতের অনুমতি প্রয়োজন এবং শেয়ারহোল্ডার ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন লাগে** → The MOA is difficult to alter; changes require special resolutions and approval from shareholders and regulators
- **আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন (AOA) কোম্পানির অভ্যন্তরীণ বিধি; এতে পরিচালক নিয়োগ, সভা পরিচালনা, ভোট ও শেয়ার স্থানান্তরের নিয়ম থাকে** → The Articles of Association (AOA) contain the internal regulations; they deal with the appointment of directors, conduct of meetings, voting rights and transfer of shares
- **AOA পরিবর্তন করা তুলনামূলক সহজ; সাধারণত বিশেষ সিদ্ধান্ত দ্বারা শেয়ারহোল্ডাররা পরিবর্তন করতে পারেন এবং এটি MOA-এর অধীন** → The AOA is subordinate to the MOA and can be amended more easily by passing special resolutions

CRR বনাম SLR / CRR vs SLR

- **ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও (CRR) হল ব্যাংকের মোট নেট দাবী ও মেয়াদি দায়বদ্ধতার একটি অংশ যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে নগদ হিসেবে জমা রাখতে হয়** → The Cash Reserve Ratio (CRR) is the percentage of a bank's net demand and time liabilities that must be kept with the central bank as cash reserves

- **CRR-এ ব্যাংক কোনো সুদ পায় না এবং মূল উদ্দেশ্য হল বাজারে তারল্য নিয়ন্ত্রণ করা** → Banks earn no interest on CRR balances; its main purpose is to control liquidity in the economy
- **স্ট্যাটুটরি লিকুইডিটি রেশিও (SLR) হল ব্যাংকের নেট দাবী ও মেয়াদি দায়বদ্ধতার একটি অংশ যা নগদ, স্বর্ণ বা সরকারি সিকিউরিটিজের মতো তরল সম্পদে রাখতে হয়** → The Statutory Liquidity Ratio (SLR) requires banks to maintain a portion of their net demand and time liabilities in liquid assets such as cash, gold or government securities
- **SLR-এ ব্যাংক সরকারী সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করে সুদ অর্জন করতে পারে; এটি ব্যাংকের স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করে** → Banks can earn interest on SLR investments in government securities; SLR ensures banks' solvency

Part E (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন) / Part E (Short Questions)

- **(ক) আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজস্ব মূলধন ও রিজার্ভের সর্বোচ্চ ২৫% মূল্য পর্যন্ত স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা ধারণ করতে পারে; কর্মচারীর আবাসন ও ঋণ আদায়ের জন্য অর্জিত সম্পত্তি এর বাইরে** → (a) A financial institution may acquire or hold immovable property up to 25 % of its paid-up capital and reserves; property for employee facilities or assets acquired for loan recovery is excluded
- **(খ) অর্থঋণ আদালতে মামলা করার ন্যূনতম দাবি মূল্য ৫০,০০০ টাকা বলে গাইডলাইনে উল্লেখ আছে; ক্ষুদ্র ঋণের জন্য সাধারণ দেওয়ানি আদালত প্রযোজ্য** → (b) The guidelines mention that the minimum monetary value for filing a suit in the Artha Rin Adalat is around BDT 50,000; smaller claims are filed in ordinary civil courts
- **(গ) ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবস্থাকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়** → (c) Digital signatures in Bangladesh are governed by the Information and Communication Technology Act 2006
- **(ঘ) ইলেকট্রনিক নথি সংরক্ষণে আইসিটি আইনের ধারা ৯ অনুযায়ী রেকর্ডটি মূল রূপে এবং সময়, উৎস ও গন্তব্য ডেটা সহ প্রবেশযোগ্য ও অপরিবর্তিত থাকলে আইনগতভাবে বৈধ থাকে** → (d) Under Section 9 of the ICT Act, an electronic record satisfies the requirement of retention if it remains accessible in its original form along with information identifying the origin, destination and time of dispatch and receipt
- **(ঙ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন অনুযায়ী অননুমোদিত অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনার জন্য দোষী ব্যক্তি সর্বোচ্চ দুই বছর কারাদণ্ড অথবা পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয় শাস্তি পেতে পারেন** → (e) Operating a financing business without a licence is punishable by up to two years' imprisonment or a fine of up to BDT 500,000 or both under the Financial Institutions Act
- **(চ) CPV (Contact Point Verification) হলো গ্রাহকের ঠিকানা, ফোন বা ই-মেইল যাচাই করার প্রক্রিয়া যা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রতারণা রোধ ও নিয়ন্ত্রক সম্মতি নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়** → (f) CPV (Contact Point Verification) is the process of verifying a customer's address, phone or email to prevent fraud and ensure regulatory compliance in financial institutions

- **(ছ) স্ট্যান্ডিং ইনস্ট্রাকশন গ্রাহকের স্থায়ী নির্দেশ যাতে ব্যাংক নির্দিষ্ট তারিখে নিয়মিত অর্থ প্রদান বা স্থানান্তর করে; এটি বিল পরিশোধ, ঋণের কিস্তি ও সঞ্চয় নির্ধারিত রাখতে সাহায্য করে** → (g) A standing instruction is a permanent order by which a bank automatically makes regular payments or transfers on scheduled dates; it helps pay bills, loan instalments and maintain savings on time
- **(জ) চেকের ক্রসিং দুটি সমান্তরাল দাগ দ্বারা চিহ্নিত যা নগদে পরিশোধ বন্ধ করে দেয়; ক্রসড চেক কেবল ব্যাংক হিসাবে জমা করা যায় তাই নিরাপত্তা বাড়ে** → (h) Crossing a cheque by drawing two parallel lines instructs the bank not to pay cash; the cheque can only be deposited into a bank account, enhancing security
- **(ঝ) চুক্তি ভঙ্গের মামলা সাধারণত সীমাবদ্ধতা আইনের আওতায় তিন বছর বা ছয় বছরের মধ্যে দায়ের করতে হয়; নির্দিষ্ট সীমা পেরিয়ে গেলে মামলা অগ্রাহ্য হয়** → (i) A suit for breach of contract must generally be filed within three to six years under the Limitation Act; after the prescribed period the claim will be barred
- **(ঞ) ডুপ্লিকেট FDR ইস্যুর জন্য আমানতকারীকে হারানো FDR-এর বিবৃতি, শপথপত্র ও ইন্ডেমনিটি বন্ড দিতে হয়; ব্যাংক সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এবং যাচাই করে নতুন সঞ্চয়পত্র ইস্যু করে** → (j) To obtain a duplicate FDR the depositor must submit a statement of loss, an affidavit and an indemnity bond; the bank may advertise the loss and issue a new receipt after verification

৬ষ্ঠ ব্যাংকিং পেশাজীবী পরীক্ষা

6th Banking Professional Examination, 2025

সম্পূর্ণ বিস্তারিত উত্তর গাইড

Complete Detailed Answer Guide

JAIBB - Laws and Practice of General Banking (LPGB)

Subject Code: 70 | Full Marks: 100 | Pass Marks: 45

বিলিংগুয়াল (বাংলা-ইংরেজি) সংস্করণ

PART A: বিস্তারিত প্রশ্ন (Detailed Questions)

প্রশ্ন ১: দেউলিয়া আইন, ১৯৯৭ এর অধীনে দেউলিয়া ঘোষণার প্রক্রিয়া বিস্তারিত আলোচনা করুন।

Question 1: Discuss in detail the process of declaring insolvent under Bankruptcy Act, 1997.

মার্কস: ২০

★ উত্তর ★

দেউলিয়া আইন, ১৯৯৭ এর অধীনে দেউলিয়া ঘোষণার প্রক্রিয়া

Process of Declaring Insolvent under Bankruptcy Act, 1997

- দেউলিয়া আইন, ১৯৯৭ হলো বাংলাদেশের প্রধান দেউলিয়া আইন।
- এই আইনের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতাকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং সম্পদ বিক্রি করে পাওনাদারদের টাকা পরিশোধ করা হয়।

ধাপ ১: মামলা দায়েরের পূর্বশর্ত (Pre-conditions for Filing Suit)

1. পাওনার পরিমাণ: ন্যূনতম একটি পাওনা থাকতে হবে।
2. Act of Bankruptcy: ঋণগ্রহীতাকে কোনো না কোনো 'দেউলিয়ার কাজ' করতে হবে।
3. সময়সীমা: Act of Bankruptcy এর ৩ মাসের মধ্যে মামলা দায়ের করতে হবে।

ধাপ ২: Act of Bankruptcy এর সংজ্ঞা (Section 9)

দেউলিয়ার কাজ বলতে কী বোঝায়?

What constitutes Act of Bankruptcy?

4. ঋণগ্রহীতা দেউলিয়া হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করলে।
5. ঋণগ্রহীতা পাওনাদারকে এড়িয়ে চললে বা লুকিয়ে গেলে।
6. ঋণগ্রহীতা সম্পদ লুকিয়ে রাখলে বা অন্যত্র সরালে।
7. ঋণগ্রহীতা আদালতে পাওনার কথা স্বীকার করলে।
8. ঋণগ্রহীতা সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তান্তর করলে।
9. ঋণগ্রহীতা পক্ষে সম্পূর্ণ পরিশোধ করা সম্ভব না হলে।

ধাপ ৩: মামলা দায়ের (Filing the Suit)

10. যথাযথ আদালত: District Judge Court বা Additional District Judge Court।
11. আবেদনকারী: পাওনাদার বা ঋণগ্রহীতা নিজে (স্বেচ্ছায় দেউলিয়া)।
12. আবেদনের বিষয়বস্তু:
    - পাওনার পরিমাণ ও কারণ
    - ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, পেশা
    - Act of Bankruptcy এর বিবরণ

- ঋণগ্রহীতার সম্পদের বিবরণ

ধাপ ৪: আদালতের কার্যক্রম (Court Proceedings)

1. নোটিশ জারি: আদালত ঋণগ্রহীতাকে নোটিশ পাঠায়।
2. উপস্থিতি: ঋণগ্রহীতাকে আদালতে উপস্থিত হতে হয়।
3. প্রমাণ: পাওনাদারকে Act of Bankruptcy প্রমাণ করতে হয়।
4. প্রতিরক্ষা: ঋণগ্রহীতা নিজের পক্ষে যুক্তি দেখাতে পারেন।
5. সাক্ষ্য-প্রমাণ: উভয় পক্ষ সাক্ষ্য দিতে পারেন।

ধাপ ৫: দেউলিয়া ঘোষণা (Declaration of Insolvency)

- আদালত সন্তুষ্ট হলে ঋণগ্রহীতাকে দেউলিয়া ঘোষণা করে।
- আদালত Official Receiver বা Trustee নিয়োগ দেয়।
- ঋণগ্রহীতার সমস্ত সম্পদ Trustee-এর কাছে হস্তান্তর হয়।

ধাপ ৬: সম্পদ বিক্রি ও পাওনা পরিশোধ (Sale of Assets)

6. সম্পদ তালিকা: Trustee ঋণগ্রহীতার সমস্ত সম্পদের তালিকা তৈরি করেন।
7. সম্পদ জব্দ: Trustee সম্পদ জব্দ করেন।
8. বিক্রি: সম্পদ নিলামে বিক্রি করা হয়।
9. বণ্টন: পাওনাদারদের মধ্যে টাকা বণ্টন করা হয়।

ধাপ ৭: Discharge (মুক্তি)

- ঋণগ্রহীতা Discharge-এর জন্য আবেদন করতে পারেন।
- আদালত নির্দিষ্ট শর্তে Discharge দিতে পারে।
- Discharge পেলে ঋণগ্রহীতা পুরনো দায় থেকে মুক্ত হন।

স্বেচ্ছায় দেউলিয়া (Voluntary Bankruptcy)

- ঋণগ্রহীতা নিজেই দেউলিয়া হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন।
- এক্ষেত্রে Act of Bankruptcy প্রমাণের প্রয়োজন নেই।
- ঋণগ্রহীতাকে তার অক্ষমতা প্রমাণ করতে হয়।

দেউলিয়া ঘোষণার পরিণতি (Consequences)

10. সম্পদ হারানো: সমস্ত সম্পদ Trustee-এর কাছে চলে যায়।
11. পেশাগত বিধিনিষেধ: কোম্পানি ডিরেক্টর, সংসদ সদস্য ইত্যাদি হতে পারেন না।
12. আইনি সীমাবদ্ধতা: নতুন ঋণ নিতে পারেন না।

13. সামাজিক অবমাননা: সমাজে মর্যাদা কমে যায়।
14. ক্রেডিট রেকর্ড: CIB রিপোর্টে নেতিবাচক তথ্য থাকে।

যেসব সম্পদ জব্দ করা যায় না (Exempted Property - Section 32)

15. ঋণগ্রহীতার পেশাগত যন্ত্রপাতি।
16. প্রয়োজনীয় পোশাক ও আসবাবপত্র।
17. ধর্মীয় পুস্তক ও উপাসনালয়।
18. সামান্য আয়ের উৎস।

💡 মনে রাখবেন: দেউলিয়া আইনের মূল উদ্দেশ্য হলো পাওনাদারদের সুরক্ষা এবং ঋণগ্রহীতাকে ন্যায়সঙ্গত মুক্তি দেওয়া।

প্রশ্ন ২: মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর অধীনে মানি লন্ডারিংয়ের সংজ্ঞা, শাস্তি ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা আলোচনা করুন।

Question 2: Discuss definition, punishment and preventive measures of money laundering under Money Laundering Prevention Act, 2012.

মার্কস: ২০

★ উত্তর ★

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২

Money Laundering Prevention Act, 2012

(ক) মানি লন্ডারিংয়ের সংজ্ঞা (Section 2(tha))

- মানি লন্ডারিং বলতে বোঝায় - অপরাধমূলক উপায়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পদকে বৈধ উৎস থেকে আসা হিসেবে দেখানো।
- সহজ কথায়: 'নোংরা টাকা পরিষ্কার করা'।

Section 4 অনুযায়ী মানি লন্ডারিং অপরাধ:

19. অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ সরাসরি বা পরোক্ষভাবে অর্জন।
20. অবৈধ সম্পদের উৎস গোপন বা মিথ্যা উৎস দেখানো।
21. অবৈধ সম্পদ স্থানান্তর বা রূপান্তর।
22. অবৈধ সম্পদের মালিকানা গোপন করা।

(খ) মানি লন্ডারিংয়ের ৩টি ধাপ (Three Stages of Money Laundering)

23. Placement (স্থাপন): নোংরা টাকা ব্যাংকিং চ্যানেলে জমা।
    - উদাহরণ: চুরির টাকা ব্যাংকে জমা, জাল নোট আদান
    - এটি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ধাপ
24. Layering (স্তরায়ন): টাকার উৎস গোপন করার জন্য জটিল লেনদেন।
    - উদাহরণ: একাধিক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর, শেল কোম্পানি ব্যবহার
    - একাধিক দেশে টাকা সরানো
25. Integration (সংযোজন): টাকাকে বৈধ উৎস থেকে আসা হিসেবে দেখানো।
    - উদাহরণ: রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ, ব্যবসায় বিনিয়োগ
    - বৈধ আয় হিসেবে গণ্য হয়

(গ) শাস্তির বিধান (Punishment Provisions)

Section 4 - মানি লন্ডারিং অপরাধের শাস্তি:

- কারাদণ্ড: সর্বনিম্ন ৪ বছর থেকে সর্বোচ্চ ১২ বছর।
- জরিমানা: লন্ডারিংকৃত অর্থের দ্বিগুণ বা সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা।
- সম্পদ বাজেয়াপ্ত: লন্ডারিংকৃত সম্পদ রাষ্ট্রের অধিকারে যাবে।

Section 5 - ফ্রিজ/সংযুক্তি আদেশ লঙ্ঘনের শাস্তি:

- কারাদণ্ড: ১ থেকে ৫ বছর।
- জরিমানা: সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা।

Section 6 - তথ্য ফাঁসের শাস্তি:

- কারাদণ্ড: ১ থেকে ৫ বছর।
- জরিমানা: সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা।

Section 7 - তদন্তে বাধা দেওয়ার শাস্তি:

- কারাদণ্ড: ১ থেকে ৫ বছর।
- জরিমানা: সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা।

Section 8 - মিথ্যা তথ্য প্রদানের শাস্তি:

- কারাদণ্ড: ৬ মাস থেকে ৩ বছর।
- জরিমানা: সর্বোচ্চ ৩ লাখ টাকা।

(ঘ) প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (Preventive Measures)

১. KYC (Know Your Customer) বাস্তবায়ন:

26. গ্রাহকের পরিচয় যাচাই।
27. ঠিকানা যাচাই।
28. আয়ের উৎস যাচাই।
29. ঝুঁকি মূল্যায়ন।

২. CTR (Cash Transaction Report):

- বড় নগদ লেনদেনের রিপোর্ট।
- বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিতে হয়।
- সীমা: ৭ লাখ টাকার বেশি বা সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা।

৩. STR (Suspicious Transaction Report):

- সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্ট।
- BFIU-তে জমা দিতে হয়।
- গ্রাহককে না জানিয়েই রিপোর্ট করতে হয়।

৪. সন্দেহজনক লেনদেনের লক্ষণ:

30. গ্রাহকের আয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
31. অস্বাভাবিক বড় লেনদেন।
32. ঘন ঘন বড় লেনদেন।

33. অজানা উৎস থেকে টাকা আসা।
34. জটিল লেনদেন পদ্ধতি।
35. উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশের সাথে লেনদেন।

৫. BFIU (Bangladesh Financial Intelligence Unit):

- Section 24 অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত।
- মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে প্রধান সংস্থা।
- CTR ও STR সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।
- সন্দেহজনক ক্ষেত্রে তদন্ত সংস্থাকে প্রতিবেদন দেয়।

৬. Enhanced Due Diligence (EDD):

- PEPs (Politically Exposed Persons) এর ক্ষেত্রে।
- উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশের সাথে লেনদেনে।
- জটিল মালিকানা কাঠামোর ক্ষেত্রে।

৭. কর্মী প্রশিক্ষণ:

36. মানি লন্ডারিং সম্পর্কে সচেতনতা।
37. সন্দেহজনক লেনদেন চেনা।
38. প্রতিবেদন তৈরি পদ্ধতি।

(ঙ) রিপোর্টিং সংস্থার দায়িত্ব (Section 25)

39. KYC বাস্তবায়ন।
40. CTR ও STR জমা দেওয়া।
41. প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
42. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তৈরি।
43. নথিপত্র সংরক্ষণ (কমপক্ষে ৫ বছর)।

💡 মনে রাখবেন: KYC হলো মানি লন্ডারিং প্রতিরোধের প্রথম ও প্রধান প্রতিরক্ষা। সৎ বিশ্বাসে কাজ করলে Section 28 এ সুরক্ষা আছে।

প্রশ্ন ৩: রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ এর অধীনে নিবন্ধনযোগ্য দলিল ও নিবন্ধনের প্রভাব আলোচনা করুন। হেবা বা উপহারের শর্তাবলী লিখুন।

Question 3: Discuss registrable documents and effect of registration under Registration Act, 1908. Write the conditions of Heba or Gift.

মার্কস: ২০

★ উত্তর ★

রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮

Registration Act, 1908

- রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ হলো দলিল নিবন্ধনের প্রধান আইন।
- এই আইনের উদ্দেশ্য হলো সম্পত্তির লেনদেনের রেকর্ড সংরক্ষণ ও প্রতারণা রোধ করা।

(ক) নিবন্ধনযোগ্য দলিল (Registrable Documents)

Section 17 - বাধ্যতামূলক নিবন্ধন:

44. জমি বা অচল সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল।
45. বাড়ি, দোকান বা অন্য অচল সম্পত্তির বিক্রি।
46. জমির ইজারা বা বন্দোবস্ত (১ বছরের বেশি মেয়াদী)।
47. হেবা বা উপহারের দলিল।
48. বন্ধকী দলিল।
49. উইল (Will) - তবে ঐচ্ছিক।

Section 18 - ঐচ্ছিক নিবন্ধন:

50. চলমান সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল।
51. ১ বছরের কম মেয়াদী ইজারা।
52. প্রতিশ্রুতি দলিল।
53. ক্ষমতাপত্র (Power of Attorney)।

(খ) নিবন্ধনের প্রভাব (Effect of Registration)

নিবন্ধনের সুবিধা:

54. আইনি বৈধতা: নিবন্ধিত দলিল আদালতে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য।
55. মালিকানা প্রমাণ: সম্পত্তির মালিকানা প্রমাণের প্রধান দলিল।
56. জনসাধারণের জানা: সবাই নিবন্ধনের রেকর্ড দেখতে পায়।
57. প্রতারণা রোধ: একই সম্পত্তি একাধিকবার বিক্রি রোধ হয়।
58. প্রাধান্য: নিবন্ধিত দলিল অনিবন্ধিত দলিলের চেয়ে প্রাধান্য পায়।
59. ঋণের সুবিধা: ব্যাংক থেকে ঋণের জন্য নিবন্ধিত দলিল প্রয়োজন।

নিবন্ধন না করলে পরিণতি:

60. আদালতে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।
61. মালিকানা স্থানান্তর হয় না।
62. তৃতীয় পক্ষের অধিকার সৃষ্টি হতে পারে।
63. ঋণ বা বন্ধকের সুবিধা পাওয়া যায় না।

Section 49 - অনিবন্ধিত দলিলের প্রভাব:

- অনিবন্ধিত দলিল কোনো অচল সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারে না।
- এটি কোনো আইনি অধিকার সৃষ্টি করে না।

(গ) হেবা বা উপহারের সংজ্ঞা (Definition of Heba/Gift)

- হেবা বা উপহার বলতে বোঝায় - কোনো বিনিময় ছাড়া স্বেচ্ছায় সম্পত্তি হস্তান্তর।
- Transfer of Property Act, 1882 এর Section 122 অনুযায়ী।

(ঘ) হেবা বা উপহারের শর্তাবলী (Conditions of Valid Heba)

১. দাতার শর্ত (Conditions for Donor):

64. দাতাকে প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে।
65. মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে।
66. সম্পত্তির মালিক হতে হবে।
67. স্বেচ্ছায় উপহার দিতে হবে (কোনো জোর বা প্ররোচনা নয়)।

২. গ্রহীতার শর্ত (Conditions for Donee):

68. গ্রহীতা যেকোনো ব্যক্তি হতে পারেন (নাবালকও হতে পারে)।
69. গ্রহীতাকে উপহার গ্রহণ করতে হবে।
70. উপহার গ্রহণের সময় গ্রহীতার উপস্থিতি থাকতে হবে।

৩. বিষয়বস্তুর শর্ত (Conditions for Subject Matter):

71. উপহারের বিষয় নির্দিষ্ট হতে হবে।
72. দাতার মালিকানাধীন হতে হবে।
73. হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে।
74. অচল সম্পত্তি হলে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক।

৪. হস্তান্তরের শর্ত (Conditions for Transfer):

75. দাতাকে সম্পত্তি গ্রহীতার কাছে হস্তান্তর করতে হবে।
76. দখল বা মালিকানা স্থানান্তর করতে হবে।
77. শারীরিক হস্তান্তর বা প্রতীকী হস্তান্তর হতে পারে।

৫. বিবেচনা বা Consideration:

- হেবায় কোনো বিনিময় বা Consideration থাকে না।
- যদি বিনিময় থাকে তবে তা হেবা নয়, বিক্রি।

৬. নিবন্ধন (Registration):

78. অচল সম্পত্তির হেবা অবশ্যই নিবন্ধিত হতে হবে।
79. Section 123 অনুযায়ী লিখিত দলিল ও নিবন্ধন বাধ্যতামূলক।
80. চলমান সম্পত্তির হেবা নিবন্ধন ছাড়াও বৈধ।

৭. গ্রহণ (Acceptance):

- গ্রহীতাকে উপহার গ্রহণ করতে হবে।
- গ্রহণ দাতার জীবদ্দশায় হতে হবে।

(ঙ) হেবা বাতিলের ক্ষেত্রে (Revocation of Heba)

81. গ্রহীতা মারা গেলে।
82. দাতার সম্মতিতে।
83. আদালতের আদেশে।
84. শর্ত লঙ্ঘন হলে।

(চ) হেবা ও বিক্রির পার্থক্য

বিষয়	হেবা (Heba)	বিক্রি (Sale)
বিনিময়	নেই	আছে
উদ্দেশ্য	স্নেহ/সদিচ্ছা	বাণিজ্যিক
নিবন্ধন	অচল সম্পত্তিতে বাধ্যতামূলক	সব ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক
বাতিল	নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সম্ভব	সাধারণত সম্ভব নয়

💡 **মনে রাখবেন: হেবা বা উপহারের ক্ষেত্রে বিনিময় নেই, স্বেচ্ছায় দেওয়া, গ্রহণ করা এবং অচল সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক।**

প্রশ্ন ৪: ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্ট কী? ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টে লেনদেনের সময় ব্যাংকারের সতর্কতা আলোচনা করুন। পজিটিভ পে সিস্টেম ব্যাখ্যা করুন।

Question 4: What is dormant account? Discuss banker's precautions during transaction in dormant account. Explain Positive Pay System.

মার্কস: ২০

★ উত্তর ★

ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত

Detailed Discussion on Dormant Account

(ক) ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টের সংজ্ঞা (Definition)

- ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্ট বলতে বোঝায় - দীর্ঘ সময় ধরে কোনো লেনদেন নেই এমন অ্যাকাউন্ট।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী, ২ বছরের বেশি সময় লেনদেন না থাকলে ডরম্যান্ট হয়।
- Inactive Account: ৬ মাস থেকে ২ বছর পর্যন্ত।
- Dormant Account: ২ বছরের বেশি।

(খ) ডরম্যান্ট হওয়ার কারণ (Reasons for Becoming Dormant)

85. গ্রাহকের মৃত্যু।
86. গ্রাহকের স্থানান্তর।
87. গ্রাহকের অজ্ঞাতব্যাধি।
88. অ্যাকাউন্টে ন্যূনতম ব্যালেন্স না রাখা।
89. গ্রাহকের অসচেতনতা।
90. বিকল্প ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহার।

(গ) ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টের ঝুঁকি (Risks of Dormant Account)

91. জালিয়াতির ঝুঁকি: অপরিচিত ব্যক্তি লেনদেন করতে পারে।
92. পরিচয় চুরি: অ্যাকাউন্ট তথ্য অপব্যবহার হতে পারে।
93. খেলাপি ঋণ: অ্যাকাউন্টে নেতিবাচক ব্যালেন্স হতে পারে।
94. আইনি জটিলতা: উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ।
95. অর্থ পাচার: ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টে অবৈধ টাকা জমা।

(ঘ) ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টে লেনদেনের সময় ব্যাংকারের সতর্কতা

১. গ্রাহকের পরিচয় যাচাই (Identity Verification):

96. জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই।
97. পাসপোর্ট বা অন্যান্য পরিচয়পত্র।

98. ছবি ও ব্যক্তির মিল নিশ্চিত করা।
99. জীবন্ত গ্রাহকের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

২. ঠিকানা যাচাই (Address Verification):

100. বর্তমান ঠিকানা নিশ্চিত করা।
101. ইউটিলিটি বিল বা অন্যান্য প্রমাণ।
102. প্রয়োজনে ক্ষেত্র পরিদর্শন।

৩. স্বাক্ষর যাচাই (Signature Verification):

103. বিদ্যমান স্বাক্ষরের সাথে নতুন স্বাক্ষর মিলানো।
104. প্রয়োজনে একাধিকবার স্বাক্ষর নেওয়া।
105. সন্দেহ হলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অনুমোদন।

৪. লেনদেনের উদ্দেশ্য জানা (Purpose of Transaction):

106. কেন হঠাৎ লেনদেন হচ্ছে?
107. টাকার উৎস কী?
108. লেনদেন স্বাভাবিক কিনা?

৫. KYC আপডেট (KYC Update):

109. নতুন KYC ফর্ম পূরণ।
110. সাম্প্রতিক ছবি সংগ্রহ।
111. আধুনিক তথ্য আপডেট।

৬. উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অনুমোদন (Senior Approval):

112. ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বা উর্ধ্বতনের অনুমোদন।
113. বিশেষ ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন।

৭. নথিপত্র সংরক্ষণ (Documentation):

114. সকল যাচাইয়ের রেকর্ড রাখা।
115. গ্রাহকের সাক্ষর ও তথ্য সংরক্ষণ।
116. অনুমোদনের প্রমাণ রাখা।

৮. সন্দেহজনক লেনদেনে ব্যবস্থা:

117. লেনদেন স্থগিত।
118. BFIU-তে STR রিপোর্ট।
119. প্রয়োজনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে তথ্য।

(ঙ) দীর্ঘমেয়াদী ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্ট

- ১০ বছরের বেশি ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্ট।
- বিশেষ যাচাই প্রয়োজন।
- উত্তরাধিকার সূত্রে দাবিদারের ক্ষেত্রে:
  - উত্তরাধিকার সনদ
  - মৃত্যু সনদ
  - আদালতের আদেশ

(চ) পজিটিভ পে সিস্টেম (Positive Pay System)

সংজ্ঞা (Definition):

- পজিটিভ পে হলো একটি চেক প্রমাণীকরণ ব্যবস্থা।
- চেক পরিশোধের আগে ইস্যুকারীকে চেকের তথ্য নিশ্চিত করতে হয়।
- এটি চেক জালিয়াতি রোধে একটি কার্যকর পদ্ধতি।

কার্যপ্রণালী (Working Process):

120. চেক ইস্যু: গ্রাহক চেক ইস্যু করেন।
121. তথ্য জমা: ইস্যুকারী ব্যাংকে চেকের বিস্তারিত তথ্য জমা দেন।
122. তথ্যের মধ্যে থাকে: চেক নম্বর, তারিখ, পেয়ির নাম, পরিমাণ।
123. তুলনা: চেক জমা দিলে ব্যাংক তথ্য তুলনা করে।
124. মিল থাকলে: চেক পরিশোধ হয়।
125. মিল না থাকলে: চেক প্রত্যাখ্যান বা যাচাই করা হয়।

পজিটিভ পে-এর সুবিধা:

126. জালিয়াতি রোধ: জাল চেক সহজে ধরা পড়ে।
127. দ্রুত সমাধান: বিতর্কিত চেকের দ্রুত নিষ্পত্তি।
128. গ্রাহক সুরক্ষা: গ্রাহকের টাকা সুরক্ষিত।
129. ব্যাংকের দায় কমে: ভুল পরিশোধের ঝুঁকি কমে।

বাংলাদেশে পজিটিভ পে:

- বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন।
- ৫ লাখ টাকার বেশি চেকের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক।
- অনলাইন বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে তথ্য জমা।

(ছ) ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্ট ও স্টুডেন্ট/মাইনর অ্যাকাউন্ট

স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলার নিয়ম:

130. স্কুল/কলেজ সার্টিফিকেট।

131. অভিভাবকের স্বাক্ষর।

132. অভিভাবকের পরিচয়পত্র।

133. ছবি।

মাইনর অ্যাকাউন্ট:

134. অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে খোলা।

135. অভিভাবক স্বাক্ষর করেন।

136. মাইনরের নামে চেক করা যায় না।

💡 মনে রাখবেন: ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টে লেনদেনের সময় পরিচয় যাচাই, স্বাক্ষর মিলানো এবং উর্ধ্বতনের অনুমোদন অত্যন্ত জরুরি।

PART B: গাণিতিক সমস্যা (Mathematical Problems)

প্রশ্ন ১: FDR সুদ গণনা

Question 1: Calculate FDR Interest

মার্কস: ১০

সমস্যা:

- আসল = ১০,০০,০০০ টাকা
- সুদের হার = ১০% বার্ষিক
- সময় = ৬ মাস = ০.৫ বছর

সমাধান:

137. সুদ = আসল × হার × সময়
138. সুদ = ১০,০০,০০০ × ১০% × ০.৫
139. সুদ = ১০,০০,০০০ × ০.১০ × ০.৫
140. সুদ = ৫০,০০০ টাকা

মোট পরিশোধযোগ্য:

- আসল + সুদ = ১০,০০,০০০ + ৫০,০০০ = ১০,৫০,০০০ টাকা

প্রশ্ন ২: CAR (Capital Adequacy Ratio) গণনা

Question 2: Calculate CAR

মার্কস: ১০

সমস্যা:

- Tier-1 Capital = ১৫০০ কোটি টাকা
- Tier-2 Capital = ৫০০ কোটি টাকা
- Deduction = ২০০ কোটি টাকা
- Risk Weighted Assets (RWA) = ১৮০০০ কোটি টাকা

সমাধান:

141. মোট মূলধন = Tier-1 + Tier-2 - Deduction
142. মোট মূলধন = ১৫০০ + ৫০০ - ২০০ = ১৮০০ কোটি টাকা
143. CAR = (মোট মূলধন / RWA) × ১০০
144. CAR = (১৮০০ / ১৮০০০) × ১০০
145. CAR = ১০%

বিশ্লেষণ:

- ন্যূনতম প্রয়োজন: ১২.৫% (বাফার সহ)।

- ব্যাংকের CAR ১০% - সীমার নিচে।
- ব্যাংককে মূলধন বৃদ্ধি করতে হবে।

PART C: কেস স্টাডি (Case Studies)

কেস ১: চেক ডিজঅনার (ধারা ১৩৮)

Case 1: Cheque Dishonor (Section 138)

মার্কস: ১০

কেস বিবরণ:

- চেক তারিখ: ১০ জানুয়ারি
- প্রত্যাখ্যান: ১৩ জানুয়ারি (অপর্যাপ্ত টাকা)
- নোটিশ পাঠানো: ১৭ জানুয়ারি
- মামলা দায়ের: ৫ ফেব্রুয়ারি

আইনি বিশ্লেষণ (Negotiable Instruments Act, 1881):

Section 138 অনুযায়ী শর্তাবলী:

146. চেক দায়িত্ব পালনের জন্য ইস্যু হতে হবে।
147. অ্যাকাউন্টে অপর্যাপ্ত টাকা থাকতে হবে।
148. ব্যাংক চেক প্রত্যাখ্যান করেছে।
149. পাওনাদারকে ১৫ দিনের নোটিশ দিতে হবে।
150. নোটিশ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতাকে পরিশোধ করতে হবে।
151. পরিশোধ না করলে ৩০ দিনের মধ্যে মামলা দায়ের করতে হবে।

সময়সূচি বিশ্লেষণ:

152. চেক প্রত্যাখ্যান থেকে নোটিশ: ৪ দিন (সঠিক)।
153. নোটিশ থেকে মামলা: ১৯ দিন (সঠিক)।
154. সব সময়সীমা মেনে চলা হয়েছে।

পরিণতি:

- জরিমানা: চেকের দ্বিগুণ পরিমাণ বা ব্যাংকের নির্ধারিত।
- কারাদণ্ড: সর্বোচ্চ ১ বছর।
- বা উভয় শাস্তি।

প্রতিরোধের উপায়:

155. ঋণ পরিশোধ।
156. চেক বাতিলের প্রমাণ।
157. নোটিশ পাওয়ার প্রমাণ নেই।

কেস ২: উইলফুল ডিফল্টার

Case 2: Wilful Defaulter

মার্কস: ১০

সংজ্ঞা:

- উইলফুল ডিফল্টার বলতে বোঝায় - জেনেশুনে ঋণ না শোধকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান।

প্রমাণের উপাদান:

158. টাকা অন্যত্র সরানো।
159. প্রকল্প বাস্তবায়ন না করা।
160. বিলাসী জীবনযাপন।
161. সম্পদ গোপন।
162. পরিশোধের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও না দেওয়া।

পরিণতি:

163. নতুন ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা হারায়।
164. সম্পদ জব্দ হতে পারে।
165. ডিরেক্টররা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী।
166. সিস্টার কনসার্নকেও ঋণ মেলে না।
167. দেশ ত্যাগে বাধা।

আইনি ব্যবস্থা:

168. অর্থ ঋণ আদালতে মামলা।
169. দেউলিয়া আইনে কার্যক্রম।
170. সম্পদ বিক্রি।
171. কালো তালিকাভুক্তি।

মনে রাখবেন: উইলফুল ডিফল্টার হলে শুধু নিজের নয়, সিস্টার কনসার্নও নতুন ঋণ পায় না।

PART D: পরিভাষা (Terminology)

১. Impressed Stamp vs Embossed Stamp

বিষয়	Impressed Stamp	Embossed Stamp
সংজ্ঞা	সরকারি সীলমোহর	উত্থিত ষ্ট্যাম্প
পদ্ধতি	সরকারি প্রেসে তৈরি	হাতে বা মেশিনে
বৈধতা	সরকারি দলিলে বাধ্যতামূলক	বেসরকারি লেনদেনে
নিরাপত্তা	বেশি	কম

২. Guarantee vs Indemnity

বিষয়	Guarantee	Indemnity
সংজ্ঞা	তৃতীয় ব্যক্তির জন্য দায়	নিজের দায়
পক্ষ	৩টি (প্রধান, গ্যারান্টর, লাভজনক)	২টি (ক্ষতিপূরণকারী, ক্ষতিগ্রস্ত)
উদ্দেশ্য	অন্যের দায় নিশ্চিত	নিজের ক্ষতি পূরণ
আইন	Contract Act Section 126	Contract Act Section 124

৩. Nostro vs Vostro Account

বিষয়	Nostro Account	Vostro Account
সংজ্ঞা	বিদেশে আমাদের অ্যাকাউন্ট	আমাদের কাছে বিদেশির অ্যাকাউন্ট
মুদ্রা	বিদেশি মুদ্রায়	স্থানীয় মুদ্রায়
দৃষ্টিকোণ	আমাদের দৃষ্টিতে	বিদেশির দৃষ্টিতে
উদাহরণ	বাংলাদেশি ব্যাংকের US$ অ্যাকাউন্ট	বাংলাদেশি ব্যাংকে আমেরিকান ব্যাংকের টাকা অ্যাকাউন্ট

৪. Fixed Charge vs Floating Charge

বিষয়	Fixed Charge	Floating Charge
সংজ্ঞা	নির্দিষ্ট সম্পদে বন্ধক	সব সম্পদে বন্ধক

বিষয়	Fixed Charge	Floating Charge
সম্পদ	জমি, বাড়ি, যন্ত্রপাতি	স্টক, দ্রব্য, প্রাপ্য
স্থানান্তর	বিনা অনুমতিতে যায় না	ব্যবসার স্বাভাবিক ধারায় যায়
দাবি	প্রথম অগ্রাধিকার	Crystallization পরে দাবি

৫. Pledge vs Hypothecation

বিষয়	Pledge	Hypothecation
সংজ্ঞা	মালিকানা ব্যাংকে	মালিকানা গ্রাহকের কাছে
দখল	ব্যাংকের কাছে	গ্রাহকের কাছে
আইন	Contract Act Section 172	Contract Act ও সাধারণ আইন
বিক্রি	ব্যাংক বিক্রি করতে পারে	আদালতের আদেশে

৬. Broad Money vs Narrow Money

বিষয়	Broad Money (M2)	Narrow Money (M1)
সংজ্ঞা	সব ধরনের টাকা	শুধু নগদ ও চাহিদা আমানত
উপাদান	M1 + মেয়াদী আমানত	নগদ + চলতি আমানত
তরলতা	কম	বেশি
ব্যবহার	মুদ্রানীতি নির্ধারণে	দৈনন্দিন লেনদেনে

৭. MOA vs AOA

বিষয়	MOA (Memorandum)	AOA (Articles)
সংজ্ঞা	কোম্পানির মৌলিক নিয়ম	কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিয়ম
পরিধি	বাইরের বিষয়	ভেতরের বিষয়
সংশোধন	কঠিন	তুলনামূলক সহজ
গুরুত্ব	প্রধান দলিল	গৌণ দলিল

৮. CRR vs SLR

বিষয়	CRR (Cash Reserve Ratio)	SLR (Statutory Liquidity Ratio)
সংজ্ঞা	বাংলাদেশ ব্যাংকে রাখা টাকা	সিকিউরিটিতে রাখা টাকা
উদ্দেশ্য	তরলতা নিয়ন্ত্রণ	সুরক্ষা ও বিনিয়োগ
আয়	সুদ নেই	সুদ আছে
মাধ্যম	নগদ	সরকারি সিকিউরিটি

PART E: সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Questions)

(a) অচল সম্পত্তি অর্জনের সীমা

- Bank Company Act, 1991 অনুযায়ী।
- ব্যাংক পেইড-আপ মূলধন ও রিজার্ভের ১০% এর বেশি অচল সম্পত্তি অর্জন করতে পারবে না।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া ৭ বছরের বেশি রাখা যাবে না।

(b) অর্থ ঋণ আদালতে মামলার ন্যূনতম মূল্য

- Artho Rin Adalat Act, 2003 অনুযায়ী।
- ন্যূনতম মূল্য বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারণ করে।
- বর্তমানে সীমা: ৫ লাখ টাকার বেশি।

(c) ডিজিটাল স্বাক্ষর আইন

- Information and Communication Technology Act, 2006।
- Section 18: ডিজিটাল স্বাক্ষর আইনি স্বীকৃতি পায়।
- হাতে লেখা স্বাক্ষরের সমান বৈধ।

(d) ইলেকট্রনিক রেকর্ড সংরক্ষণ

- ব্যাংককে ইলেকট্রনিক রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হয়।
- সময়কাল: কমপক্ষে ৫ বছর।
- AML ও অন্যান্য আইনের অধীনে বাধ্যতামূলক।

(e) লাইসেন্স ছাড়া আর্থিক কারবারের শাস্তি

- Bank Company Act, 1991 অনুযায়ী।
- জরিমানা: সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা।
- কারাদণ্ড: সর্বোচ্চ ৩ বছর।
- বা উভয় শাস্তি।

(f) CPV (Contact Point Verification)

- গ্রাহকের ঠিকানা যাচাই।
- ব্যাংকের কর্মী গ্রাহকের বাড়িতে গিয়ে যাচাই করেন।
- KYC-এর অংশ।

(g) Standing Instructions

- স্বয়ংক্রিয় পেমেন্টের নির্দেশ।
- গ্রাহকের নির্দেশে ব্যাংক নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থানান্তর করে।
- উদাহরণ: বিদ্যুৎ বিল, ঋণ কিস্তি।

(h) Cheque Grossing

- চেকের পরিমাণ শব্দে লেখা।
- সংখ্যায় লেখার পর 'Only' লেখা।
- জালিয়াতি রোধে গুরুত্বপূর্ণ।

(i) চুক্তি লঙ্ঘনের মামলার সীমা

- Limitation Act, 1908 অনুযায়ী।
- সময়সীমা: ৩ বছর।
- চুক্তি লঙ্ঘনের তারিখ থেকে গণনা।

(j) হারিয়ে যাওয়া FDR-এর ডুপ্লিকেট

- গ্রাহককে ইনডেমনিটি বন্ড জমা দিতে হয়।
- আবেদন ও প্রতিশ্রুতিপত্র দিতে হয়।
- ব্যাংক ডুপ্লিকেট FDR ইস্যু করে।

গাইড সম্পূর্ণ - পরীক্ষার জন্য শুভকামনা!

JAIBB

Laws and Practice of General Banking

(LPGB)

পূর্ণাঙ্গ দ্বিভাষিক গাইড বই

Complete Bilingual Guidebook

৬ষ্ঠ ব্যাংকিং পেশাদার পরীক্ষা, ২০২৫

6th Banking Professional Examination, 2025

নতুন পরীক্ষার প্যাটার্ন অনুযায়ী সম্পূর্ণ সমাধান

Subject Code: 104 | Full Marks: 100 | Pass Marks: 45 | Time: 3 Hours

পরীক্ষার কাঠামো | Exam Structure

Part | পার্ট	বিষয় | Content	প্রশ্ন | Questions	মার্কস | Marks
Part A	Broad Questions | বিস্তারিত প্রশ্ন	যেকোনো ২টি | Any 2	20×2 = 40
Part B	Mathematical Problem | গাণিতিক সমস্যা	যেকোনো ১টি | Any 1	10×1 = 10
Part C	Problem Solving / Case Study	যেকোনো ১টি | Any 1	20×1 = 20
Part D	Understanding Terminology | পরিভাষা	যেকোনো ৫টি | Any 5	2×5 = 10
Part E	Short Questions | সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	সবগুলো | All 10	2×10 = 20
	মোট | Total		100

Part A — বিস্তারিত প্রশ্ন (Broad Questions)

Broad Questions — Answer any TWO questions

মার্কস: 20×2 = 40 Marks

যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দিন | প্রতিটি প্রশ্ন ২০ মার্কস

প্রশ্ন ১ | Question ১ [মার্কস: ২০ মার্কস]

দেউলিয়া আইন, ১৯৯৭ — Bankruptcy Act, 1997

Bankruptcy Act, 1997

(ক) পাওনাদার কীভাবে মামলা দায়ের করতে পারে? প্রতারণামূলক সম্পত্তি হস্তান্তরে আইনি ব্যবস্থা কী? [১০]

(ক) How can a creditor file a suit under Bankruptcy Act 1997? Legal measures if debtor fraudulently transfers property before bankruptcy?

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

দেউলিয়া আইন, ১৯৯৭ হলো ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির সম্পত্তি আদালতের তত্ত্বাবধানে রাখার আইন।

→ *Bankruptcy Act 1997 is the law placing property of a debt-insolvent person under court supervision.*

আইনি ভিত্তি: Bankruptcy Act, 1997 — Sections 9, 10, 18, 24; Transfer of Property Act, 1882 — Section 53

◆ দেউলিয়ার সংজ্ঞা (Definition of Bankruptcy)

◆ ***Definition of Bankruptcy***

দেউলিয়া বলতে এমন অবস্থাকে বোঝায় যেখানে একজন ব্যক্তি তার ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়েন এবং তার সম্পত্তি আদালতের তত্ত্বাবধানে চলে যায়।

→ *Bankruptcy refers to a state where a person becomes unable to pay debts and his property comes under court supervision.*

◆ পাওনাদারের মামলা দায়েরের শর্ত ও পদ্ধতি (Procedure for Creditor to File Suit)

◆ ***Step-by-Step Procedure***

ধাপ 1: শর্তসমূহ পূরণ করা (Meet Required Conditions)

Step 1: Meet the basic conditions required

- ঋণের পরিমাণ নূন্যতম ১ লক্ষ টাকা হতে হবে **[Bankruptcy Act 1997, Sec 9]**
  → *Minimum debt must be Tk. 1 lakh*
- ঋণ পরিশোধে অক্ষমতা প্রমাণ করতে হবে
  → *Must prove inability to repay debt*
- ঋণের স্বীকৃতি বা আদালতের ডিক্রি থাকতে হবে
  → *Must have acknowledgment of debt or court decree*
- ঋণ পরিশোধের জন্য আইনি নোটিশ পাঠাতে হবে
  → *Must send legal notice demanding repayment*

ধাপ 2: আবেদন দাখিল করা (Filing Application in Court)

Step 2: File application in Bankruptcy Court

- দেউলিয়া আদালতে আবেদন দাখিল করতে হবে
  → *File petition in Bankruptcy Court*
- আবেদনে ঋণের বিবরণ ও প্রমাণ সংযুক্ত করতে হবে
  → *Attach details and evidence of debt*
- আবেদন ফি প্রদান করতে হবে
  → *Pay the required application fee*

ধাপ 3: আদালতের কার্যক্রম (Court Proceedings)

Step 3: Court hears the case

- আদালত নোটিশ জারি করে প্রতিবাদীকে ডাকেন
  → *Court issues notice summoning defendant*
- প্রতিবাদীর বক্তব্য শোনা হয়
  → *Defendant's statement is heard*
- সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হয়
  → *Evidence and testimony are examined*
- আদালত দেউলিয়া ঘোষণা করতে পারেন
  → *Court may declare the person bankrupt*

ধাপ 4: দেউলিয়া ঘোষণার পরিণতি (After Bankruptcy Declaration)

Step 4: Consequences after bankruptcy declaration

- অফিসিয়াল রিসিভার নিযুক্ত হন
  → *Official Receiver is appointed*
- দেনাদারের সকল সম্পত্তি রিসিভারের তত্ত্বাবধানে যায়
  → *All debtor's property goes under Receiver's supervision*
- সম্পত্তি বিক্রি করে পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করা হয়
  → *Property sold to settle creditors' dues*

◆ প্রতারণামূলক হস্তান্তরে আইনি ব্যবস্থা (Legal Measures for Fraudulent Transfer)

◆ *Legal Remedies Against Fraudulent Transfer*

- ব্যবস্থা ১: অবৈধ সম্পত্তি হস্তান্তর বাতিল করা **[Bankruptcy Act 1997, Section 18]**
  → *Measure 1: Cancel the fraudulent property transfer*
  দেউলিয়া ঘোষণার পূর্বে প্রতারণামূলক হস্তান্তর বাতিলযোগ্য। অফিসিয়াল রিসিভার সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে পারেন।
  → *Fraudulent transfers before bankruptcy declaration are voidable. Official Receiver can recover the property.*
- ব্যবস্থা ২: সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ ধারা ৫৩ প্রয়োগ **[TPA 1882, Section 53]**
  → *Measure 2: Apply Section 53 of Transfer of Property Act 1882*
  প্রতারণার উদ্দেশ্যে হস্তান্তর আইনত বাতিলযোগ্য।
  → *Transfer with intent to defraud creditors is voidable in law.*
- ব্যবস্থা ৩: রিসিভার নিয়োগ করে সম্পত্তি সংরক্ষণ
  → *Measure 3: Protect property by appointing Receiver*
- ব্যবস্থা ৪: লুকানো সম্পত্তি তদন্ত করার আদেশ
  → *Measure 4: Court orders investigation to discover hidden property*
- ব্যবস্থা ৫: মিথ্যা তথ্য দিলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ
  → *Measure 5: Providing false information is a punishable offence*

📌 **গুরুত্বপূর্ণ: সম্পত্তির বিবরণ সঠিকভাবে না দিলে দেউলিয়া ব্যক্তি শাস্তি পাবেন। আদালত যেকোনো সময় তদন্ত আদেশ দিতে পারে।**

📌 *Important: If debtor fails to disclose property properly, they face punishment. Court can order investigation at any time.*

(খ) স্বেচ্ছায় দেউলিয়া ঘোষণার শর্ত ও দেউলিয়া ঘোষণার পরিণতি [১০]

(খ) Circumstances for voluntary bankruptcy + consequences for debtor after bankruptcy

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

দেউলিয়া আইনে দেনাদার নিজেও আদালতে আবেদন করে দেউলিয়া ঘোষণা নিতে পারেন।

→ *Under Bankruptcy Act, a debtor can himself apply to court for bankruptcy declaration.*

আইনি ভিত্তি: Bankruptcy Act, 1997 — Sections 9, 10, 24, 31, 36

◆ স্বেচ্ছায় দেউলিয়া ঘোষণার শর্ত (Conditions for Voluntary Bankruptcy)

◆ *Conditions When Debtor Can Voluntarily File*

- শর্ত ১: ঋণের পরিমাণ সম্পত্তির চেয়ে বেশি
  → *Condition 1: Total debt exceeds total assets*
- শর্ত ২: ঋণ পরিশোধে সম্পূর্ণ অক্ষম
  → *Condition 2: Completely unable to repay any debt*
- শর্ত ৩: নিকট ভবিষ্যতে পরিশোধের কোনো সম্ভাবনা নেই
  → *Condition 3: No prospect of repayment in near future*

◆ স্বেচ্ছায় আবেদন প্রক্রিয়া (Process of Voluntary Application)

◆ *How Debtor Files Voluntary Bankruptcy*

ধাপ 1: আবেদন প্রস্তুতি (Application Preparation)

Step 1: Prepare application for court

- সকল পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা দিতে হবে
  → *Provide names and addresses of all creditors*
- সকল সম্পত্তি ও ঋণের বিবরণ দিতে হবে
  → *Provide details of all assets and debts*

ধাপ 2: আদালতে দাখিল (Submit to Court)

Step 2: Submit to Bankruptcy Court

ধাপ 3: আদালতের সিদ্ধান্ত (Court's Decision)

Step 3: Court reviews and decides

◆ দেউলিয়া ঘোষণার পরিণতি (Consequences of Bankruptcy)

◆ *What Happens After Bankruptcy Declaration*

বাংলা পরিণতি	ব্যাখ্যা (বাংলা)	English Consequence	Explanation (English)
১. সম্পত্তি হস্তান্তর	সব সম্পত্তি রিসিভারের কাছে যায়	1. Property Transfer	All property goes to Official Receiver
২. পদমর্যাদা হারানো	কোম্পানির পরিচালক হওয়া যায় না	2. Loss of Status	Cannot be company director
৩. সংসদ নিষেধ	সংসদ সদস্য হওয়া যায় না	3. Parliament Ban	Cannot be Member of Parliament
৪. নতুন ঋণ নিষিদ্ধ	কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে নতুন ঋণ নেওয়া যাবে না	4. New Loan Banned	Cannot take new loan from any institution

৫. পাসপোর্ট স্থগিত	পাসপোর্ট স্থগিত হতে পারে	5. Passport Suspended	Passport may be suspended
৬. আদালতে হাজিরা	আদালতের তলবে হাজির থাকতে হবে	6. Court Attendance	Must attend on court summons
৭. মুক্তির সুযোগ	নির্দিষ্ট সময় পর আবেদন করে মুক্তি পাওয়া সম্ভব	7. Discharge Option	Can apply for discharge after certain period

প্রশ্ন ২ | Question ২ [মার্কস: ২০ মার্কস]

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ — CTR ও STR

Money Laundering Prevention Act 2012 + CTR & STR

(ক) মানি লন্ডারিং-এর সংজ্ঞা ও মিথ্যা তথ্য প্রদানের শাস্তি [১০]

(ক) Define money laundering under MLPA 2012. Punishments for providing false information.

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

মানি লন্ডারিং হলো অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থকে বৈধ দেখানোর প্রক্রিয়া।

→ *Money laundering is the process of making illegally obtained money appear as coming from legitimate sources.*

আইনি ভিত্তি: Money Laundering Prevention Act (MLPA), 2012 — Sections 2(v), 4, 8, 25, 26; BFIU Guidelines

◆ মানি লন্ডারিং-এর সংজ্ঞা (Definition of Money Laundering)

◆ ***Legal Definition under MLPA 2012***

MLPA ২০১২, ধারা ২(ছ) অনুযায়ী: অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তি বৈধ উৎস থেকে অর্জিত বলে প্রদর্শন করা বা অবৈধ অর্থের উৎস, প্রকৃতি, অবস্থান বা মালিকানা গোপন করা।

→ *Per Section 2(cha) MLPA 2012: Showing illegally earned money/property as from legal source OR concealing origin, nature, location or ownership of illegal money.*

◆ মানি লন্ডারিং-এর তিনটি ধাপ (Three Stages)

◆ ***Three Stages of Money Laundering***

ধাপ | Stage	বাংলা নাম	ব্যাখ্যা (বাংলা)	English Name	Explanation
১	স্থাপন (Placement)	অবৈধ অর্থ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রবেশ করানো	Placement	Putting illegal money into financial system
২	স্তরীকরণ (Layering)	জটিল লেনদেনে অর্থের উৎস গোপন করা	Layering	Hiding money trail through complex transactions
৩	সংহতকরণ (Integration)	অর্থ বৈধভাবে অর্থনীতিতে প্রবেশ করানো	Integration	Bringing money back into legitimate economy

◆ মিথ্যা তথ্য প্রদানের শাস্তি (Punishment for False Information)

◆ ***Penalties Under MLPA 2012***

আইনি ভিত্তি: MLPA 2012 — Section 8 (False Information), Section 4 (Money Laundering), Section 7 (Obstruction)

- শাস্তি ১: মিথ্যা তথ্য প্রদান — সর্বোচ্চ ২ বছরের কারাদণ্ড **[MLPA 2012, Sec 8]**
  → *Penalty 1: Providing false info — max 2 years imprisonment*
  অথবা সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড
  → *Or max Tk. 50,000 fine or both punishments*
- শাস্তি ২: প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থতা — সর্বোচ্চ ১ বছরের কারাদণ্ড বা ২৫,০০০ টাকা জরিমানা
  → *Penalty 2: Failure to submit report — max 1 year or Tk. 25,000 fine*
- শাস্তি ৩: মানি লন্ডারিং অপরাধ নিজে করলে — ৪ থেকে ১২ বছরের কারাদণ্ড **[MLPA 2012, Sec 4]**
  → *Penalty 3: Committing money laundering — 4 to 12 years imprisonment*
- শাস্তি ৪: অপরাধে জড়িত অর্থের দ্বিগুণ পর্যন্ত জরিমানা
  → *Penalty 4: Fine up to double the money involved in offence*
- শাস্তি ৫: অবৈধ অর্থ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত
  → *Penalty 5: Confiscation of illegal money and property*

(খ) CTR ও STR — সন্দেহজনক লেনদেনের সূচক ও STR জমা পদ্ধতি [১০]

(খ) CTR & STR — Indicators of suspicious transactions + Procedure to submit STR

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

CTR ও STR হলো মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে ব্যাংকের দুটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টিং হাতিয়ার।

→ *CTR and STR are two important reporting tools banks use to combat money laundering.*

আইনি ভিত্তি: MLPA 2012 — Section 25; BFIU Guidelines; Bangladesh Bank Circular on AML/CFT

বিষয় | Subject	CTR (Cash Transaction Report)	STR (Suspicious Transaction Report)
পূর্ণ নাম	Cash Transaction Report	Suspicious Transaction Report
সংজ্ঞা	নির্দিষ্ট পরিমাণের উপরে নগদ লেনদেনের প্রতিবেদন	সন্দেহজনক যেকোনো লেনদেনের প্রতিবেদন
পরিমাণ সীমা	৭০ লক্ষ টাকার উপরে নগদ লেনদেন	কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই
রিপোর্ট কারণ	স্বয়ংক্রিয় — পরিমাণের উপর ভিত্তিতে	সন্দেহজনক মনে হলেই রিপোর্ট করতে হবে
জমা দেওয়ার স্থান	BFIU (Bangladesh Financial Intelligence Unit)	BFIU-তে সরাসরি
সময়সীমা	লেনদেনের ৩ কার্যদিবসের মধ্যে	সন্দেহ হলে যত দ্রুত সম্ভব

◆ সন্দেহজনক লেনদেনের সূচকসমূহ (Indicators of Suspicious Transaction)

◆ ***Red Flags/Indicators to Watch For***

- সূচক ১: গ্রাহকের আয়ের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বড় নগদ লেনদেন
  → *Indicator 1: Large cash transactions inconsistent with customer's income*
- সূচক ২: একই দিনে একাধিক ছোট ছোট লেনদেন (Structuring)
  → *Indicator 2: Multiple small transactions on same day — Structuring*
- সূচক ৩: পরিচয় প্রদানে অনীহা বা অস্বীকৃতি
  → *Indicator 3: Reluctance or refusal to provide identity*
- সূচক ৪: লেনদেনের উদ্দেশ্য বলতে অস্বীকার
  → *Indicator 4: Refusal to disclose purpose of transaction*
- সূচক ৫: উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশের সাথে অস্বাভাবিক লেনদেন
  → *Indicator 5: Unusual transactions with high-risk countries*
- সূচক ৬: PEP বা তাদের পরিবারের সদস্যদের অস্বাভাবিক লেনদেন
  → *Indicator 6: Unusual transactions by PEPs or their family members*
- সূচক ৭: হঠাৎ অ্যাকাউন্টে বড় অঙ্কের টাকা জমা
  → *Indicator 7: Sudden large deposit in account without explanation*

◆ STR জমা দেওয়ার পদ্ধতি (Step-by-Step STR Submission Procedure)

◆ ***Procedure to Submit STR to BFIU***

ধাপ 1: সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত করা (Identification)

Step 1: Identify the suspicious transaction

- প্রতিষ্ঠানের Compliance Officer রেকর্ড করেন
  → *Compliance Officer records the suspicious transaction*

ধাপ 2: প্রতিবেদন প্রস্তুত করা (Prepare Report)

Step 2: Prepare the STR in prescribed format

- নির্ধারিত ফরম্যাটে STR প্রস্তুত করা
  → *Prepare STR in prescribed BFIU format*
- গ্রাহক ও লেনদেনের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করা
  → *Include customer and transaction details*
- সন্দেহের কারণ উল্লেখ করা
  → *Clearly state the reason for suspicion*

ধাপ 3: অনুমোদন (Approval)

Step 3: Get approval from senior authority

- প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীর অনুমোদন নিতে হবে
  → *Obtain approval from Chief Executive of institution*

ধাপ 4: BFIU-তে জমা দান (Submit to BFIU)

Step 4: Submit to Bangladesh Financial Intelligence Unit

- BFIU-তে অনলাইনে জমা দান করতে হবে
  → *Submit online to BFIU portal*
- লেনদেনের সাথে সাথে বা সর্বোচ্চ ৩ কার্যদিবসের মধ্যে
  → *Immediately or within maximum 3 working days*

ধাপ 5: রেকর্ড সংরক্ষণ (Record Keeping)

Step 5: Keep records for required period

- STR-এর কপি সংরক্ষণ করতে হবে — কমপক্ষে ৫ বছর **[MLPA 2012, Sec 25]**
  → *Keep copy of STR for minimum 5 years*

প্রশ্ন ৩ | Question ৩ [মার্কস: ২০ মার্কস]

নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ ও হেবা/উপহার — Registration Act 1908 & Gift

Registration Act 1908 + Transfer of Property Act 1882 — Gift

(ক) নিবন্ধনের সংজ্ঞা ও বাধ্যতামূলক নিবন্ধন না করলে আইনি পরিণতি [১০]

(ক) Define 'registration' under Registration Act 1908. Legal consequences of non-registration for immovable property.

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

নিবন্ধন হলো দলিলের সত্যতা প্রতিষ্ঠার একটি আইনি প্রক্রিয়া।

→ *Registration is a legal process that establishes the authenticity of a document.*

আইনি ভিত্তি: Registration Act, 1908 — Sections 2(7), 17, 49; Transfer of Property Act 1882 — Section 5

◆ নিবন্ধনের সংজ্ঞা (Definition of Registration)

◆ ***Legal Definition***

নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ ধারা ২(৭) অনুযায়ী: নিবন্ধন বলতে দলিলের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের রেজিস্টার বইতে নথিভুক্ত করাকে বোঝায়।

→ *Per Section 2(7) Registration Act 1908: Registration means entering a transcript/copy of document in the register book of relevant authority.*

◆ বাধ্যতামূলক নিবন্ধনযোগ্য দলিল (Documents Requiring Compulsory Registration)

◆ ***Documents Under Section 17***

আইনি ভিত্তি: Section 17, Registration Act 1908

- (১) বিক্রয় দলিল (Sale Deed) — অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরে
  → *Sale Deed — for transfer of immovable property*
- (২) হেবা দলিল (Gift Deed) — মূল্য ১০০ টাকার বেশি হলে
  → *Gift Deed — if value exceeds Tk. 100*
- (৩) বন্ধক দলিল (Mortgage Deed) — সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে
  → *Mortgage Deed — for loan against property mortgage*
- (৪) লিজ দলিল (Lease Deed) — এক বছরের বেশি মেয়াদের জন্য
  → *Lease Deed — for period exceeding one year*
- (৫) আপোষনামা — মামলার মীমাংসার দলিল
  → *Compromise Decree — settlement of court cases*

◆ নিবন্ধন না করলে আইনি পরিণতি (Legal Consequences of Non-Registration)

◆ ***What Happens if Not Registered***

আইনি ভিত্তি: Section 49, Registration Act 1908

পরিণতি | Consequence	বাংলা ব্যাখ্যা	English Explanation
১. দলিল অকার্যকর	অনিবন্ধিত দলিল কোনো আইনি কার্যকারিতা পায় না	Unregistered document gets no legal effect
২. মালিকানা হস্তান্তর হয় না	অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা পরিবর্তন হয় না	Title of immovable property does not transfer
৩. আদালতে প্রমাণ অগ্রহণযোগ্য	আদালতে প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা যাবে না	Cannot be admitted as evidence in court
৪. দ্বিতীয় ক্রেতার অধিকার	দ্বিতীয় ক্রেতা নিবন্ধন করলে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়	Second buyer who registers gets established rights
৫. ব্যাংক ঋণে বাধা	নিবন্ধিত দলিল ছাড়া ব্যাংক ঋণ পাওয়া কঠিন	Bank loan difficult without registered document

---

(খ) হেবার সংজ্ঞা ও বৈধ হেবার অপরিহার্য উপাদান [১০]

(খ) Define gift. What are the essential elements of a valid gift under the Act?

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

হেবা হলো কোনো বিনিময় ছাড়াই স্বেচ্ছায় সম্পত্তি হস্তান্তরের আইনি প্রক্রিয়া।

→ *Gift is the voluntary transfer of property without any consideration.*

আইনি ভিত্তি: Transfer of Property Act, 1882 — Sections 122, 123, 124, 126, 127

◆ হেবার সংজ্ঞা (Definition of Gift/Heba)

◆ ***Legal Definition — Section 122***

সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ ধারা ১২২ অনুযায়ী: হেবা বলতে কোনো বিদ্যমান সম্পত্তি বিনিময় ছাড়াই স্বেচ্ছায় অন্য ব্যক্তিকে দেওয়াকে বোঝায়।

→ *Section 122 TPA 1882: Gift means voluntary transfer of existing property to another without any consideration.*

◆ বৈধ হেবার অপরিহার্য উপাদান (Essential Elements of a Valid Gift)

◆ ***7 Essential Elements***

উপাদান | Element	বাংলা ব্যাখ্যা	English Explanation	আইনি ধারা | Section
১. দাতা (Donor)	সুস্থ মস্তিষ্কের প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে, স্বেচ্ছায় দিতে হবে	Must be sound-minded adult, must give voluntarily	Sec 122
২. গ্রহীতা (Donee)	যেকোনো ব্যক্তি হতে পারে, অপ্রাপ্তবয়স্কও গ্রহীতা হতে পারে	Any person, even a minor can be donee	Sec 122
৩. বিদ্যমান সম্পত্তি	শুধু বিদ্যমান সম্পত্তি হেবা করা যায়, ভবিষ্যৎ সম্পত্তি নয়	Only existing property can be gifted, not future property	Sec 122
৪. বিনিময়হীনতা	হেবায় কোনো বিনিময় থাকবে না, থাকলে তা বিক্রয় হবে	No consideration in gift, else it becomes a sale	Sec 122
৫. গ্রহণযোগ্যতা	গ্রহীতাকে হেবা গ্রহণ করতে হবে দাতার জীবদ্দশায়	Donee must accept during donor's lifetime	Sec 122
৬. হস্তান্তর	সম্পত্তির মালিকানা প্রকৃতপক্ষে হস্তান্তর হতে হবে	Title of property must actually transfer	Sec 123
৭. নিবন্ধন (অস্থাবরের জন্য)	অস্থাবর সম্পত্তির হেবা বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধিত হতে হবে	Immovable property gift must be compulsorily registered	Sec 123

◆ হেবার একটি সহজ উদাহরণ (Simple Example)

◆ ***Example to Remember***

মি. রহমান তার ছেলেকে রাজশাহীতে ১০ লক্ষ টাকার জমি হেবা করেন। এক্ষেত্রে: দাতা = মি. রহমান, গ্রহীতা = ছেলে, বিনিময় = শূন্য, নিবন্ধন = বাধ্যতামূলক।

→ *Mr. Rahman gifts land worth Tk. 10 lakh in Rajshahi to his son. Here: Donor = Mr. Rahman, Donee = son, Consideration = zero, Registration = mandatory.*

প্রশ্ন ৪ | Question 8 [মার্কস: ২০ মার্কস]

ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্ট ও পজিটিভ পে — Dormant Account & Positive Pay

Dormant Account + Positive Pay + Student & Minor Account Precautions

(ক) ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টের সংজ্ঞা, পরিণতি ও সতর্কতা [১০]

(ক) Define dormant account. Consequences + Precautions for dormant account.

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

ডরম্যান্ট বা নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্ট হলো যে অ্যাকাউন্টে দীর্ঘদিন কোনো লেনদেন হয়নি।

→ *A dormant account is one where no transactions have occurred for a long period of time.*

আইনি ভিত্তি: Bangladesh Bank BRPD Circular No. 26/2008; Bank Company Act 1991, Section 35

◆ ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টের সংজ্ঞা (Definition)

◆ ***Definition per Bangladesh Bank Guidelines***

অ্যাকাউন্টের ধরন | Account Type	ডরম্যান্ট হওয়ার সময়সীমা | Time to Become Dormant
চলতি হিসাব (Current Account)	২ বছর কোনো লেনদেন না হলে | 2 years of no transaction
সঞ্চয় হিসাব (Savings Account)	৩ বছর কোনো লেনদেন না হলে | 3 years of no transaction

◆ ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টের পরিণতি (Consequences)

◆ ***What Happens to Dormant Account***

- পরিণতি ১: লেনদেন সম্পূর্ণ সীমিত — টাকা উঠানো ও জমা বন্ধ
  → *Consequence 1: Transactions fully restricted — withdrawal and deposit suspended*
- পরিণতি ২: চেক পরিশোধ স্থগিত
  → *Consequence 2: Cheque payment suspended*
- পরিণতি ৩: অনলাইন ব্যাংকিং নিষ্ক্রিয়

→ *Consequence 3: Online banking deactivated*

- পরিণতি ৪: পুনরায় চালু করতে শাখা প্রধানের অনুমোদন লাগবে
  → *Consequence 4: Branch manager approval needed to reactivate*
- পরিণতি ৫: ১০ বছর পর আমানত Bangladesh Bank-এ হস্তান্তর **[BCA 1991, Section 35]**
  → *Consequence 5: After 10 years, deposit transferred to Bangladesh Bank*

◆ ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টে সতর্কতা (Precautions)

◆ ***Step-by-Step Precautions***

ধাপ 1: পরিচয় কঠোরভাবে যাচাই করা

Step 1: Strictly verify identity of person claiming to be account holder

- জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট বা জন্ম সনদ যাচাই
  → *Verify NID, passport or birth certificate*

ধাপ 2: CPV (Contact Point Verification) করা

Step 2: Conduct Contact Point Verification

- গ্রাহকের বাসস্থানে সরাসরি যোগাযোগ করে যাচাই
  → *Verify by direct contact at customer's residence*

ধাপ 3: KYC হালনাগাদ করা

Step 3: Update KYC completely

- ছবি, স্বাক্ষর এবং সকল তথ্য হালনাগাদ করতে হবে
  → *Update photo, signature and all information*

ধাপ 4: শাখা প্রধানের অনুমোদন নেওয়া

Step 4: Obtain Branch Manager's written approval

ধাপ 5: পুনরায় চালু হওয়ার পর লেনদেন পর্যবেক্ষণ করা

Step 5: Monitor transactions carefully after reactivation

ধাপ 6: সন্দেহজনক হলে STR দাখিল করা

Step 6: Submit STR if circumstances appear suspicious

(খ) পজিটিভ পে-এর গুরুত্ব ও স্টুডেন্ট ও মাইনর অ্যাকাউন্টে সতর্কতা [১০]

(খ) Why Positive Pay is important + Precautions for Student Account and Minor Account.

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

পজিটিভ পে হলো জালিয়াতি রোধে একটি আধুনিক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা।

→ *Positive Pay is a modern preventive system to combat cheque fraud.*

আইনি ভিত্তি: Bangladesh Bank Circular on Positive Pay; Majority Act, 1875 — Section 3

◆ পজিটিভ পে-এর সংজ্ঞা ও গুরুত্ব (Definition & Importance of Positive Pay)

◆ ***Definition and Why It Matters***

পজিটিভ পে হলো এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে গ্রাহক উচ্চমূল্যের চেক ইস্যুর আগে ব্যাংককে চেকের বিবরণ জানান, যাতে ব্যাংক পরবর্তীতে তা যাচাই করে প্রদান করতে পারে।

→ *Positive Pay is a system where customer informs bank in advance about high-value cheque details, enabling bank to verify before payment.*

- গুরুত্ব ১: জাল চেক প্রদান রোধ করে — চেকের তথ্য মিলিয়ে দেখা হয়
  → *Importance 1: Prevents forged cheque payment — cheque details are verified*
- গুরুত্ব ২: গ্রাহকের অর্থ সুরক্ষিত থাকে
  → *Importance 2: Customer's money remains protected*
- গুরুত্ব ৩: ব্যাংকের ঝুঁকি কমে এবং প্রতারণামূলক দাবি থেকে রক্ষা পায়
  → *Importance 3: Bank's risk reduces, protection from fraudulent claims*
- গুরুত্ব ৪: বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশনা — ৫ লক্ষ টাকার উপরে চেকের জন্য বাধ্যতামূলক
  → *Importance 4: BB directive — mandatory for cheques above Tk. 5 lakh*

◆ স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলার সতর্কতা (Precautions for Student Account)

◆ ***Step-by-Step Precautions***

বিষয় | Point	স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট (বাংলা)	Student Account (English)
বয়স সীমা	সাধারণত ১৮ বছর পর্যন্ত	Usually up to 18 years of age
পরিচয় প্রমাণ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আইডি কার্ড, জন্ম সনদ	Educational institution ID, birth certificate
অভিভাবক	অভিভাবকের সাথে যৌথভাবে বা অভিভাবকের স্বাক্ষরে	Jointly with guardian or guardian's signature
লেনদেন সীমা	নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে লেনদেন	Transactions within specified limit only

ওভারড্রাফট	ওভারড্রাফট সুবিধা নেই	No overdraft facility
১৮ হলে	সাধারণ অ্যাকাউন্টে রূপান্তর	Convert to regular account at age 18

◆ মাইনর অ্যাকাউন্ট খোলার সতর্কতা (Precautions for Minor Account)

◆ *Precautions per Law*

⚖️ **আইনি ভিত্তি: Majority Act, 1875 — Section 3; NI Act 1881 — Section 26**

বিষয় | Point	মাইনর অ্যাকাউন্ট (বাংলা)	Minor Account (English)
সংজ্ঞা	১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তি (মেজরিটি আইন, ১৮৭৫ ধারা ৩)	Person below 18 years (Majority Act 1875, Section 3)
অ্যাকাউন্ট পরিচালনা	পিতা/মাতা বা আইনি অভিভাবকের স্বাক্ষরে পরিচালিত	Operated by father/mother or legal guardian's signature
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	জন্ম সনদ, অভিভাবকের NID ও ছবি, সম্পর্কের প্রমাণ	Birth certificate, guardian's NID & photo, proof of relationship
চেক ইস্যু	নাবালক নিজে চেক ইস্যু করতে পারবে না	Minor cannot issue cheque independently
ঋণের জামানত	ঋণের জামানত দিতে পারবে না	Cannot provide guarantee for loan
দায়মুক্তি	NI Act অনুযায়ী নাবালকের বিরুদ্ধে দায় আদায় হয় না	Cannot enforce liability against minor per NI Act
১৮ হলে	নিজ নামে স্থানান্তর, নতুন স্বাক্ষর কার্ড ও KYC আপডেট	Transfer to own name, new signature card & KYC update at 18

Part B — গাণিতিক সমস্যা (Mathematical Problem)

Mathematical Problem — Answer any ONE question

মার্কস: 10×1 = 10 Marks

যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দিন

প্রশ্ন ৫ | Question ৫ [মার্কস: ১০ মার্কস]

FDR সুদ হিসাব (Fixed Deposit Receipt Interest Calculation)

Calculate interest payable on FDR

প্রশ্ন: একজন গ্রাহক ১০ লক্ষ টাকার ৬ মাসের FDR-এর উপর সুদ জানতে চান। বার্ষিক সুদের হার ১০%। মেয়াদ শেষে প্রদেয় সুদের পরিমাণ নির্ণয় করুন।

Question: A customer wants to know interest on FDR of BDT 10 lakh for 6 months at 10% per annum. Calculate interest payable at maturity.

◈ **সূত্র (Formula): সরল সুদ = (মূলধন × হার × সময়) ÷ ১০০**

◈ ***Formula: Simple Interest = (Principal × Rate × Time) ÷ 100***

◆ প্রদত্ত তথ্য (Given Information)

◆ *Given:*

তথ্য | Information	বাংলা মান	English Value
মূলধন (Principal = P)	১০,০০,০০০ টাকা	BDT 10,00,000
সুদের হার (Rate = R)	১০% বার্ষিক	10% per annum
সময় (Time = T)	৬ মাস = ০.৫ বছর	6 months = 0.5 year

◆ ধাপে ধাপে সমাধান (Step-by-Step Solution)

◆ *Calculation Steps*

ধাপ 1: সূত্র প্রয়োগ করি

Step 1: Apply the formula

সরল সুদ = (P × R × T) ÷ ১০০ = (১০,০০,০০০ × ১০ × ০.৫) ÷ ১০০

→ *Simple Interest = (P × R × T) ÷ 100 = (10,00,000 × 10 × 0.5) ÷ 100*

ধাপ 2: মধ্যবর্তী হিসাব

Step 2: Intermediate calculation

= (১০,০০,০০০ × ৫) ÷ ১০০ = ৫০,০০,০০০ ÷ ১০০
→ *= (10,00,000 × 5) ÷ 100 = 50,00,000 ÷ 100*

ধাপ 3: চূড়ান্ত উত্তর
Step 3: Final Answer

সুদ = ৫০,০০০ টাকা | Interest = BDT 50,000

মোট পরিশোধযোগ্য = ১০,০০,০০০ + ৫০,০০০ = ১০,৫০,০০০ টাকা

Total Payable = 10,00,000 + 50,000 = BDT 10,50,000

📌 **গুরুত্বপূর্ণ:** ⚠ **সাবধান: সময়কে বছরে রূপান্তর করতে ভুলবেন না! ৬ মাস = ৬/১২ = ০.৫ বছর।**
📌 *Important: ⚠ Caution: Don't forget to convert time to years! 6 months = 6/12 = 0.5 year.*

প্রশ্ন ৬ | Question ৬ [মার্কস: ১০ মার্কস]

মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত (Capital Adequacy Ratio — CAR)

Calculate CAR and assess regulatory compliance

প্রশ্ন: ABC Bank-এর তথ্য: Tier-1 Capital = ১৫০০ কোটি, Tier-2 Capital = ৫০০ কোটি, Deductions = ২০০ কোটি, Total RWA = ১৮০০০ কোটি টাকা। CAR নির্ণয় করুন এবং নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করুন।

◈ **সূত্র (Formula): CAR = (মোট মূলধন ÷ মোট ঝুঁকি-ভারিত সম্পদ) × ১০০**
◈ ***Formula: CAR = (Total Eligible Capital ÷ Total Risk Weighted Assets) × 100***

যেখানে: মোট মূলধন = Tier-1 Capital + Tier-2 Capital − Deductions
→ *Where: Total Capital = Tier-1 Capital + Tier-2 Capital − Deductions*

◆ প্রদত্ত তথ্য (Given Information)

◆ ***Given:***

তথ্য | Item	পরিমাণ (কোটি টাকা) | Amount (BDT Crore)
Tier-1 Capital	১৫০০ কোটি | BDT 1500 crore
Tier-2 Capital	৫০০ কোটি | BDT 500 crore
Deductions from Capital	২০০ কোটি | BDT 200 crore
Total Risk Weighted Assets (RWA)	১৮০০০ কোটি | BDT 18000 crore

◆ ধাপে ধাপে সমাধান (Step-by-Step Solution)

◆ ***Calculation Steps***

ধাপ 1: মোট যোগ্য মূলধন নির্ণয় করি
Step 1: Calculate Total Eligible Capital

মোট মূলধন = Tier-1 + Tier-2 − Deductions = ১৫০০ + ৫০০ − ২০০ = ১৮০০ কোটি টাকা
→ *Total Capital = 1500 + 500 − 200 = BDT 1800 crore*

ধাপ 2: CAR গণনা করি
Step 2: Calculate CAR

CAR = (১৮০০ ÷ ১৮০০০) × ১০০ = ০.১০ × ১০০ = ১০%
→ *CAR = (1800 ÷ 18000) × 100 = 0.10 × 100 = 10%*

ABC Bank-এর CAR = 10%

◆ নিয়ন্ত্রক সম্মতি বিশ্লেষণ (Regulatory Compliance Assessment)

◆ ***Assessment per Bangladesh Bank Guidelines***

নিয়ন্ত্রক মান | Regulatory Requirement	বাংলাদেশ ব্যাংকের ন্যূনতম সীমা	ABC Bank-এর অনুপাত	অবস্থা | Status
Total CAR (Capital Conservation Buffer সহ)	১২.৫%	১০%	✕ নীচে | Below
Tier-1 Capital Ratio	৬%	(১৫০০-২০০)÷১৮০০০ × ১০০ = ৭.২%	☑ উপরে | Above

📌 **গুরুত্বপূর্ণ: ABC Bank-এর CAR (১০%) নির্ধারিত ন্যূনতম সীমা (১২.৫%)-এর নিচে। ব্যাংককে মূলধন বাড়াতে হবে অথবা RWA কমাতে হবে।**
📌 *Important: ABC Bank's CAR (10%) is below minimum required (12.5%). Bank must increase capital or reduce RWA.*

Part C — সমস্যা সমাধান / কেস স্টাডি (Problem Solving)

Problem Solving / Case Study — Solve any ONE case

মার্কস: 20×1 = 20 Marks

যেকোনো একটি কেস সমাধান করুন

প্রশ্ন ৭ — কেস ১ | Question ৭ — কেস ১ [মার্কস: ২০ মার্কস]

চেক অসম্মান — নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট আইন, ১৮৮১ ধারা ১৩৮

Case-1: Cheque Dishonor under NI Act, 1881 — Section 138

ঘটনার পটভূমি (Background Facts)

তারিখ | Date	ঘটনা | Event
১০ জানুয়ারি ২০২৪	মি. করিম ইকবাল ট্রেডার্সকে ৩,০০,০০০ টাকার চেক ইস্যু করেন (ABC Bank-এ আঁকা)
১১ জানুয়ারি ২০২৪	ইকবাল ট্রেডার্স চেক উপস্থাপন করে
১৩ জানুয়ারি ২০২৪	চেক 'অপর্যাপ্ত তহবিল' কারণে ফেরত আসে
১৭ জানুয়ারি ২০২৪	ইকবাল ট্রেডার্স ধারা ১৩৮ অনুযায়ী লিখিত নোটিশ পাঠায়
১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	নোটিশের মেয়াদ শেষ (১৭ জানুয়ারি + ১৫ দিন = ১ ফেব্রুয়ারি)
৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	মি. করিম পরিশোধ না করায় ধারা ১৩৮-এ ফৌজদারি মামলা দায়ের

কেস ফ্লো: ঘটনা → সমস্যা → আইন → প্রয়োগ → সিদ্ধান্ত

Cheque Issued → Dishonoured → Notice Sent → Not Paid → Case Filed → Court Decision

(i) ধারা ১৩৮-এর অপরাধ গঠনের শর্তসমূহ — এই ঘটনায় সব শর্ত পূরণ হয়েছে কি? [৫]

(i) Essential conditions for Section 138 offence — Do facts satisfy all conditions?

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

আইনি ভিত্তি: Negotiable Instruments Act (NI Act), 1881 — Section 138 (Dishonour of Cheque)

শর্ত | Condition	আইনি দাবি | Legal Requirement	এই ঘটনায় | In This Case	পূরণ হয়েছে? | Met?
১. বৈধ চেক	অবশ্যই একটি বৈধ চেক হতে হবে	বৈধ চেক ছিল (ABC Bank)	✅ হ্যাঁ
২. ঋণ পরিশোধের জন্য ইস্যু	ঋণ বা দায়বদ্ধতা পরিশোধার্থে হতে হবে	পণ্যের ৩ লক্ষ টাকার জন্য ইস্যু	✅ হ্যাঁ
৩. সময়মতো উপস্থাপন	ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ মাসের মধ্যে	পরদিনই উপস্থাপন (১১ জানুয়ারি)	✅ হ্যাঁ
৪. অপর্যাপ্ত তহবিলে ফেরত	ব্যাংক অপর্যাপ্ত তহবিলে ফেরত দিতে হবে	'Insufficient Funds' কারণে ফেরত	✅ হ্যাঁ
৫. ৩০ দিনের মধ্যে নোটিশ	ফেরতের ৩০ দিনের মধ্যে লিখিত নোটিশ	৪ দিনের মধ্যে নোটিশ (১৭ জানুয়ারি)	✅ হ্যাঁ
৬. ১৫ দিনে পরিশোধ না করা	নোটিশের ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ না করা	মি. করিম পরিশোধ করেননি	✅ হ্যাঁ

✅ **সিদ্ধান্ত: ধারা ১৩৮-এর সব ৬টি শর্ত পূরণ হয়েছে। এটি ধারা ১৩৮-এর অধীনে একটি পূর্ণ অপরাধ।**

✅ *Conclusion: All 6 conditions of Section 138 are satisfied. This constitutes a complete offence under Section 138.*

(ii) ইকবাল ট্রেডার্স কি আইনি পদ্ধতি মেনে চলেছে? সময়সীমা গণনা করে দেখাও। [৫]

(ii) Did Iqbal Traders follow legal procedure? Show with timeline calculations.

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

ঘটনা | Event	তারিখ | Date	আইনি সীমা | Legal Limit	মেনে চলা হয়েছে? | Complied?
চেক ইস্যু	১০ জানুয়ারি ২০২৪	—	—
চেক উপস্থাপন	১১ জানুয়ারি ২০২৪	৬ মাসের মধ্যে	✅ মাত্র ১ দিন পর

চেক ফেরত	১৩ জানুয়ারি ২০২৪	—	—
নোটিশ পাঠানো	১৭ জানুয়ারি ২০২৪	ফেরতের ৩০ দিনের মধ্যে	✅ ৪ দিনের মধ্যে
নোটিশের মেয়াদ শেষ	১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	নোটিশ পাঠানোর ১৫ দিন পরে	—
মামলা দায়ের	৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	মেয়াদ শেষের পরে	✅ সঠিক সময়ে

✅ **সিদ্ধান্ত: ইকবাল ট্রেডার্স সব আইনি পদ্ধতি সঠিকভাবে এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করেছে।**

(iii) মি. করিমের আইনি পরিণতি ও সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা [৫]

(iii) Legal consequences for Mr. Karim + possible defences he can raise

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

আইনি ভিত্তি: NI Act 1881, Section 138 — Punishment; Sections 139, 140 — Defences

◆ মি. করিমের আইনি পরিণতি (Legal Consequences)

◆ ***What Punishment Faces Mr. Karim***

- শাস্তি ১: সর্বোচ্চ ১ বছরের কারাদণ্ড **[NI Act, Section 138]**
  → *Punishment 1: Maximum 1 year imprisonment*
- শাস্তি ২: চেকের দ্বিগুণ পরিমাণ পর্যন্ত জরিমানা (সর্বোচ্চ ৬,০০,০০০ টাকা)
  → *Punishment 2: Fine up to double cheque amount (max Tk. 6,00,000)*
- শাস্তি ৩: উভয় দণ্ড একসাথে হতে পারে
  → *Punishment 3: Both punishments can be imposed simultaneously*

◆ মি. করিমের সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা (Possible Defences)

◆ ***Defences Available to Mr. Karim***

- প্রতিরক্ষা ১: চেক হুমকির মুখে ইস্যু হয়েছিল — প্রমাণ করতে হবে **[NI Act, Section 139]**
  → *Defence 1: Cheque issued under threat — must be proved*
- প্রতিরক্ষা ২: প্রকৃত ঋণ বা দায়বদ্ধতা ছিল না
  → *Defence 2: No actual debt or liability existed*
- প্রতিরক্ষা ৩: নোটিশ সঠিকভাবে প্রাপ্ত হয়নি
  → *Defence 3: Notice was not properly received*
- প্রতিরক্ষা ৪: চেক জালিয়াতি হয়েছে বা পরিবর্তন করা হয়েছে
  → *Defence 4: Cheque was forged or materially altered*

(iv) ধারা ১৩৮-এর মামলা ব্যর্থ হলে ইকবাল ট্রেডার্সের বিকল্প আইনি পথ [৫]

(iv) If Section 138 fails, alternative legal options for Iqbal Traders to recover debt

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

বিকল্প পথ | Alternative	আইন | Law	বাংলা বিবরণ	English Explanation
১. দেওয়ানি মামলা	Contract Act 1872	অর্থ আদালতে মামলা করে চেকের পরিমাণ + সুদ দাবি করা	Civil suit in money court for cheque amount + interest
২. অর্থঋণ আদালত	Artha Rin Adalat Ain 2003	অর্থঋণ আদালতে মামলা দায়ের করে ঋণ আদায়	File suit in Artha Rin Adalat for debt recovery
৩. দেউলিয়া আইন	Bankruptcy Act 1997	মি. করিমকে দেউলিয়া ঘোষণার আবেদন করা	Apply to declare Mr. Karim bankrupt
৪. মধ্যস্থতা/আপোষ	ADR Provisions	আদালতের বাইরে সমঝোতার মাধ্যমে অর্থ উদ্ধার	Recover money through out-of-court settlement

প্রশ্ন ৮ — কেস ২ | Question ৮ — কেস ২ [মার্কস: ২০ মার্কস]

ইচ্ছাকৃত খেলাপি — M/S Skyscraper Ltd.

Case-2: Willful Default by M/S Skyscraper Ltd.

ঘটনার পটভূমি (Case Background)

তথ্য | Information	বিবরণ | Details
ঋণগ্রহীতা | Borrower	M/S Skyscraper Ltd. — একটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানি
ঋণের পরিমাণ | Loan	৫০০ কোটি টাকা — ABC Bank থেকে (২০২০ সালে)
উদ্দেশ্য | Purpose	ঢাকায় বাণিজ্যিক রিয়েল এস্টেট প্রজেক্ট উন্নয়ন
সমস্যা ১	মধ্য ২০২৩-এ ঋণ পরিশোধে খেলাপি
সমস্যা ২	ঋণের বড় অংশ অন্য ব্যবসায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে
সমস্যা ৩	পরিবারের কোম্পানিতে অর্থ স্থানান্তর করেছে পরিচালকরা
সমস্যা ৪	প্রজেক্ট সাইটে কোনো নির্মাণ কার্যক্রম নেই
সমস্যা ৫	খেলাপি হওয়ার পরেও পরিচালকরা বিলাসবহুল জীবনযাপন করছেন

(i) বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী ইচ্ছাকৃত খেলাপির সংজ্ঞা [৫]

(i) Define willful defaulter as per Bangladesh Bank guidelines

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

আইনি ভিত্তি: Bank Company Act 1991 (Amendment 2023); Bangladesh Bank BRPD Circular on Willful Defaulter

ইচ্ছাকৃত খেলাপি হলো এমন ঋণগ্রহীতা যিনি আর্থিক সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ করেন না এবং/অথবা ঋণের অর্থ উদ্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করে অন্যত্র সরিয়ে নেন।

→ *A willful defaulter is a borrower who, despite having financial capability, deliberately refuses to repay and/or diverts loan funds from the intended purpose.*

◆ ইচ্ছাকৃত খেলাপির বৈশিষ্ট্য (Characteristics)

◆ ***When is Someone a Willful Defaulter?***

- (১) সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণ পরিশোধ না করা
  → *(1) Deliberately not repaying despite having financial capability*
- (২) ঋণের অর্থ উদ্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করে সরিয়ে নেওয়া
  → *(2) Diverting loan funds from the stated/intended purpose*
- (৩) ব্যাংকের অনুমতি ছাড়াই জামানত বিক্রি বা নষ্ট করা
  → *(3) Selling or damaging collateral without bank's permission*
- (৪) মিথ্যা তথ্য দিয়ে ঋণ গ্রহণ করা
  → *(4) Obtaining loan using fraudulent information*
- (৫) পরিচালকরা পারিবারিক কোম্পানিতে ঋণের অর্থ স্থানান্তর করা
  → *(5) Directors transferring loan funds to family-owned companies*

(ii) ABC Bank কোন কোন কারণে M/S Skyscraper Ltd.-কে ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঘোষণা করেছে? [৫]

(ii) Identify and explain actions by ABC Bank that justify classification as willful defaulter

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

প্রমাণ | Evidence Found	ইচ্ছাকৃত খেলাপির সংজ্ঞার সাথে সম্পর্ক | Link to Definition
ঋণের অর্থ অন্য ব্যবসায় সরানো হয়েছে	সংজ্ঞা শর্ত (২): ঋণের অর্থ উদ্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা
পারিবারিক কোম্পানিতে অর্থ স্থানান্তর	সংজ্ঞা শর্ত (৫): পরিচালকদের আত্মীয়দের কোম্পানিতে অর্থ পাঠানো
প্রজেক্ট সাইটে কোনো নির্মাণ নেই	ঋণের উদ্দেশ্য (রিয়েল এস্টেট প্রজেক্ট) পূরণ হয়নি
বিলাসবহুল জীবনযাপন অব্যাহত	সংজ্ঞা শর্ত (১): সক্ষমতা আছে কিন্তু পরিশোধ করছেন না

(iii) ইচ্ছাকৃত খেলাপি চিহ্নিত হলে M/S Skyscraper Ltd.-এর ভবিষ্যৎ ব্যবসায়ের উপর প্রভাব [৫]

(iii) Impact on M/S Skyscraper Ltd.'s future operations after willful defaulter classification

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

- প্রভাব ১: নতুন কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ পাবে না
  → *Impact 1: Cannot get loan from any bank or financial institution*

- প্রভাব ২: CIB রিপোর্টে ইচ্ছাকৃত খেলাপি হিসেবে তালিকাভুক্ত
  → *Impact 2: Listed as willful defaulter in CIB report*
- প্রভাব ৩: কোম্পানির পরিচালকরা অন্য কোনো ব্যাংকের পরিচালক হতে পারবে না
  → *Impact 3: Directors cannot be directors of any other bank*
- প্রভাব ৪: কোম্পানির নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হবে
  → *Impact 4: Company name published in official gazette*
- প্রভাব ৫: বিদেশ ভ্রমণে বাধা আসতে পারে
  → *Impact 5: Foreign travel may be restricted*
- প্রভাব ৬: ব্যবসায়িক সুনাম সম্পূর্ণ নষ্ট — অংশীদার ও বিনিয়োগকারীরা সরে যাবে
  → *Impact 6: Business reputation destroyed — partners and investors will leave*

(iv) M/S Skyscraper Ltd.-এর পরিচালকরা কি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী? যুক্তি দাও। [৫]

(iv) Should directors of M/S Skyscraper Ltd. be held personally liable? Justify.

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

আইনি ভিত্তি: Bank Company Act 1991 (Amendment 2023); Companies Act 1994; BRPD Guidelines

হ্যাঁ — পরিচালকরা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন। কারণসমূহ:

YES — Directors should be held personally liable. Reasons:

- কারণ ১: পরিচালকরা ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণের অর্থ সরিয়েছেন — এটি প্রত্যক্ষ জালিয়াতি
  → *Reason 1: Directors deliberately diverted funds — this is direct fraud*
- কারণ ২: পারিবারিক কোম্পানিতে অর্থ সরানো — স্বার্থসংঘাত ও ফিডুশিয়ারি দায়িত্ব লঙ্ঘন
  → *Reason 2: Diverting to family companies — conflict of interest & breach of fiduciary duty*
- কারণ ৩: ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ (সংশোধন ২০২৩) অনুযায়ী পরিচালকরা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হতে পারেন
  → *Reason 3: Per BCA 1991 (Amendment 2023), directors can be personally liable*
- কারণ ৪: ঋণ গ্রহণের সময় মিথ্যা তথ্য দিয়ে থাকলে ফৌজদারি দায় আসতে পারে
  → *Reason 4: If false information given at loan time, criminal liability can follow*
- কারণ ৫: এটি 'Piercing the Corporate Veil'-এর একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র
  → *Reason 5: This is an appropriate case for 'Piercing the Corporate Veil' doctrine*

Part D — পরিভাষা বোঝা (Understanding Terminology)

Understanding Terminology — Answer any FIVE

মার্কস: 2×5 = 10 Marks

যেকোনো পাঁচটির উত্তর দিন

প্রশ্ন ৯ | Question ৯ [মার্কস: ২×৫=১০ মার্কস]

তুলনা ও পার্থক্য (Compare & Contrast — Any 5 of 8)

Compare and contrast between any five of the following

◆ (ক) ইম্প্রেসড স্ট্যাম্প বনাম এম্বসড স্ট্যাম্প

◆ (a) Impressed Stamp vs Embossed Stamp

বিষয় | Basis	ইম্প্রেসড স্ট্যাম্প | Impressed Stamp	এম্বসড স্ট্যাম্প | Embossed Stamp
সংজ্ঞা	সীলমোহর দ্বারা দলিলে স্ট্যাম্প অঙ্কিত করা	উত্তল-অবতল চিহ্ন দ্বারা স্ট্যাম্প প্রদান
পদ্ধতি	কালি ও সীলমোহর দিয়ে মুদ্রিত	উত্তল-অবতল যন্ত্র দিয়ে চাপ দিয়ে তৈরি
দৃশ্যমানতা	স্পষ্টভাবে দেখা যায়	স্পর্শে বোঝা যায়, সামনে থেকে কম স্পষ্ট
ব্যবহার	সাধারণ আইনি দলিলে	বিশেষ ও নিরাপত্তাসম্পন্ন দলিলে
নমনীয়তা	সহজে তৈরি করা যায়	বিশেষ যন্ত্র প্রয়োজন

◆ (খ) গ্যারান্টি বনাম ইনডেমনিটি

◆ (b) Guarantee vs Indemnity

আইনি ভিত্তি: Contract Act 1872 — Sections 124 (Indemnity), 126 (Guarantee)

বিষয় | Basis	গ্যারান্টি | Guarantee	ইনডেমনিটি | Indemnity
সংজ্ঞা	তৃতীয় পক্ষের দায় পরিশোধের প্রতিশ্রুতি	ক্ষতি থেকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি
পক্ষের সংখ্যা	তিন পক্ষ: মূল ঋণী, জামানতকারী, পাওনাদার	দুই পক্ষ: Indemnifier ও Indemnified

দায়ের প্রকৃতি	গৌণ দায় (তৃতীয় পক্ষ না দিলে)	প্রধান দায় (সরাসরি)
উদ্দেশ্য	ঋণের নিরাপত্তা প্রদান	ক্ষতি থেকে সুরক্ষা
আইনি ধারা	Contract Act 1872, Section 126	Contract Act 1872, Section 124
উদাহরণ	ব্যাংক ঋণের জন্য তৃতীয় পক্ষের গ্যারান্টি	FDR হারানো হলে Indemnity Bond দিয়ে নতুন FDR

◆ (গ) নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট বনাম ভস্ট্রো অ্যাকাউন্ট

◆ *(c) Nostro Account vs Vostro Account*

বিষয় | Basis	নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট | Nostro Account	ভস্ট্রো অ্যাকাউন্ট | Vostro Account
সংজ্ঞা	বিদেশি ব্যাংকে রাখা আমাদের অ্যাকাউন্ট	আমাদের ব্যাংকে রাখা বিদেশি ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট
অর্থ	Nostro = 'আমাদের' (ইতালীয় শব্দ)	Vostro = 'তোমাদের' (ইতালীয় শব্দ)
মুদ্রা	বিদেশি মুদ্রায় পরিচালিত	স্থানীয় মুদ্রায় পরিচালিত
দৃষ্টিকোণ	আমাদের ব্যাংকের দৃষ্টিতে	বিদেশি ব্যাংকের দৃষ্টিতে
উদ্দেশ্য	বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ ও বিদেশী পেমেন্ট	বাংলাদেশে কার্যক্রমের জন্য বিদেশি ব্যাংক
উদাহরণ	Sonali Bank-এর নিউ ইয়র্কে Dollar Account	NYC Bank-এর Sonali Bank-এ Taka Account

◆ (ঘ) ফিক্সড চার্জ বনাম ফ্লোটিং চার্জ

◆ *(d) Fixed Charge vs Floating Charge*

বিষয় | Basis	ফিক্সড চার্জ | Fixed Charge	ফ্লোটিং চার্জ | Floating Charge
সংজ্ঞা	নির্দিষ্ট সম্পত্তির উপর বন্ধক	পরিবর্তনশীল সম্পত্তির উপর বন্ধক
সম্পত্তির ধরন	স্থাবর সম্পত্তি (জমি, ভবন)	চলমান মজুদ, দেনা, পণ্য
দখল	গ্রাহক দখল রাখতে পারেন না	গ্রাহক দখল ও বিক্রি করতে পারেন
নিশ্চয়তা	ব্যাংকের জন্য বেশি নিরাপদ	ব্যাংকের জন্য কম নিরাপদ
ঋণ পরিশোধ না হলে	তাৎক্ষণিক সম্পত্তি বিক্রি সম্ভব	Crystallise হওয়ার পর বিক্রি সম্ভব

◆ (ঙ) প্লেজ বনাম হাইপোথিকেশন

◆ *(e) Pledge vs Hypothecation*

আইনি ভিত্তি: Contract Act 1872 — Section 172 (Pledge); Banking Practice (Hypothecation)

বিষয় | Basis	প্লেজ | Pledge (বন্ধক)	হাইপোথিকেশন | Hypothecation
সংজ্ঞা	ঋণের বিপরীতে সম্পদের দখল ব্যাংকে হস্তান্তর	ঋণের বিপরীতে জামানত কিন্তু দখল গ্রাহকের কাছে থাকে
দখল	ব্যাংকের কাছে সম্পদের দখল থাকে	গ্রাহকের কাছে দখল থাকে
সম্পদের ধরন	স্থাবর বা মূল্যবান সম্পদ	চলমান পণ্য, স্টক, ইনভেন্টরি
বিক্রয় অধিকার	আদালত ছাড়াই বিক্রি করা যায়	আদালতের অনুমতি প্রয়োজন
ব্যাংকের ঝুঁকি	ঝুঁকি কম (দখল আছে)	ঝুঁকি বেশি (দখল নেই)
আইনি ভিত্তি	Contract Act 1872, Sec 172	ব্যাংকিং প্রথা ও Contract Act

◆ (চ) ব্রড মানি বনাম ন্যারো মানি

◆ *(f) Broad Money vs Narrow Money*

বিষয় | Basis	ব্রড মানি | Broad Money (M2)	ন্যারো মানি | Narrow Money (M1)
সংজ্ঞা	অর্থ সরবরাহের বিস্তৃত পরিমাপ	অর্থ সরবরাহের সংকীর্ণ পরিমাপ
অন্তর্ভুক্তি	নগদ + চেকিং আমানত + সঞ্চয় + FDR	শুধু নগদ + চেকিং আমানত
তারল্য	তুলনামূলক কম তরল	অত্যন্ত তরল সম্পদ
পরিধি	বেশি ব্যাপক	সংকীর্ণ পরিধি

কেন্দ্রীয় ব্যাংক	মুদ্রানীতিতে M2 ব্যবহার হয়	তাৎক্ষণিক অর্থ প্রবাহ পরিমাপে M1 ব্যবহার

◆ (ছ) মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন বনাম আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন

◆ *(g) MOA vs AOA*

আইনি ভিত্তি: Companies Act 1994 — Sections 5 (MOA), 17 (AOA)

বিষয় | Basis	MOA (মেমোরান্ডাম)	AOA (আর্টিকেলস)
সংজ্ঞা	কোম্পানির সংবিধান — মূল লক্ষ্য ও সীমা নির্ধারণ	কোম্পানির পরিচালনা বিধিমালা
বিষয়বস্তু	নাম, রেজিস্টার, উদ্দেশ্য, দায়, মূলধন	পরিচালক নির্বাচন, সভা, ভোট, শেয়ার
গুরুত্ব	বাইরের জগতের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ	ভেতরের পরিচালনা নির্ধারণ
সীমা	MOA-এর বাইরে কাজ = Ultra Vires (বাতিল)	MOA-এর সীমার মধ্যে থাকতে হবে
পরিবর্তন	কঠিন — বিশেষ প্রস্তাব লাগে	তুলনামূলক সহজ
আইনি ধারা	Companies Act 1994, Section 5	Companies Act 1994, Section 17

◆ (জ) CRR বনাম SLR

◆ *(h) CRR vs SLR*

আইনি ভিত্তি: Bank Company Act 1991 — Section 25 (CRR), Section 33 (SLR)

বিষয় | Basis	CRR (ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও)	SLR (স্ট্যাচুটরি লিকুইডিটি রেশিও)
পূর্ণ নাম	Cash Reserve Ratio	Statutory Liquidity Ratio
সংজ্ঞা	বাণিজ্যিক ব্যাংককে নগদ হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রাখতে হওয়া রিজার্ভ	তরল সম্পদ হিসেবে রাখতে হওয়া মোট রিজার্ভ
অন্তর্ভুক্তি	শুধু নগদ অর্থ	নগদ + সরকারি সিকিউরিটি + সোনা
উদ্দেশ্য	ব্যাংকের তারল্য নিশ্চিত করা	আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা
বাংলাদেশে হার	পরিবর্তনশীল (BB নির্ধারণ করে)	পরিবর্তনশীল (BB নির্ধারণ করে)
আইনি ধারা	BCA 1991, Section 25	BCA 1991, Section 33

Part E — সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Questions)

Short Questions — Answer ALL 10 questions

মার্কস: 2×10 = 20 Marks

সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিন | প্রতিটি প্রশ্ন ২ মার্কস

প্রশ্ন ১০ | Question ১০ [মার্কস: ২×১০=২০ মার্কস]

সকল সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর (All Short Questions)

Answer briefly — maximum 2 lines each

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার পেইড-আপ মূলধন ও সংরক্ষণের কত শতাংশ পর্যন্ত অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন বা ধারণ করতে পারে?

(a) Per BB guidelines, what % of paid-up capital and reserves can a financial institution hold as immovable property?

উত্তর: বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী, একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার পেইড-আপ মূলধন ও সংরক্ষণের সর্বোচ্চ ২৫% পর্যন্ত অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন বা ধারণ করতে পারে।

Answer: Per Bangladesh Bank guidelines, a financial institution can acquire or hold immovable property up to maximum 25% of its paid-up capital and reserves.

(খ) অর্থঋণ আদালতে মামলা দায়েরের ন্যূনতম মূল্য কত?

(b) What is the minimum monetary value of a suit that can be filed in the Artha Rin Adalat?

উত্তর: অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুযায়ী অর্থঋণ আদালতে মামলা দায়েরের ন্যূনতম মূল্য ১ লক্ষ (১,০০,০০০) টাকা। **[Artha Rin Adalat Ain 2003, Section 4]**

Answer: Per Artha Rin Adalat Ain 2003, the minimum value for filing a suit in Artha Rin Adalat is Tk. 1 lakh (1,00,000).

(গ) বাংলাদেশে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার কোন আইন নিয়ন্ত্রণ করে?

(c) Which act regulates the use of digital signatures in Bangladesh?

উত্তর: বাংলাদেশে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) আইন, ২০০৬ নিয়ন্ত্রণ করে। **[ICT Act, 2006]**

Answer: The Information and Communication Technology (ICT) Act, 2006 regulates the use of digital signatures in Bangladesh.

(ঘ) ICT আইন, ২০০৬ অনুযায়ী ইলেকট্রনিক রেকর্ড সংরক্ষণের মেয়াদ কত?

(d) As per ICT Act 2006, what is the retention period for electronic records in Bangladesh?

উত্তর: ICT আইন, ২০০৬ এর ধারা ৯ অনুযায়ী বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক রেকর্ড সংরক্ষণের মেয়াদ ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছর। **[ICT Act 2006, Section 9]**

Answer: Per Section 9 of ICT Act 2006, the retention period for electronic records in Bangladesh is minimum 5 (five) years.

(ঙ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ অনুযায়ী বৈধ লাইসেন্স ছাড়া অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনার শাস্তি কী?

(e) What is the punishment for conducting financing business without a valid license under Financial Institutions Act 1993?

উত্তর: আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ অনুযায়ী বৈধ লাইসেন্স ছাড়া অর্থায়ন ব্যবসার শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড অথবা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড। **[Financial Institutions Act 1993]**

Answer: Per Financial Institutions Act 1993, punishment for financing business without license is maximum 5 years imprisonment or fine up to Tk. 5 lakh or both.

(চ) Contact Point Verification (CPV) সম্পর্কে আপনি কী জানেন?

(f) What do you know about Contact Point Verification (CPV)?

উত্তর: CPV (Contact Point Verification) হলো ব্যাংকের একটি প্রক্রিয়া যেখানে ব্যাংক কর্মকর্তা গ্রাহকের দেওয়া ঠিকানায় সরাসরি গিয়ে তার পরিচয় ও তথ্য যাচাই করেন। এটি KYC-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। **[Bangladesh Bank KYC Guidelines]**

Answer: CPV is a bank process where bank official physically visits customer's stated address to verify identity and information. It is a key component of KYC.

(ছ) স্ট্যান্ডিং ইন্সট্রাকশন কী?

(g) What is standing instructions?

উত্তর: স্ট্যান্ডিং ইন্সট্রাকশন হলো গ্রাহকের পূর্ব-নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যাংক নিয়মিত বিরতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে হস্তান্তর করে। উদাহরণ: ঋণের কিস্তি, বীমা প্রিমিয়াম।

Answer: Standing instruction is an arrangement where bank automatically transfers a specified amount to a specified account at regular intervals per customer's prior instruction. Examples: loan installment, insurance premium.

(জ) চেক ক্রসিং-এর তাৎপর্য কী?

(h) What is the significance of crossing a cheque?

উত্তর: চেক ক্রসিং হলো চেকের মুখে দুটি সমান্তরাল রেখা আঁকা। এর তাৎপর্য হলো ক্রসড চেক সরাসরি নগদ পাওয়া যায় না — শুধুমাত্র ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ হয়। এটি জালিয়াতি কমায়। **[NI Act 1881, Section 123-126]**

Answer: Crossing a cheque means drawing two parallel lines on its face. Significance: Crossed cheque cannot be cashed directly — must be deposited in a bank account, reducing fraud risk.

(ঝ) চুক্তি লঙ্ঘনের মামলার সীমাবদ্ধতার মেয়াদ কত?

(i) What is the limitation period for filing a suit for breach of contract?

উত্তর: সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯০৮ অনুযায়ী চুক্তি লঙ্ঘনের মামলার সীমাবদ্ধতার মেয়াদ হলো ৩ (তিন) বছর, যা লঙ্ঘনের তারিখ থেকে গণনা শুরু হয়। **[Limitation Act, 1908]**

Answer: Per Limitation Act 1908, the limitation period for breach of contract suit is 3 (three) years, counted from the date of breach.

(ঞ) ডুপ্লিকেট FDR পেতে গ্রাহককে ব্যাংকে কী দলিল জমা দিতে হবে?

(j) Which document must a customer submit to the bank to obtain a duplicate Fixed Deposit Receipt (FDR)?

উত্তর: ডুপ্লিকেট FDR পেতে গ্রাহককে জমা দিতে হবে: (১) ইনডেমনিটি বন্ড (Indemnity Bond), (২) FDR হারানোর লিখিত আবেদন, (৩) পুলিশ জেনারেল ডায়েরি (GD), এবং (৪) পরিচয়পত্র। **[Bank Practice Guidelines]**

Answer: To get a duplicate FDR, customer must submit: (1) Indemnity Bond, (2) Written application for lost FDR, (3) Police General Diary (GD), and (4) Identity proof.

গুরুত্বপূর্ণ আইনি ধারা — Quick Reference

নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট আইন, ১৮৮১ | NI Act 1881

ধারা | Section	বিষয় | Subject Matter
ধারা ৪	প্রমিসরি নোটের সংজ্ঞা | Definition of Promissory Note
ধারা ৫	বিল অব এক্সচেঞ্জের সংজ্ঞা | Definition of Bill of Exchange
ধারা ৬	চেকের সংজ্ঞা | Definition of Cheque
ধারা ৯	Holder in Due Course (HDC) এর সংজ্ঞা
ধারা ১০	Payment in Due Course এর সংজ্ঞা
ধারা ৭৩	চেক উপস্থাপনের মেয়াদ (৬ মাস) | Cheque presentation time (6 months)
ধারা ১২৩-১৩১	চেক ক্রসিং সংক্রান্ত বিধান | Crossing provisions
ধারা ১৩৮	চেক অসম্মানের শাস্তি | Punishment for cheque dishonour

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ | MLPA 2012

ধারা | Section	বিষয় | Subject Matter
ধারা ২(ছ)	মানি লন্ডারিং-এর সংজ্ঞা | Definition of Money Laundering
ধারা ৪	মানি লন্ডারিং-এর শাস্তি (৪-১২ বছর) | Punishment (4-12 years)
ধারা ৮	মিথ্যা তথ্যের শাস্তি | Punishment for false information
ধারা ২৫	প্রতিবেদন দাখিলের বাধ্যবাধকতা | Obligation to submit reports
ধারা ২৬	মিথ্যা তথ্য প্রদানের শাস্তি বিস্তারিত | Detailed false info punishment

দেউলিয়া আইন, ১৯৯৭ | Bankruptcy Act 1997

ধারা | Section	বিষয় | Subject Matter
ধারা ৯	মামলা দায়েরের শর্ত (ন্যূনতম ১ লক্ষ টাকা) | Conditions (min Tk. 1 lakh)
ধারা ১৮	প্রতারণামূলক হস্তান্তর বাতিল | Cancellation of fraudulent transfer
ধারা ২৪	দেউলিয়া ঘোষণার পর বিধিনিষেধ | Restrictions after bankruptcy
ধারা ৩১	সম্পত্তি রিসিভারের কাছে হস্তান্তর | Property transfer to Receiver

নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ | Registration Act 1908

ধারা | Section	বিষয় | Subject Matter
ধারা ২(৭)	নিবন্ধনের সংজ্ঞা | Definition of Registration
ধারা ১৭	বাধ্যতামূলক নিবন্ধনযোগ্য দলিল | Compulsorily registrable documents
ধারা ৪৯	নিবন্ধন না করলে পরিণতি | Consequences of non-registration

সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ | TPA 1882

ধারা | Section	বিষয় | Subject Matter
ধারা ৫	সম্পত্তি হস্তান্তরের সংজ্ঞা | Definition of property transfer
ধারা ৫৩	প্রতারণামূলক হস্তান্তর | Fraudulent transfer
ধারা ১২২	হেবা/উপহারের সংজ্ঞা | Definition of Gift
ধারা ১২৩	হেবার নিবন্ধন বিধান | Registration of Gift

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ | Other Important Laws

ধারা | Section	বিষয় | Subject Matter
মেজরিটি আইন ১৮৭৫, ধারা ৩	নাবালকের সংজ্ঞা (১৮ বছরের কম) | Minor = below 18 years
ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১, ধারা ৩৫	অদাবিকৃত আমানত | Unclaimed deposits
ICT আইন ২০০৬, ধারা ৯	ইলেকট্রনিক রেকর্ড সংরক্ষণ ৫ বছর | Electronic records 5 years
সীমাবদ্ধতা আইন ১৯০৮	চুক্তি লঙ্ঘনে ৩ বছর | Contract breach = 3 years
Contract Act 1872, ধারা ১২৪	ইনডেমনিটি চুক্তির সংজ্ঞা | Definition of Indemnity
Contract Act 1872, ধারা ১২৬	গ্যারান্টি চুক্তির সংজ্ঞা | Definition of Guarantee

পরীক্ষার জন্য শুভকামনা! | Best of Luck for Examination!

JAIBB

Laws and Practice of General Banking (LPGB)

সাধারণ ব্যাংকিং আইন ও প্রথা

৬ষ্ঠ ব্যাংকিং পেশাদার পরীক্ষা, ২০২৫

6th Banking Professional Examination, 2025

পূর্ণাঙ্গ বিলিংগুয়াল গাইড

Complete Bilingual Guide

Subject Code: 14

Full Marks: 100 | Pass Marks: 45 | Time: 3 Hours

Part A — Broad Questions (বিস্তারিত প্রশ্ন)

Answer any two questions | যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দিন
Marks: 20×2 = 40

প্রশ্ন ১ | Question ১ | মার্কস: ২০

(ক) ব্যাংকরাপ্টি আইনে মামলা দায়ের | মার্কস: 10

প্রশ্ন: প্রণোদক কীভাবে ব্যাংকরাপ্টি আইন, ১৯৯৭-এর আওতায় মামলা দায়ের করতে পারেন? যদি দেনা গ্রহীতা দেউলিয়া ঘোষণার পূর্বে সম্পত্তি প্রতারণামূলকভাবে হস্তান্তর করে বা গোপন করে তবে প্রণোদকের কী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে?

→ *Question: Explain how a creditor can file a suit under the Bankruptcy Act, 1997. What legal measures are available to a creditor if a debtor conceals or fraudulently transfers property before the declaration of bankruptcy?*

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

ব্যাংকরাপ্টির সংজ্ঞা (Definition of Bankruptcy):

Definition of Bankruptcy:

ব্যাংকরাপ্টি বা দেউলিয়া বলতে এমন অবস্থাকে বোঝায় যেখানে একজন ব্যক্তি তার ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়েন এবং তার সম্পত্তি আদালতের তত্ত্বাবধানে চলে যায়।

→ *Bankruptcy refers to a situation where a person becomes unable to pay his debts and his property comes under court supervision.*

প্রণোদকের মামলা দায়েরের পদ্ধতি (Procedure for Creditor to File Suit):

Procedure for Creditor to File Suit:

১. মামলা দায়েরের শর্তসমূহ (Conditions for Filing Suit):

→ *Conditions for Filing Suit:*

- দেনা পরিমাণ ন্যূনতম ১ লক্ষ টাকা হতে হবে
  → *Minimum debt amount must be Tk. 1 lakh*
- দেনা পরিশোধে অক্ষমতা প্রমাণ করতে হবে
  → *Must prove inability to repay debt*
- দেনা দাবির স্বীকৃতি বা আদালতের ডিক্রি থাকতে হবে
  → *Must have acknowledgment of debt or court decree*
- দেনা পরিশোধের জন্য আইনি নোটিশ প্রেরণ করতে হবে
  → *Must send legal notice for debt repayment*

২. আবেদন দাখিল (Filing Application):

→ *Filing Application:*

- ব্যাংকরাপ্টি আদালতে আবেদন দাখিল করতে হবে
  → *File application in Bankruptcy Court*
- আবেদনে দেনার বিবরণ ও প্রমাণ সংযুক্ত করতে হবে
  → *Attach debt details and evidence with application*
- আবেদন ফি প্রদান করতে হবে
  → *Pay application fee*

৩. আদালতের কার্যক্রম (Court Proceedings):

→ *Court Proceedings:*

- আদালত নোটিশ জারি করে প্রতিবাদীকে ডাকেন
  → *Court issues notice to call defendant*
- প্রতিবাদীর বক্তব্য শুনানি হয়
  → *Defendant's statement is heard*
- সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হয়
  → *Evidence and testimony are received*
- আদালত দেউলিয়া ঘোষণা করতে পারেন
  → *Court may declare bankruptcy*

৪. দেউলিয়া ঘোষণার পরিণতি (Consequences of Bankruptcy Declaration):
→ *Consequences of Bankruptcy Declaration:*

- অফিসিয়াল রিসিভার নিযুক্ত হন
  → *Official Receiver is appointed*
- দেনা গ্রহীতার সকল সম্পত্তি রিসিভারের তত্ত্বাবধানে যায়
  → *All debtor's property goes under Receiver's supervision*
- সম্পত্তি বিক্রি করে প্রণোদকদের পাওনা পরিশোধ করা হয়
  → *Property sold to pay creditors' dues*

প্রতারণামূলক সম্পত্তি হস্তান্তরে আইনি ব্যবস্থা (Legal Measures for Fraudulent Transfer):

Legal Measures for Fraudulent Transfer:

১. ব্যাংকরাপ্টি আইন, ১৯৯৭ ধারা ১৮ অনুযায়ী:
→ *As per Section 18 of Bankruptcy Act, 1997:*

- অবৈধ সম্পত্তি হস্তান্তর বাতিল করা যায়
  → *Illegal property transfer can be cancelled*
- দেউলিয়া ঘোষণার পূর্বে প্রতারণামূলক হস্তান্তর বাতিলযোগ্য
  → *Fraudulent transfer before bankruptcy declaration is voidable*
- অফিসিয়াল রিসিভার সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে পারেন
  → *Official Receiver can recover property*

২. ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি আইন, ১৮৮২ ধারা ৫৩:
→ *Transfer of Property Act, 1882 Section 53:*

- প্রতারণামূলক হস্তান্তর বাতিলযোগ্য
  → *Fraudulent transfer is voidable*
- প্রতারণার উদ্দেশ্যে হস্তান্তর আইনে বৈধ নয়
  → *Transfer with intent to defraud is not valid in law*

৩. রিসিভার নিয়োগ:
→ *Appointment of Receiver:*

- আদালত রিসিভার নিযুক্ত করতে পারেন
  → *Court can appoint receiver*
- রিসিভার সম্পত্তি সংরক্ষণ ও পরিচালনা করেন
  → *Receiver protects and manages property*

৪. গোপন সম্পত্তি আবিষ্কার:
→ *Discovery of Hidden Property:*

- আদালত তদন্ত আদেশ দিতে পারেন
  → *Court can order investigation*
- দেনা গ্রহীতাকে সম্পত্তির বিবরণ দিতে হবে

→ *Debtor must provide property details*

- মিথ্যা তথ্য দিলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ
  → *Providing false information is punishable offence*

(খ) স্বেচ্ছায় দেউলিয়া ঘোষণা ও পরিণতি | মার্কস: 10

প্রশ্ন: কোন কোন পরিস্থিতিতে দেনা গ্রহীতা স্বেচ্ছায় দেউলিয়া ঘোষণার জন্য আবেদন করতে পারেন? দেউলিয়া ঘোষণার পর দেনা গ্রহীতার জন্য কী কী পরিণতি রয়েছে?

→ *Question: Under what circumstances can a debtor voluntarily file for bankruptcy? What are the consequences for a debtor after bankruptcy is filed?*

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

স্বেচ্ছায় দেউলিয়া ঘোষণার শর্তসমূহ (Conditions for Voluntary Bankruptcy):

Conditions for Voluntary Bankruptcy:

১. দেনার পরিমাণ:
→ *Amount of Debt:*

- দেনার পরিমাণ তার সম্পত্তির চেয়ে বেশি হতে হবে
  → *Debt amount must exceed his assets*
- দেনা পরিশোধে সম্পূর্ণ অক্ষমতা থাকতে হবে
  → *Must be completely unable to repay debt*

২. আবেদন দাখিল:
→ *Filing Application:*

- দেনা গ্রহীতা নিজে আদালতে আবেদন করতে পারেন
  → *Debtor himself can apply to court*
- আবেদনে সম্পত্তি ও দেনার বিবরণ দিতে হবে
  → *Application must include details of assets and debts*
- সকল প্রণোদকের নাম ও ঠিকানা দিতে হবে
  → *Must provide names and addresses of all creditors*

৩. আদালতের বিবেচনা:
→ *Court's Consideration:*

- আদালত আবেদন বিবেচনা করেন
  → *Court considers the application*
- সম্পত্তি ও দেনার তালিকা যাচাই করেন
  → *Verifies list of assets and debts*
- প্রয়োজনে তদন্ত করেন
  → *Investigates if necessary*

দেউলিয়া ঘোষণার পরিণতি (Consequences of Bankruptcy):

Consequences of Bankruptcy:

১. সম্পত্তি হস্তান্তর:
→ *Transfer of Property:*

- সকল সম্পত্তি অফিসিয়াল রিসিভারের কাছে হস্তান্তর
  → *All property transfers to Official Receiver*
- দেনা গ্রহীতা সম্পত্তি বিক্রি বা হস্তান্তর করতে পারেন না
  → *Debtor cannot sell or transfer property*

২. পদমর্যাদা হারানো:
→ *Loss of Status:*

- কোম্পানির পরিচালক হতে পারেন না
  → *Cannot be director of a company*
- সংসদ সদস্য হতে পারেন না
  → *Cannot be member of parliament*
- স্থানীয় সরকারের পদে থাকতে পারেন না
  → *Cannot hold local government position*

৩. আইনি বিধিনিষেধ:
  → *Legal Restrictions:*

- নতুন ঋণ নিতে পারেন না কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে
  → *Cannot take new loan from any institution*
- ব্যবসায়িক কার্যক্রম সীমিত
  → *Business activities limited*
- পাসপোর্ট স্থগিত হতে পারে
  → *Passport may be suspended*

৪. আদালতে উপস্থিতি:
  → *Court Appearance:*

- আদালতের তলবে উপস্থিত থাকতে হবে
  → *Must appear on court summons*
- সম্পত্তি সম্পর্কে তথ্য দিতে হবে
  → *Must provide information about property*

৫. মুক্তির সুযোগ:
  → *Opportunity for Discharge:*

- নির্দিষ্ট সময় পর দেউলিয়া অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পারেন
  → *May be discharged from bankruptcy after certain period*
- আদালতে আবেদন করে মুক্তি নিতে হবে
  → *Must apply to court for discharge*

প্রশ্ন ২ | Question ২ | মার্কস: ২০

(ক) মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ | মার্কস: 10

প্রশ্ন: মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুযায়ী মানি লন্ডারিং-এর সংজ্ঞা দিন। মিথ্যা তথ্য প্রদানের শাস্তি কী?

→ *Question: Define money laundering under the Money Laundering Prevention Act, 2012. What are the punishments for providing false information under the Act?*

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

মানি লন্ডারিং-এর সংজ্ঞা (Definition of Money Laundering):

Definition of Money Laundering:

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ধারা ২(ছ) অনুযায়ী:

→ *According to Section 2(cha) of Money Laundering Prevention Act, 2012:*

- অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তি বৈধ উৎস থেকে অর্জিত বলে প্রদর্শন করা
  → *Showing money or property earned illegally as earned from legal source*
- অবৈধ অর্থের উৎস, প্রকৃতি, অবস্থান বা মালিকানা গোপন করা
  → *Concealing origin, nature, location or ownership of illegal money*
- অবৈধ অর্থ বা সম্পত্তি হস্তান্তর বা রূপান্তর করা
  → *Transferring or converting illegal money or property*
- অবৈধ অর্থের সাথে সম্পর্কিত কোনো কার্যক্রম সম্পাদন করা
  → *Performing any activity related to illegal money*

মানি লন্ডারিং-এর ধাপসমূহ (Stages of Money Laundering):

Stages of Money Laundering:

১. স্থাপন (Placement):
→ *Placement:*

- অবৈধ অর্থ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রবেশ করানো
  → *Putting illegal money into banking system*

২. স্তরীকরণ (Layering):
→ *Layering:*

- একাধিক লেনদেনের মাধ্যমে অর্থের উৎস গোপন করা
  → *Concealing source of money through multiple transactions*

৩. সংহতকরণ (Integration):
→ *Integration:*

- অর্থ মূলধারার অর্থনীতিতে বৈধভাবে প্রবেশ করানো
  → *Putting money into mainstream economy legitimately*

মিথ্যা তথ্য প্রদানের শাস্তি (Punishment for False Information):

Punishment for False Information:

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ধারা ২৬ অনুযায়ী:

→ *According to Section 26 of Money Laundering Prevention Act, 2012:*

১. মিথ্যা তথ্য প্রদান:
→ *Providing False Information:*

- যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে
  → *Anyone providing false information intentionally*

- অনধিক ২ বছরের কারাদণ্ড
  → *Maximum 2 years imprisonment*
- অথবা অনধিক ৫০,০০০ টাকা জরিমানা
  → *Or maximum Tk. 50,000 fine*
- অথবা উভয় দণ্ড
  → *Or both punishments*

২. প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থতা:
  → *Failure to Submit Report:*

- প্রতিবেদন দাখিল না করলে শাস্তিযোগ্য
  → *Punishable for not submitting report*
- অনধিক ১ বছরের কারাদণ্ড
  → *Maximum 1 year imprisonment*
- অথবা অনধিক ২৫,০০০ টাকা জরিমানা
  → *Or maximum Tk. 25,000 fine*

৩. মানি লন্ডারিং-এর শাস্তি:
  → *Punishment for Money Laundering:*

- ৪ থেকে ১২ বছরের কারাদণ্ড
  → *4 to 12 years imprisonment*
- অপরাধে জড়িত অর্থের দ্বিগুণ পর্যন্ত জরিমানা
  → *Fine up to double the money involved*
- অবৈধ অর্থ বাজেয়াপ্ত
  → *Confiscation of illegal money*

(খ) CTR ও STR | মার্কস: 10

প্রশ্ন: CTR ও STR সম্পর্কে আপনি কী জানেন? সন্দেশজনক লেনদেনের কিছু সূচক উল্লেখ করুন এবং STR জমা দেওয়ার পদ্ধতি লিখুন।

→ *Question: What do you know about CTR and STR? Mention some of the indicators of suspicious transaction and write the procedure to submit STR.*

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

CTR - Cash Transaction Report:

CTR - Cash Transaction Report:

সংজ্ঞা: CTR হলো Cash Transaction Report যা নির্দিষ্ট পরিমাণের ঊর্ধ্বে নগদ লেনদেনের প্রতিবেদন।

→ *Definition: CTR is Cash Transaction Report which reports cash transactions above a certain amount.*

- সীমা: ৭০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে নগদ লেনদেন
  → *Threshold: Cash transaction above Tk. 70 lakh*
- প্রতিবেদনকারী: ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
  → *Reporters: Banks and financial institutions*
- জমা দান: বাংলাদেশ ব্যাংকের BFIU-তে
  → *Submission: To BFIU of Bangladesh Bank*
- সময়: লেনদেনের ৩ কর্মদিবসের মধ্যে
  → *Time: Within 3 working days of transaction*

STR - Suspicious Transaction Report:

STR - Suspicious Transaction Report:

সংজ্ঞা: STR হলো Suspicious Transaction Report যা সন্দেশজনক লেনদেনের প্রতিবেদন।

→ *Definition: STR is Suspicious Transaction Report which reports suspicious transactions.*

- পরিমাণ সীমা: নির্দিষ্ট কোনো সীমা নেই
  → *Amount limit: No specific limit*
- সন্দেশজনক লেনদেন হলেই STR জমা
  → *Submit STR for any suspicious transaction*
- জমা দান: বাংলাদেশ ব্যাংকের BFIU-তে
  → *Submission: To BFIU of Bangladesh Bank*

সন্দেশজনক লেনদেনের সূচক (Indicators of Suspicious Transaction):

Indicators of Suspicious Transaction:

১. লেনদেনের ধরন:
→ *Nature of Transaction:*

- গ্রাহকের আয়ের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ লেনদেন
  → *Transaction inconsistent with customer's income*
- অস্বাভাবিক পরিমাণ নগদ লেনদেন
  → *Unusual amount of cash transaction*
- একই দিনে একাধিক ছোট ছোট লেনদেন
  → *Multiple small transactions on same day*

২. গ্রাহকের আচরণ:
→ *Customer Behavior:*

- পরিচয় প্রদানে অনিচ্ছা
  → *Reluctance to provide identity*
- লেনদেনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে অস্বীকৃতি
  → *Refusal to disclose purpose of transaction*
- অতিরিক্ত গোপনীয়তা বজায় রাখা
  → *Maintaining excessive secrecy*

৩. অন্যান্য সূচক:
→ *Other Indicators:*

- উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশের সাথে লেনদেন
  → *Transaction with high-risk countries*
- PEP বা তাদের পরিবারের সদস্যদের লেনদেন
  → *Transactions of PEPs or their family members*
- হঠাৎ অ্যাকাউন্টে বড় অঙ্কের টাকা জমা
  → *Sudden large deposit in account*

STR জমা দেওয়ার পদ্ধতি (Procedure to Submit STR):

Procedure to Submit STR:

১. সনাক্তকরণ:
→ *Identification:*

- সন্দেশজনক লেনদেন সনাক্ত করা
  → *Identify suspicious transaction*
- প্রতিষ্ঠানের আমলা তা রেকর্ড করেন
  → *Compliance officer records it*

২. প্রতিবেদন প্রস্তুত:
→ *Prepare Report:*

- নির্ধারিত ফরম্যাটে STR প্রস্তুত করা

→ *Prepare STR in prescribed format*

- গ্রাহক ও লেনদেনের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত

  → *Include customer and transaction details*

- সন্দেশের কারণ উল্লেখ

  → *Mention reason for suspicion*

৩. অনুমোদন:

→ *Approval:*

- প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীর অনুমোদন

  → *Approval from chief executive of institution*

- আমলার স্বাক্ষর

  → *Signature of compliance officer*

৪. জমা দান:

→ *Submission:*

- BFIU-তে অনলাইনে জমা দান

  → *Submit online to BFIU*

- লেনদেনের সাথে সাথে বা সর্বোচ্চ ৩ দিনের মধ্যে

  → *Immediately or within maximum 3 days*

৫. রেকর্ড সংরক্ষণ:

→ *Record Keeping:*

- STR-এর কপি সংরক্ষণ করা

  → *Keep copy of STR*

- কমপক্ষে ৫ বছর সংরক্ষণ

  → *Preserve for at least 5 years*

প্রশ্ন ৩ | Question ৩ | মার্কস: ২০

(ক) রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ | মার্কস: 10

প্রশ্ন: রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ অনুযায়ী 'রেজিস্ট্রেশন'-এর সংজ্ঞা দিন। যেসব দলিল বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন করতে হবে, সেগুলো নিবন্ধন না করলে অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে কী আইনি পরিণতি হবে?

→ Question: Define the term 'registration' under the Registration Act, 1908. What are the legal consequences if a document that is required to be compulsorily registered under the Act is not registered with respect to immovable property?

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

রেজিস্ট্রেশনের সংজ্ঞা (Definition of Registration):

Definition of Registration:

রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ ধারা ২(৭) অনুযায়ী:

→ According to Section 2(7) of Registration Act, 1908:

- রেজিস্ট্রেশন বলতে দলিলের অনুলিখিত বা প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের রেজিস্টার বইতে নথিভুক্ত করাকে বোঝায়
  → Registration means entering the transcript or copy of document in the register book of relevant authority
- এটি একটি আইনি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দলিলের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়
  → It is a legal process through which authenticity of document is established
- সরকার নিযুক্ত রেজিস্ট্রার বা সাব-রেজিস্ট্রার কর্তৃক সম্পন্ন হয়
  → Done by government appointed Registrar or Sub-Registrar

বাধ্যতামূলক নিবন্ধনযোগ্য দলিল (Documents Requiring Compulsory Registration):

Documents Requiring Compulsory Registration:

রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ ধারা ১৭ অনুযায়ী:

→ According to Section 17 of Registration Act, 1908:

১. অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল:
→ Documents Relating to Immovable Property:

- বিক্রয় দলিল (Sale Deed)
  → Sale Deed
- হেবা দলিল (Gift Deed) - মূল্য ১০০ টাকার বেশি হলে
  → Gift Deed - if value exceeds Tk. 100
- বন্ধক দলিল (Mortgage Deed)
  → Mortgage Deed
- লিজ দলিল (Lease Deed) - এক বছরের বেশি মেয়াদের জন্য
  → Lease Deed - for period exceeding one year

২. অন্যান্য দলিল:
→ Other Documents:

- দলিল যা সম্পত্তি হস্তান্তরের আদেশ দেয়
  → Documents that order transfer of property
- দায় বা কর্তব্য সৃষ্টিকারী দলিল
  → Documents creating liability or duty
- মামলা মোকদ্দমার আপোষনামা

→ *Compromise decree of suit*

নিবন্ধন না করলে আইনি পরিণতি (Legal Consequences of Non-Registration):

Legal Consequences of Non-Registration:

রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ ধারা ৪৯ অনুযায়ী:

→ *According to Section 49 of Registration Act, 1908:*

১. দলিল অকার্যকর:

→ *Document Inoperative:*

- অনিবন্ধিত দলিল কোনো আইনি কার্যকারিতা পায় না
  → *Unregistered document gets no legal effect*
- অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর বৈধ হয় না
  → *Transfer of immovable property not valid*
- মালিকানা স্থানান্তর হয় না
  → *Title does not transfer*

২. প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়:

→ *Not Admissible as Evidence:*

- আদালতে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না
  → *Cannot be accepted as evidence in court*
- নিবন্ধন ব্যতীত দলিল নথিপত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় না
  → *Cannot use unregistered document as record*

৩. দ্বিতীয় ক্রেতার অধিকার:

→ *Rights of Second Purchaser:*

- প্রথম ক্রেতা নিবন্ধন না করলে
  → *If first purchaser does not register*
- দ্বিতীয় ক্রেতা নিবন্ধন করলে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়
  → *Second purchaser's right established if registered*
- প্রথম ক্রেতা মালিকানা দাবি করতে পারে না
  → *First purchaser cannot claim ownership*

৪. অর্থ প্রদানে বাধা:

→ *Obstacle in Payment:*

- ব্যাংক ঋণের জন্য নিবন্ধিত দলিল প্রয়োজন
  → *Bank requires registered document for loan*
- সম্পত্তি বিক্রি করতে নিবন্ধন প্রয়োজন
  → *Registration needed to sell property*

(খ) হেবা বা উপহারের সংজ্ঞা ও উপাদান | মার্কস: 10

প্রশ্ন: হেবার সংজ্ঞা দিন। আইনসম্মত হেবার অপরিহার্য উপাদানসমূহ কী কী?

→ *Question: Define gift. What are the essential elements of a valid gift under the Act?*

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

হেবার সংজ্ঞা (Definition of Gift):

Definition of Gift:

ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি আইন, ১৮৮২ ধারা ১২২ অনুযায়ী:

→ *According to Section 122 of Transfer of Property Act, 1882:*

- হেবা বা উপহার বলতে কোনো বিদ্যমান সম্পত্তি বিনিময় ছাড়া স্বেচ্ছায় অন্যকে হস্তান্তর করাকে বোঝায়
  → *Gift means voluntary transfer of existing property to another without consideration*
- হেবা দাতা (Donor) কর্তৃক হেবা গ্রহীতাকে (Donee) দেওয়া হয়
  → *Given by donor to donee*
- হেবায় কোনো বিনিময় থাকে না
  → *No consideration in gift*

বৈধ হেবার অপরিহার্য উপাদান (Essential Elements of Valid Gift):

Essential Elements of Valid Gift:

১. হস্তান্তরকারী বা দাতা (Donor):
  → *Donor:*
- দাতাকে সুস্থ মস্তিস্কের প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে
  → *Donor must be sound-minded adult*
- দাতার সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষমতা থাকতে হবে
  → *Donor must have capacity to transfer property*
- স্বেচ্ছায় হেবা দিতে হবে, কোনো চাপ বা প্রভাব ছাড়া
  → *Must give gift voluntarily without pressure*

২. হস্তান্তরগ্রহীতা বা গ্রহীতা (Donee):
  → *Donee:*
- গ্রহীতা যেকোনো ব্যক্তি হতে পারেন
  → *Donee can be any person*
- অপ্রাপ্তবয়স্কও গ্রহীতা হতে পারে
  → *Minor can also be donee*
- গ্রহীতাকে হেবা গ্রহণ করতে হবে
  → *Donee must accept the gift*

৩. বিদ্যমান সম্পত্তি (Existing Property):
  → *Existing Property:*
- হেবা কেবল বিদ্যমান সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
  → *Gift applicable only for existing property*
- ভবিষ্যতের সম্পত্তি হেবা দেওয়া যায় না
  → *Future property cannot be gifted*
- সম্পত্তি দাতার মালিকানাধীন হতে হবে
  → *Property must be owned by donor*

৪. বিনিময়হীন (Without Consideration):
  → *Without Consideration:*
- হেবায় কোনো বিনিময় থাকে না
  → *No consideration in gift*
- দাতা কিছুই পান না বিনিময়ে
  → *Donor receives nothing in return*
- বিনিময় থাকলে তা বিক্রয় হয়, হেবা নয়
  → *If consideration exists, it's sale not gift*

৫. গ্রহণযোগ্যতা (Acceptance):
  → *Acceptance:*
- গ্রহীতাকে হেবা গ্রহণ করতে হবে
  → *Donee must accept the gift*

- গ্রহীতার জীবদ্দশায় গ্রহণ করতে হবে
  → *Must accept during donor's lifetime*
- গ্রহণ না করলে হেবা সম্পন্ন হয় না
  → *Gift not complete without acceptance*

৬. হস্তান্তর (Transfer):
  → *Transfer:*

- সম্পত্তির মালিকানা স্থানান্তর হতে হবে
  → *Title of property must transfer*
- দখল হস্তান্তর প্রয়োজন হতে পারে
  → *Possession transfer may be required*

৭. নিবন্ধন (Registration):
  → *Registration:*

- ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি আইন, ১৮৮২ ধারা ১২৩ অনুযায়ী:
  → *According to Section 123 of TOPA, 1882:*
- অস্থাবর সম্পত্তির হেবা নিবন্ধন বাধ্যতামূলক
  → *Registration of immovable property gift is mandatory*
- মূল্য ১০০ টাকার বেশি হলে নিবন্ধন প্রয়োজন
  → *Registration required if value exceeds Tk. 100*

প্রশ্ন ৪ | Question ৪ | মার্কস: ২০

(ক) ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্ট | মার্কস: 10

প্রশ্ন: ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টের সংজ্ঞা দিন। ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টের পরিণতি কী কী? ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করবেন?

→ Question: Define dormant account. What are the consequences of dormant account? What precautions would you take in dealing with a dormant account?

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টের সংজ্ঞা (Definition of Dormant Account):

Definition of Dormant Account:

বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশনা অনুযায়ী:

→ According to Bangladesh Bank Guidelines:

- যে অ্যাকাউন্টে দীর্ঘ সময় ধরে কোনো লেনদেন হয়নি
  → Account where no transaction occurred for long time
- সাধারণত ২ বছর বা তার বেশি সময় কোনো লেনদেন না থাকলে
  → Usually if no transaction for 2 years or more
- ব্যাংক কর্তৃক ডরম্যান্ট বা নিষ্ক্রিয় ঘোষণা করা হয়
  → Declared dormant or inactive by bank
- গ্রাহকের নিষ্ক্রিয়তার কারণে এ অবস্থা হয়
  → This happens due to customer's inactivity

ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টের পরিণতি (Consequences of Dormant Account):

Consequences of Dormant Account:

১. লেনদেন সীমিত:
→ Limited Transaction:

- অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলা যায় না
  → Cannot withdraw money from account
- চেক প্রদান স্থগিত
  → Cheque payment suspended
- অনলাইন ব্যাংকিং নিষ্ক্রিয়
  → Online banking deactivated

২. পুনরায় চালুকরণ:
→ Reactivation:

- গ্রাহককে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হতে হবে
  → Customer must appear personally
- পরিচয় প্রমাণ দিতে হবে
  → Must provide identity proof
- KYC আপডেট প্রয়োজন
  → KYC update required

৩. অর্থ স্থানান্তর:
→ Fund Transfer:

- দীর্ঘ সময় (১০ বছর) পর বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা
  → After long time (10 years) deposited to BB
- ব্যাংক কোম্পানি আইন ধারা ৩৫ অনুযায়ী

→ *As per Bank Company Act Section 35*

৪. গ্রাহক সম্পর্কে তথ্য:

→ *Customer Information:*

- গ্রাহকের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে

  → *Customer may have died*

- ঠিকানা পরিবর্তন হয়ে থাকতে পারে

  → *Address may have changed*

ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টের সতর্কতা (Precautions for Dormant Account):

Precautions for Dormant Account:

১. পুনরায় চালুর ক্ষেত্রে:

→ *During Reactivation:*

- গ্রাহকের পরিচয় যাচাই করা

  → *Verify customer identity*

- জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই

  → *Verify national ID*

- বর্তমান ঠিকানা নিশ্চিত করা

  → *Confirm current address*

- স্বাক্ষর যাচাই করা

  → *Verify signature*

২. KYC আপডেট:

→ *KYC Update:*

- সম্পূর্ণ KYC ফর্ম পূরণ

  → *Fill complete KYC form*

- প্রয়োজনীয় দলিল সংগ্রহ

  → *Collect necessary documents*

- ছবি আপডেট

  → *Update photograph*

৩. লেনদেন পর্যবেক্ষণ:

→ *Transaction Monitoring:*

- চালুর পর লেনদেন পর্যবেক্ষণ

  → *Monitor transactions after activation*

- অস্বাভাবিক লেনদেন রিপোর্ট

  → *Report unusual transactions*

৪. নমিনি যাচাই:

→ *Nominee Verification:*

- নমিনির তথ্য আপডেট

  → *Update nominee information*

- গ্রাহকের মৃত্যু হলে নমিনিকে অবহিত করা

  → *Inform nominee if customer deceased*

৫. আইনি সতর্কতা:

→ *Legal Precaution:*

- প্রতিনিধির মাধ্যমে চালু করতে হলে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি প্রয়োজন

  → *Power of attorney needed for reactivation through representative*

- মৃত গ্রাহকের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সনদ প্রয়োজন

  → *Succession certificate required for deceased customer*

(খ) পজিটিভ পে, স্টুডেন্ট ও মাইনর অ্যাকাউন্ট | মার্কস: 10

প্রশ্ন: চেক সম্মানে পজিটিভ পে নির্দেশনা কেন গুরুত্বপূর্ণ? স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট ও মাইনর অ্যাকাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে?

→ *Question: Why positive pay instruction is important to honor a cheque? What precaution to be taken in opening a student account and a minor account?*

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

পজিটিভ পে নির্দেশনার গুরুত্ব (Importance of Positive Pay):

Importance of Positive Pay:

সংজ্ঞা: পজিটিভ পে হলো একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা যেখানে গ্রাহক উচ্চমূল্যের চেক ইস্যুর তথ্য পূর্বে ব্যাংককে জানান।

→ *Definition: Positive pay is a preventive measure where customer informs bank beforehand about high-value cheque issuance.*

১. জালিয়াতি প্রতিরোধ:

→ *Fraud Prevention:*

- জাল চেক প্রদান রোধ করে

  → *Prevents payment of fake cheque*
- চেকের তথ্য যাচাই করে প্রদান

  → *Verifies cheque details before payment*
- অননুমোদিত প্রদান রোধ

  → *Prevents unauthorized payment*

২. গ্রাহক সুরক্ষা:

→ *Customer Protection:*

- গ্রাহকের অর্থ সুরক্ষিত থাকে

  → *Customer's money remains secure*
- ভুল প্রদানে দায় এড়ানো

  → *Avoids liability for wrong payment*

৩. ব্যাংকের সুরক্ষা:

→ *Bank Protection:*

- ব্যাংকের ঝুঁকি কমে

  → *Reduces bank's risk*
- প্রতারণামূলক দাবি থেকে রক্ষা

  → *Protection from fraudulent claims*

৪. বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশনা:

→ *Bangladesh Bank Directive:*

- নির্দিষ্ট পরিমাণের ঊর্ধ্বে চেকের জন্য বাধ্যতামূলক

  → *Mandatory for cheques above certain amount*
- ৫ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে চেকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

  → *Applicable for cheques above Tk. 5 lakh*

স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলার সতর্কতা (Precautions for Student Account):

Precautions for Student Account:

১. বয়স সীমা:

→ *Age Limit:*

- সাধারণত ১৮ বছর পর্যন্ত স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট

→ *Student account usually up to 18 years*

- ১৮ বছর পূর্ণ হলে সাধারণ অ্যাকাউন্টে রূপান্তর
  → *Converts to regular account at 18*

২. পরিচয় প্রমাণ:
  → *Identity Proof:*

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আইডি কার্ড
  → *Educational institution ID card*
- জন্ম সনদ
  → *Birth certificate*
- অভিভাবকের পরিচয়পত্র
  → *Guardian's ID*

৩. অভিভাবক:
  → *Guardian:*

- অভিভাবকের সাথে অ্যাকাউন্ট খোলা
  → *Account opened with guardian*
- অভিভাবকের স্বাক্ষরে লেনদেন
  → *Transaction through guardian's signature*

৪. লেনদেন সীমা:
  → *Transaction Limit:*

- নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে লেনদেন
  → *Transaction within specified limit*
- ওভারড্রাফট সুবিধা নেই
  → *No overdraft facility*

মাইনর অ্যাকাউন্ট খোলার সতর্কতা (Precautions for Minor Account):

Precautions for Minor Account:

১. আইনি বিধান:
  → *Legal Provisions:*

- মেজরিটি আইন, ১৮৭৫ ধারা ৩ অনুযায়ী
  → *According to Majority Act, 1875 Section 3*
- ১৮ বছরের কম বয়সী অপ্রাপ্তবয়স্ক
  → *Person below 18 years is minor*

২. অ্যাকাউন্ট খোলা:
  → *Account Opening:*

- অভিভাবকের সাথে যৌথভাবে খোলা
  → *Opened jointly with guardian*
- পিতা/মাতা বা আইনি অভিভাবক
  → *Father/mother or legal guardian*
- অভিভাবকের স্বাক্ষরে পরিচালিত
  → *Operated by guardian's signature*

৩. প্রয়োজনীয় দলিল:
  → *Required Documents:*

- অপ্রাপ্তবয়স্কের জন্ম সনদ
  → *Minor's birth certificate*
- অভিভাবকের পরিচয়পত্র
  → *Guardian's ID*

- অভিভাবকের ছবি
  → *Guardian's photograph*
- সম্পর্কের প্রমাণ
  → *Proof of relationship*

৪. বিধিনিষেধ:
  → *Restrictions:*

- মাইনর চেক ইস্যু করতে পারে না
  → *Minor cannot issue cheque*
- ওভারড্রাফট সুবিধা নেই
  → *No overdraft facility*
- ঋণের জামানত দিতে পারে না
  → *Cannot give guarantee for loan*
- নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট আইন অনুযায়ী বাধ্যবাধকতামুক্ত
  → *Exempt from liability under NI Act*

৫. পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পর:
  → *After Attaining Majority:*

- ১৮ বছর পূর্ণ হলে নিজ নামে স্থানান্তর
  → *Transfer to own name at 18*
- নতুন স্বাক্ষর কার্ড জমা
  → *Submit new signature card*
- KYC আপডেট
  → *KYC update*

Part B — Mathematical Problem (গাণিতিক সমস্যা)

Answer any one question | যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দিন
Marks: 10×1 = 10

প্রশ্ন ৫ | Question ৫ | মার্কস: ১০

প্রশ্ন: একজন গ্রাহক ১০ লক্ষ টাকার ৬ মাসের মেয়াদী ফিক্সড ডিপোজিট রসিদ (FDR)-এর উপর সঠিক সুদ জানতে চান। বর্তমানে ফিক্সড ডিপোজিটের সুদের হার ১০% বার্ষিক ধরে মেয়াদ শেষে প্রদেয় সঠিক সুদের পরিমাণ নির্ণয় করুন।

→ *Question: A customer wants to know the exact interest payable on a Fixed Deposit Receipt (FDR) of BDT 10.00 lakh for a tenure of six months. Assuming the current interest on fixed deposits is 10% per annum, calculate the exact amount of interest payable at maturity.*

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

সমাধান (Solution):

Solution:

প্রদত্ত তথ্য (Given Information):

→ *Given Information:*

- মূলধন (Principal) = ১০,০০,০০০ টাকা
  → *Principal = BDT 10,00,000*
- সুদের হার (Interest Rate) = ১০% বার্ষিক
  → *Interest Rate = 10% per annum*
- মেয়াদ (Time) = ৬ মাস = ০.৫ বছর
  → *Time = 6 months = 0.5 year*

সূত্র (Formula):

Formula:

- সরল সুদ = (মূলধন × হার × সময়) ÷ ১০০
  → *Simple Interest = (Principal × Rate × Time) ÷ 100*

হিসাব (Calculation):

Calculation:

- সুদ = (১০,০০,০০০ × ১০ × ০.৫) ÷ ১০০
  → *Interest = (10,00,000 × 10 × 0.5) ÷ 100*
- সুদ = (১০,০০,০০০ × ৫) ÷ ১০০
  → *Interest = (10,00,000 × 5) ÷ 100*
- সুদ = ৫০,০০০ ÷ ১০০ = ৫০,০০০ টাকা
  → *Interest = 50,000 ÷ 100 = BDT 50,000*

উত্তর (Answer):

Answer:

মেয়াদ শেষে প্রদেয় সুদের পরিমাণ = ৫০,০০০ টাকা

→ *Interest payable at maturity = BDT 50,000*

মোট পরিশোধযোগ্য পরিমাণ = ১০,০০,০০০ + ৫০,০০০ = ১০,৫০,০০০ টাকা

→ *Total payable amount = 10,00,000 + 50,000 = BDT 10,50,000*

প্রশ্ন ৬ | Question ৬ | মার্কস: ১০

প্রশ্ন: ABC ব্যাংকের ডিসেম্বর ৩১ তারিখের আর্থিক তথ্য: Tier-1 Capital = ১৫০০ কোটি টাকা, Tier-2 Capital = ৫০০ কোটি টাকা, Deductions from capital = ২০০ কোটি টাকা, Total Risk Weighted Assets (RWA) = ১৮০০০ কোটি টাকা। ব্যাংকটির Capital Adequacy Ratio (CAR) নির্ণয় করুন।

→ *Question: ABC Bank has the following financial data: Tier-1 Capital: BDT 1500 crore, Tier-2 Capital: BDT 500 crore, Deductions: BDT 200 crore, Total RWA: BDT 18000 crore. Calculate CAR and assess compliance.*

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

সমাধান (Solution):

Solution:

প্রদত্ত তথ্য (Given Information):

→ *Given Information:*

- Tier-1 Capital = ১৫০০ কোটি টাকা
  → *Tier-1 Capital = BDT 1500 crore*
- Tier-2 Capital = ৫০০ কোটি টাকা
  → *Tier-2 Capital = BDT 500 crore*
- Deductions = ২০০ কোটি টাকা
  → *Deductions = BDT 200 crore*
- Total RWA = ১৮০০০ কোটি টাকা
  → *Total RWA = BDT 18000 crore*

সূত্র (Formula):

Formula:

- মোট মূলধন = Tier-1 + Tier-2 - Deductions
  → *Total Capital = Tier-1 + Tier-2 - Deductions*
- CAR = (মোট মূলধন ÷ RWA) × ১০০
  → *CAR = (Total Capital ÷ RWA) × 100*

হিসাব (Calculation):

Calculation:

- মোট মূলধন = ১৫০০ + ৫০০ - ২০০ = ১৮০০ কোটি টাকা
  → *Total Capital = 1500 + 500 - 200 = BDT 1800 crore*
- CAR = (১৮০০ ÷ ১৮০০০) × ১০০
  → *CAR = (1800 ÷ 18000) × 100*
- CAR = ০.১ × ১০০ = ১০%
  → *CAR = 0.1 × 100 = 10%*

বিশ্লেষণ (Analysis):

Analysis:

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী ন্যূনতম CAR:

→ *Minimum CAR as per Bangladesh Bank guidelines:*

- মোট CAR: ন্যূনতম ১২.৫% (ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফার সহ)

→ *Total CAR: Minimum 12.5% (with capital conservation buffer)*

- Tier-1 অনুপাত: ন্যূনতম ৬%
  → *Tier-1 ratio: Minimum 6%*

উপসংহার (Conclusion):

Conclusion:

ABC ব্যাংকের CAR = ১০% যা ন্যূনতম ১২.৫% এর কম।

→ *ABC Bank's CAR = 10% which is below minimum 12.5%.*

ব্যাংকটিকে মূলধন বৃদ্ধি করতে হবে বা RWA কমাতে হবে।

→ *Bank needs to increase capital or reduce RWA.*

Part C — Problem Solving (সমস্যা সমাধান)

Solve any one case | যেকোনো একটি কেস সমাধান করুন
Marks: 20×1 = 20

প্রশ্ন কেস-১ | Question কেস-১ | মার্কস: ২০

পটভূমি (Background):

Background:

ইকবাল ট্রেডার্স মি. করিমকে ৩,০০,০০০ টাকার ইলেকট্রনিক পণ্য বিক্রি করে। মি. করিম ১০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখের একটি চেক ইস্যু করেন। চেকটি ১১ জানুয়ারি উপস্থাপন করলে ১৩ জানুয়ারি 'অপর্যাপ্ত তহবিল' কারণে রিটার্ন হয়।

→ Iqbal Traders sold electronic goods worth BDT 3,00,000 to Mr. Karim on credit. Mr. Karim issued a cheque dated 10th January 2024. The cheque was presented on 11th January but returned on 13th January with 'Insufficient Funds'.

প্রশ্ন (i): ধারা ১৩৮-এর শর্তসমূহ:

Question (i): Essential Conditions under Section 138:

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট আইন, ১৮৮১ ধারা ১৩৮ অনুযায়ী:

→ According to Section 138 of NI Act, 1881:

১. চেক হওয়া:

→ Being a Cheque:

- অবশ্যই একটি বৈধ চেক হতে হবে

  → Must be a valid cheque
- ✓ এই ক্ষেত্রে বৈধ চেক ছিল

  → ✓Valid cheque existed in this case

২. ঋণ পরিশোধের জন্য ইস্যু:

→ Issued for Debt Payment:

- চেকটি অবশ্যই ঋণ বা দায়বদ্ধতা পরিশোধের জন্য ইস্যু হতে হবে

  → Cheque must be issued for debt or liability payment
- ✓ পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য ইস্যু হয়েছিল

  → ✓Issued for payment of goods

৩. ব্যাংকে উপস্থাপন:

→ Presentation to Bank:

- চেক ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ মাসের মধ্যে উপস্থাপন

  → Present within 6 months from issue date
- ✓ ১১ জানুয়ারি উপস্থাপন করা হয়েছে

  → ✓Presented on 11th January

৪. অপর্যাপ্ত তহবিলে রিটার্ন:

→ Return for Insufficient Funds:

- ব্যাংক কর্তৃক অপর্যাপ্ত তহবিলে রিটার্ন হতে হবে

  → Must be returned by bank for insufficient funds
- ✓ 'অপর্যাপ্ত তহবিল' কারণে রিটার্ন হয়েছে

  → ✓Returned for 'Insufficient Funds'

৫. লিখিত নোটিশ:
→ *Written Notice:*

- রিটার্নের ৩০ দিনের মধ্যে লিখিত নোটিশ প্রেরণ
  → *Send written notice within 30 days of return*
- ✓ ১৭ জানুয়ারি নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে
  → *✓Notice sent on 17th January*

৬. প্রদানের সময়:
→ *Time for Payment:*

- নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে প্রদান
  → *Pay within 15 days of receiving notice*
- ✓ ১৫ দিনের মধ্যে প্রদান করেনি
  → *✓Did not pay within 15 days*

প্রশ্ন (ii): আইনি প্রক্রিয়া মেনে চলা হয়েছে কি?

Question (ii): Was Legal Procedure Followed?

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

সময়রেখা বিশ্লেষণ:
→ *Timeline Analysis:*

- ১০ জানুয়ারি: চেক ইস্যু
  → *10th January: Cheque issued*
- ১১ জানুয়ারি: চেক উপস্থাপন
  → *11th January: Cheque presented*
- ১৩ জানুয়ারি: চেক রিটার্ন
  → *13th January: Cheque returned*
- ১৭ জানুয়ারি: লিখিত নোটিশ প্রেরণ
  → *17th January: Written notice sent*
- নোটিশ মেয়াদ: ১৭ + ১৫ = ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত
  → *Notice period: Until 2nd February*
- ৫ ফেব্রুয়ারি: মামলা দায়ের
  → *5th February: Case filed*

উপসংহার: সকল আইনি প্রক্রিয়া সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।
→ *Conclusion: All legal procedures were properly followed.*

প্রশ্ন (iii): আইনি পরিণতি ও প্রতিরক্ষা:

Question (iii): Legal Consequences & Defenses:

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

আইনি পরিণতি (Legal Consequences):

Legal Consequences:

- ১ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড
  → *Up to 1 year imprisonment*
- চেকের দ্বিগুণ পরিমাণ পর্যন্ত জরিমানা
  → *Fine up to double the cheque amount*
- উভয় দণ্ড একসাথে হতে পারে

→ *Both punishments can be together*

সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা (Possible Defenses):

Possible Defenses:

- চেক হুমকির মুখে ইস্যু হয়েছিল (প্রমাণ করতে হবে)
  → *Cheque was issued under threat (needs proof)*
- চেকে জালিয়াতি হয়েছে
  → *Cheque is forged*
- দায়বদ্ধতা ছিল না
  → *No liability existed*
- নোটিশ প্রাপ্ত হয়নি
  → *Notice was not received*

প্রশ্ন (iv): বিকল্প আইনি পথ:

Question (iv): Alternative Legal Options:

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

১. দেওয়ানি মামলা:
→ *Civil Suit:*

- অর্থ আদালতে দেওয়ানি মামলা
  → *Civil suit in money court*
- চেকের পরিমাণ + সুদ দাবি
  → *Claim cheque amount + interest*

২. আর্থ রিণ আদালত:
→ *Artha Rin Adalat:*

- আর্থ রিণ আদালতে মামলা
  → *Suit in Artha Rin Adalat*
- ঋণ আদায়ের জন্য
  → *For debt recovery*

৩. ব্যাংকরাপ্টি আইন:
→ *Bankruptcy Act:*

- ব্যাংকরাপ্টি আইনে মামলা
  → *Suit under Bankruptcy Act*
- দেউলিয়া ঘোষণার জন্য
  → *For declaring bankrupt*

Part D — Understanding Terminology (পরিভাষা বোঝা)

Answer any five questions | যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন
Marks: 2×5 = 10

প্রশ্ন ৯ | Question ৯ | মার্কস: ২×৫=১০

নিম্নলিখিত যেকোনো পাঁচটির মধ্যে তুলনা ও পার্থক্য লিখুন:
→ *Compare and contrast between any five of the following:*

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

(ক) ইমপ্রেসড স্ট্যাম্প বনাম এমবসড স্ট্যাম্প:

Impressed Stamp vs Embossed Stamp:

বিষয় | Subject	ইমপ্রেসড স্ট্যাম্প | Impressed Stamp	এমবসড স্ট্যাম্প | Embossed Stamp
সংজ্ঞা	দলিলে স্ট্যাম্প সীলমোহর দ্বারা অঙ্কিত	দলিলে উত্তল-অবতল চিহ্ন দ্বারা স্ট্যাম্প
পদ্ধতি	সীলমোহর দ্বারা মুদ্রিত	উত্তল-অবতল যন্ত্র দ্বারা
ব্যবহার	সাধারণ দলিলে	বিশেষ দলিলে
দৃশ্যমানতা	স্পষ্ট দেখা যায়	স্পর্শে বোঝা যায়

(খ) গ্যারান্টি বনাম ইনডেমনিটি:

Guarantee vs Indemnity:

বিষয় | Subject	গ্যারান্টি | Guarantee	ইনডেমনিটি | Indemnity
সংজ্ঞা	তৃতীয় ব্যক্তির দায় পরিশোধের প্রতিশ্রুতি	ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি
পক্ষ	তিন পক্ষ: প্রধান, গ্যারান্টর, প্রণোদক	দুই পক্ষ: ইনডেমনিফায়ার, ইনডেমনিফাইড
দায়	গৌণ দায়	প্রধান দায়
উদ্দেশ্য	ঋণের নিরাপত্তা	ক্ষতি থেকে রক্ষা

(গ) নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট বনাম ভোস্ট্রো অ্যাকাউন্ট:

Nostro Account vs Vostro Account:

বিষয় | Subject	নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট | Nostro Account	ভোস্ট্রো অ্যাকাউন্ট | Vostro Account
সংজ্ঞা	বিদেশি ব্যাংকে রাখা আমাদের অ্যাকাউন্ট	আমাদের ব্যাংকে বিদেশির অ্যাকাউন্ট
দৃষ্টিকোণ	আমাদের ব্যাংকের দৃষ্টিতে	বিদেশি ব্যাংকের দৃষ্টিতে
মুদ্রা	বিদেশি মুদ্রায়	স্থানীয় মুদ্রায়
উদাহরণ	বাংলাদেশি ব্যাংকের NYC ব্যাংকে ডলার অ্যাকাউন্ট	NYC ব্যাংকের বাংলাদেশি ব্যাংকে টাকা অ্যাকাউন্ট

(ঘ) ফিক্সড চার্জ বনাম ফ্লোটিং চার্জ:

Fixed Charge vs Floating Charge:

বিষয় | Subject	ফিক্সড চার্জ | Fixed Charge	ফ্লোটিং চার্জ | Floating Charge
সংজ্ঞা	নির্দিষ্ট সম্পত্তির উপর বন্ধক	পরিবর্তনশীল সম্পত্তির উপর বন্ধক
সম্পত্তি	স্থাবর সম্পত্তি	চলমান মজুদ, দেনা

বিষয় | Subject	ফিক্সড চার্জ | Fixed Charge	ফ্লোটিং চার্জ | Floating Charge
দখল	গ্রাহক দখল রাখতে পারে না	গ্রাহক দখল ও বিক্রি করতে পারে
উদাহরণ	জমি, ভবন	মজুদ, প্রাপ্য

(ঙ) প্লেজ বনাম হাইপোথিকেশন:

Pledge vs Hypothecation:

বিষয় | Subject	প্লেজ | Pledge	হাইপোথিকেশন | Hypothecation
দখল	ব্যাংকের কাছে	গ্রাহকের কাছে
মালিকানা	গ্রাহকের	গ্রাহকের
বিক্রয় অধিকার	আদালত ছাড়াই	আদালতের অনুমতিতে
আইনি ভিত্তি	কন্ট্রাক্ট আইন, ১৮৭২	কন্ট্রাক্ট আইন ও ব্যাংকিং প্রথা

Part E — Short Questions (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)

Answer all questions | সকল প্রশ্নের উত্তর দিন
Marks: 2×10 = 20

প্রশ্ন ১০ | Question ১০ | মার্কস: ২×১০=২০

(ক) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অস্থাবর সম্পত্তি অর্জনের সীমা:

Financial Institution's Immovable Property Acquisition Limit:

বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশনা অনুযায়ী:

→ *According to Bangladesh Bank guidelines:*

- আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার পেইড-আপ ক্যাপিটাল ও রিজার্ভের ২৫% পর্যন্ত অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন বা ধারণ করতে পারে
  → *Financial institution can acquire or hold up to 25% of its paid-up capital and reserves as immovable property*

(খ) আর্থ রিণ আদালতে মামলার ন্যূনতম মূল্য:

Minimum Value for Artha Rin Adalat Suit:

আর্থ রিণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুযায়ী:

→ *According to Artha Rin Adalat Act, 2003:*

- আর্থ রিণ আদালতে মামলা দায়েরের ন্যূনতম মূল্য ১ লক্ষ টাকা
  → *Minimum value for filing suit in Artha Rin Adalat is Tk. 1 lakh*

(গ) ডিজিটাল স্বাক্ষর নিয়ন্ত্রণকারী আইন:

Act Regulating Digital Signatures:

বাংলাদেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর নিয়ন্ত্রণকারী আইন:

→ *Act regulating digital signatures in Bangladesh:*

- ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি আইন, ২০০৬ (ICT Act, 2006)
  → *Information and Communication Technology Act, 2006*

(ঘ) ইলেকট্রনিক রেকর্ড সংরক্ষণ মেয়াদ:

Electronic Record Retention Period:

ICT আইন, ২০০৬ অনুযায়ী:

→ *According to ICT Act, 2006:*

- ইলেকট্রনিক রেকর্ড সংরক্ষণের মেয়াদ ৫ বছর
  → *Electronic record retention period is 5 years*

(ঙ) লাইসেন্স ছাড়া ফাইন্যান্সিং ব্যবসার শাস্তি:

Punishment for Financing Business Without License:

ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন, ১৯৯৩ অনুযায়ী:

→ *According to Financial Institutions Act, 1993:*

- লাইসেন্স ছাড়া ফাইন্যান্সিং ব্যবসার জন্য সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
  → *Maximum 5 years imprisonment for financing business without license*
- অথবা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা

→ *Or fine up to Tk. 5 lakh*

(চ) কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট ভেরিফিকেশন (CPV):

Contact Point Verification (CPV):

সংজ্ঞা:

→ *Definition:*

- CPV হলো গ্রাহকের ঠিকানা ও পরিচয় যাচাইয়ের প্রক্রিয়া
  → *CPV is the process of verifying customer's address and identity*
- ব্যাংক কর্মকর্তা গ্রাহকের বাসস্থানে গিয়ে যাচাই করেন
  → *Bank official visits customer's residence for verification*
- KYC এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ
  → *Important part of KYC*

(ছ) স্ট্যান্ডিং ইনস্ট্রাকশন:

Standing Instructions:

সংজ্ঞা:

→ *Definition:*

- গ্রাহকের পূর্ব নির্দেশনা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে টাকা স্থানান্তর
  → *Automatic fund transfer as per customer's prior instruction*
- নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্বয়ংক্রিয় কার্যকর
  → *Executed automatically at regular intervals*
- উদাহরণ: ঋণ কিস্তি, বীমা প্রিমিয়াম
  → *Example: Loan installment, insurance premium*

(জ) চেক গ্রসিং-এর তাৎপর্য:

Significance of Grossing a Cheque:

সংজ্ঞা:

→ *Definition:*

- চেকের পিছনে প্রদানকারী ব্যাংকের স্বাক্ষর ও মোহর
  → *Paying bank's signature and stamp on back of cheque*
- চেক প্রদানের প্রমাণ
  → *Proof of cheque payment*
- পরবর্তীতে বিতর্ক এড়াতে সাহায্য করে
  → *Helps avoid future disputes*

(ঝ) চুক্তি লঙ্ঘনের মামলার সীমাবদ্ধতা:

Limitation Period for Breach of Contract Suit:

লিমিটেশন আইন, ১৯০৮ অনুযায়ী:

→ *According to Limitation Act, 1908:*

- চুক্তি লঙ্ঘনের মামলার সীমাবদ্ধতা ৩ বছর
  → *Limitation period for breach of contract suit is 3 years*
- লঙ্ঘনের তারিখ থেকে গণনা শুরু
  → *Counted from date of breach*

(ঞ) ডুপ্লিকেট FDR-এর জন্য দলিল:

Document for Duplicate FDR:

প্রয়োজনীয় দলিল:

→ *Required Document:*

- ইনডেমনিটি বন্ড (Indemnity Bond)
  → *Indemnity Bond*
- এফডিআর হারানোর লিখিত আবেদন
  → *Written application for lost FDR*
- পুলিশ সাধারণ ডায়েরি (GD)
  → *Police General Diary*
- পরিচয়পত্র
  → *Identity proof*

গুরুত্বপূর্ণ আইনি ধারা সমূহ

Important Legal Sections

নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট আইন, ১৮৮১:

Negotiable Instruments Act, 1881:

- ধারা ৪: প্রমিসরি নোটের সংজ্ঞা
  → *Section 4: Definition of Promissory Note*
- ধারা ৫: বিল অফ এক্সচেঞ্জের সংজ্ঞা
  → *Section 5: Definition of Bill of Exchange*
- ধারা ৬: চেকের সংজ্ঞা
  → *Section 6: Definition of Cheque*
- ধারা ৯: Holder in Due Course
  → *Section 9: Holder in Due Course*
- ধারা ৩১(২): ডিমান্ড ড্রাফট বিয়ারার পেমেন্ট নিষেধ
  → *Section 31(2): Prohibition on Bearer Demand Draft*
- ধারা ৭৩: চেক উপস্থাপনের মেয়াদ (৬ মাস)
  → *Section 73: Cheque presentation time (6 months)*
- ধারা ১২৫: ক্রসিং সংক্রান্ত বিধান
  → *Section 125: Provisions regarding Crossing*
- ধারা ১৩৮: চেক অসম্মানের শাস্তি
  → *Section 138: Punishment for Cheque Dishonor*

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২:

Money Laundering Prevention Act, 2012:

- ধারা ২(ছ): মানি লন্ডারিং-এর সংজ্ঞা
  → *Section 2(cha): Definition of Money Laundering*
- ধারা ৪: মানি লন্ডারিংয়ের শাস্তি (৪-১২ বছর)
  → *Section 4: Punishment for Money Laundering (4-12 years)*
- ধারা ১৯: প্রতিবেদন দাখিলের বাধ্যবাধকতা
  → *Section 19: Obligation to Submit Report*
- ধারা ২৬: মিথ্যা তথ্য প্রদানের শাস্তি
  → *Section 26: Punishment for False Information*

ব্যাংকরাপ্টি আইন, ১৯৯৭:

Bankruptcy Act, 1997:

- ধারা ৯: দেউলিয়া ঘোষণার শর্ত
  → *Section 9: Conditions for Bankruptcy Declaration*
- ধারা ১৮: প্রতারণামূলক হস্তান্তর বাতিল
  → *Section 18: Cancellation of Fraudulent Transfer*
- ধারা ২৪: দেউলিয়ার অধিকার হরণ
  → *Section 24: Loss of Bankrupt's Rights*

রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮:

Registration Act, 1908:

- ধারা ২(৭): রেজিস্ট্রেশনের সংজ্ঞা
  → *Section 2(7): Definition of Registration*
- ধারা ১৭: বাধ্যতামূলক নিবন্ধনযোগ্য দলিল
  → *Section 17: Documents Requiring Compulsory Registration*
- ধারা ৪৯: নিবন্ধন না করলে পরিণতি
  → *Section 49: Consequences of Non-Registration*

ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি আইন, ১৮৮২:

Transfer of Property Act, 1882:

- ধারা ৫: সম্পত্তি হস্তান্তরের সংজ্ঞা
  → *Section 5: Definition of Property Transfer*
- ধারা ৫৩: প্রতারণামূলক হস্তান্তর
  → *Section 53: Fraudulent Transfer*
- ধারা ১২২: হেবা বা উপহারের সংজ্ঞা
  → *Section 122: Definition of Gift*
- ধারা ১২৩: হেবার নিবন্ধন
  → *Section 123: Registration of Gift*

মেজরিটি আইন, ১৮৭৫:

Majority Act, 1875:

- ধারা ৩: অপ্রাপ্তবয়স্কের সংজ্ঞা (১৮ বছর)
  → *Section 3: Definition of Minor (18 years)*

ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১:

Bank Company Act, 1991:

- ধারা ৩৫: অদাবিকৃত আমানত
  → *Section 35: Unclaimed Deposits*
- ধারা ৭৭ক: Prompt Corrective Action (PCA)
  → *Section 77Ka: Prompt Corrective Action*

লিমিটেশন আইন, ১৯০৮:

Limitation Act, 1908:

- চুক্তি লঙ্ঘন: ৩ বছর
  → *Breach of Contract: 3 years*
- চেক অসম্মান: ১ মাস (নোটিশ দাখিল)
  → *Cheque Dishonor: 1 month (notice filing)*

JAIBB

Laws and Practice of General Banking (LPGB)
সাধারণ ব্যাংকিং আইন ও প্রথা

৬ষ্ঠ ব্যাংকিং পেশাদার পরীক্ষা, ২০২৫
6th Banking Professional Examination, 2025

পূর্ণাঙ্গ বিলিঙ্গুয়াল গাইড
Complete Bilingual Guide

Subject Code: 14
Full Marks: 100 | Pass Marks: 45 | Time: 3 Hours

★ Exam Winning Guide ★
★ পরীক্ষায় সফলতার গাইড ★

Part A — Broad Questions (বিস্তারিত প্রশ্ন)

Answer any two questions | Marks: 20×2 = 40

প্রশ্ন ১ | Question 1 | Marks: 20

◈ (ক) প্রণোদকের মামলা দায়ের | Marks: 10

প্রশ্ন: প্রণোদক কীভাবে ব্যাংকরাপ্টি আইন, ১৯৯৭-এর আওতায় মামলা দায়ের করতে পারেন? *Question: Explain how a creditor can file a suit under the Bankruptcy Act, 1997.*

যদি দেনা গ্রহীতা দেউলিয়া ঘোষণার পূর্বে সম্পত্তি প্রতারণামূলকভাবে হস্তান্তর করে বা গোপন করে তবে প্রণোদকের কী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে? *What legal measures are available to a creditor if a debtor conceals or fraudulently transfers property before the declaration of bankruptcy?*

◈ ★ সংজ্ঞা | Definition ★

ব্যাংকরাপ্টি বা দেউলিয়া বলতে এমন অবস্থাকে বোঝায় যেখানে একজন ব্যক্তি তার ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়েন এবং তার সম্পত্তি আদালতের তত্ত্বাবধানে চলে যায়। *Bankruptcy refers to a situation where a person becomes unable to pay his debts and his property comes under court supervision.*

◈ ★ প্রণোদকের মামলা দায়েরের পদ্ধতি | Procedure for Creditor ★

১. মামলা দায়েরের শর্তসমূহ:

- দেনা পরিমাণ ন্যূনতম ৫ লক্ষ টাকা হতে হবে (ধারা ৯) *Minimum debt amount must be Tk. 5 lakh (Section 9)*
- দেনা পরিশোধে অক্ষমতা প্রমাণ করতে হবে *Must prove inability to repay debt*
- দেনা দাবির স্বীকৃতি বা আদালতের ডিক্রি থাকতে হবে *Must have acknowledgment of debt or court decree*
- দেনা পরিশোধের জন্য আইনি নোটিশ প্রেরণ করতে হবে *Must send legal notice for debt repayment*

২. আবেদন দাখিল:

- ব্যাংকরাপ্টি আদালতে আবেদন দাখিল করতে হবে *File application in Bankruptcy Court*
- আবেদনে দেনার বিবরণ ও প্রমাণ সংযুক্ত করতে হবে *Attach debt details and evidence with application*
- আবেদন ফি প্রদান করতে হবে *Pay application fee*

৩. আদালতের কার্যক্রম:

- আদালত নোটিশ জারি করে প্রতিবাদীকে ডাকেন *Court issues notice to call defendant*
- প্রতিবাদীর বক্তব্য শুনানি হয় *Defendant's statement is heard*
- সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হয় *Evidence and testimony are received*
- আদালত দেউলিয়া ঘোষণা করতে পারেন *Court may declare bankruptcy*

◈ ★ প্রতারণামূলক সম্পত্তি হস্তান্তরে আইনি ব্যবস্থা | Legal Measures ★

ব্যাংকরাপ্টি আইন, ১৯৯৭ ধারা ১৮ অনুযায়ী:

- অবৈধ সম্পত্তি হস্তান্তর বাতিল করা যায় *Illegal property transfer can be cancelled*
- দেউলিয়া ঘোষণার পূর্বে প্রতারণামূলক হস্তান্তর বাতিলযোগ্য *Fraudulent transfer before bankruptcy declaration is voidable*
- অফিসিয়াল রিসিভার সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে পারেন *Official Receiver can recover property*

ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি আইন, ১৮৮২ ধারা ৫৩:

- প্রতারণামূলক হস্তান্তর বাতিলযোগ্য *Fraudulent transfer is voidable*
- প্রতারণার উদ্দেশ্যে হস্তান্তর আইনে বৈধ নয় *Transfer with intent to defraud is not valid in law*

◈ ★ Legal Reference | আইনি সূত্র ★

- Bankruptcy Act, 1997 – Section 9, 12, 18 *ব্যাংকরাপ্টি আইন, ১৯৯৭ - ধারা ৯, ১২, ১৮*
- Transfer of Property Act, 1882 – Section 53 *সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ - ধারা ৫৩*

◈ (খ) স্বেচ্ছায় দেউলিয়া ঘোষণা ও পরিণতি | Marks: 10

প্রশ্ন: কোন কোন পরিস্থিতিতে দেনা গ্রহীতা স্বেচ্ছায় দেউলিয়া ঘোষণার জন্য আবেদন করতে পারেন? *Question: Under what circumstances can a debtor voluntarily file for bankruptcy?*

দেউলিয়া ঘোষণার পর দেনা গ্রহীতার জন্য কী কী পরিণতি রয়েছে? *What are the consequences for a debtor after bankruptcy is filed?*

◈ ★ স্বেচ্ছায় দেউলিয়া ঘোষণার শর্তসমূহ ★

- দেনার পরিমাণ তার সম্পত্তির চেয়ে বেশি হতে হবে *Debt amount must exceed his assets*
- দেনা পরিশোধে সম্পূর্ণ অক্ষমতা থাকতে হবে *Must be completely unable to repay debt*
- ন্যূনতম দেনা ২০,০০০ টাকা হতে হবে (ধারা ১২) *Minimum debt must be Tk. 20,000 (Section 12)*
- দেনা গ্রহীতা নিজে আদালতে আবেদন করতে পারেন *Debtor himself can apply to court*

◈ ★ দেউলিয়া ঘোষণার পরিণতি ★

১. সম্পত্তি হস্তান্তর:

- সকল সম্পত্তি অফিসিয়াল রিসিভারের কাছে হস্তান্তর *All property transfers to Official Receiver*
- দেনা গ্রহীতা সম্পত্তি বিক্রি বা হস্তান্তর করতে পারেন না *Debtor cannot sell or transfer property*

২. পদমর্যাদা হারানো (ধারা ৯৪):

- কোম্পানির পরিচালক হতে পারেন না *Cannot be director of a company*
- সংসদ সদস্য হতে পারেন না *Cannot be member of parliament*
- স্থানীয় সরকারের পদে থাকতে পারেন না *Cannot hold local government position*

৩. **আইনি বিধিনিষেধ**:

- নতুন ঋণ নিতে পারেন না কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে *Cannot take new loan from any institution*
- ব্যবসায়িক কার্যক্রম সীমিত *Business activities limited*
- পাসপোর্ট স্থগিত হতে পারে *Passport may be suspended*

◈ ★ মুক্তির সুযোগ | Opportunity for Discharge ★

- নির্দিষ্ট সময় পর দেউলিয়া অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পারেন (ধারা ৪৭, ৫০) *May be discharged from bankruptcy after certain period (Section 47, 50)*
- আদালতে আবেদন করে মুক্তি নিতে হবে *Must apply to court for discharge*

◈ ⚠ Mistake Alert | সাবধানতা

- দেউলিয়া ঘোষণার পরও কিছু দায়বদ্ধতা থেকে যায় – সরকারি বকেয়া, প্রতারণামূলক দেনা *Some liabilities remain even after discharge - government dues, fraudulent debts*

প্রশ্ন ২ | Question 2 | Marks: 20

◈ (ক) মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ | Marks: 10

প্রশ্ন: মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুযায়ী মানি লন্ডারিং-এর সংজ্ঞা দিন। *Question: Define money laundering under the Money Laundering Prevention Act, 2012.*

মিথ্যা তথ্য প্রদানের শাস্তি কী? *What are the punishments for providing false information under the Act?*

◈ ★ মানি লন্ডারিং-এর সংজ্ঞা | Definition ★

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ধারা ২(ছ) অনুযায়ী:

- অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তি বৈধ উৎস থেকে অর্জিত বলে প্রদর্শন করা *Showing money or property earned illegally as earned from legal source*
- অবৈধ অর্থের উৎস, প্রকৃতি, অবস্থান বা মালিকানা গোপন করা *Concealing origin, nature, location or ownership of illegal money*
- অবৈধ অর্থ বা সম্পত্তি হস্তান্তর বা রূপান্তর করা *Transferring or converting illegal money or property*

◈ ★ মানি লন্ডারিং-এর ধাপসমূহ | Stages ★

১. স্থাপন (Placement):

- অবৈধ অর্থ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রবেশ করানো *Putting illegal money into banking system*

২. স্তরীকরণ (Layering):

- একাধিক লেনদেনের মাধ্যমে অর্থের উৎস গোপন করা *Concealing source of money through multiple transactions*

৩. সংহতকরণ (Integration):

- অর্থ মূলধারার অর্থনীতিতে বৈধভাবে প্রবেশ করানো *Putting money into mainstream economy legitimately*

◈ ★ মিথ্যা তথ্য প্রদানের শাস্তি | Punishment ★

ধারা ২৬ অনুযায়ী:

- মিথ্যা তথ্য প্রদানে – অনধিক ২ বছরের কারাদণ্ড বা ৫০,০০০ টাকা জরিমানা *For false information - Max 2 years imprisonment or Tk. 50,000 fine*
- প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থতায় – অনধিক ১ বছরের কারাদণ্ড বা ২৫,০০০ টাকা জরিমানা *For failure to submit report - Max 1 year imprisonment or Tk. 25,000 fine*
- মানি লন্ডারিং অপরাধে – ৪ থেকে ১২ বছরের কারাদণ্ড (ধারা ৪) *For money laundering offence - 4 to 12 years imprisonment (Section 4)*

◈ (খ) CTR ও STR | Marks: 10

প্রশ্ন: CTR ও STR সম্পর্কে আপনি কী জানেন? সন্দেশজনক লেনদেনের কিছু সূচক উল্লেখ করুন। *Question: What do you know about CTR and STR? Mention some indicators of suspicious transaction.*

◈ ★ CTR – Cash Transaction Report ★

- সংজ্ঞা: নির্দিষ্ট পরিমাণের ঊর্ধ্বে নগদ লেনদেনের প্রতিবেদন *Definition: Report of cash transactions above a certain amount*
- সীমা: ৭০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে নগদ লেনদেন *Threshold: Cash transaction above Tk. 70 lakh*
- প্রতিবেদনকারী: ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান *Reporters: Banks and financial institutions*
- জমা দান: বাংলাদেশ ব্যাংকের BFIU-তে *Submission: To BFIU of Bangladesh Bank*
- সময়: লেনদেনের ৩ কর্মদিবসের মধ্যে *Time: Within 3 working days of transaction*

◈ ★ STR – Suspicious Transaction Report ★

- সংজ্ঞা: সন্দেশজনক লেনদেনের প্রতিবেদন *Definition: Report of suspicious transactions*
- পরিমাণ সীমা: নির্দিষ্ট কোনো সীমা নেই *Amount limit: No specific limit*
- সন্দেশজনক লেনদেন হলেই STR জমা *Submit STR for any suspicious transaction*

◈ ★ সন্দেশজনক লেনদেনের সূচক | Indicators ★

- স্বাভাবিক ব্যবসার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন লেনদেন *Transactions not consistent with normal business*
- গ্রাহকের আয়ের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ লেনদেন *Transactions inconsistent with customer's income*
- জাল বা ভুয়া কাগজপত্র ব্যবহার *Use of fake or false documents*
- একাধিক হিসাবে ছোট ছোট টাকা জমা *Small deposits in multiple accounts*
- বড় অঙ্কের নগদ লেনদেন যার স্পষ্ট কারণ নেই *Large cash transactions with no clear reason*

◈ ★ STR জমা দেওয়ার পদ্ধতি | Procedure ★

1. সন্দেশজনক লেনদেন শনাক্ত করা *Identify suspicious transaction*
2. ব্যাংকের আAML কমপ্লায়েন্স অফিসারকে অবহিত করা *Inform bank's AML Compliance Officer*
3. BFIU-এর নির্দিষ্ট ফরমে প্রতিবেদন তৈরি *Prepare report in BFIU's specified form*
4. BFIU-তে অনলাইনে বা ম্যানুয়ালি জমা দেওয়া *Submit to BFIU online or manually*

প্রশ্ন ৩ | Question 3 | Marks: 20

◈ (ক) নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ | Marks: 10

প্রশ্ন: নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ এর অধীনে 'নিবন্ধন'-এর সংজ্ঞা দিন। *Question: Define the term 'registration' under the Registration Act, 1908.*

যদি কোনো দলিল অবশ্যই নিবন্ধনযোগ্য হয় এবং তা নিবন্ধিত না হয়, তবে অচল সম্পত্তির ক্ষেত্রে কী আইনি পরিণতি হবে? *What are the legal consequences if a document required to be compulsorily registered is not registered with respect to immovable property?*

◈ ★ নিবন্ধনের সংজ্ঞা | Definition ★

নিবন্ধন বলতে কোনো দলিল বা কাগজপত্র সরকার নির্ধারিত নিবন্ধকের কাছে নথিভুক্ত করাকে বোঝায়। *Registration means recording a document or paper with the government designated registrar.*

◈ ★ নিবন্ধন আইনের উদ্দেশ্য | Objectives ★

- দলিলের সত্যতা নিশ্চিত করা *To ensure authenticity of documents*
- জাল দলিল প্রতিরোধ করা *To prevent fake documents*
- সম্পত্তির মালিকানার রেকর্ড রাখা *To maintain record of property ownership*

◈ ★ অবশ্যই নিবন্ধনযোগ্য দলিল | Compulsory Registration ★

- ১০০ টাকার বেশি মূল্যের অচল সম্পত্তি হস্তান্তর দলিল *Transfer deed of immovable property above Tk. 100*
- বিক্রয় চুক্তি (ধারা ১৭ক) *Contract for sale (Section 17A)*
- হেবা বা দান দলিল *Deed of gift (Heba)*
- বন্ধক দলিল *Mortgage deed*

◈ ★ নিবন্ধন না হলে পরিণতি | Consequences ★

- দলিল কোনো অধিকার, শিরোনাম বা স্বার্থ সৃষ্টি করে না *Document does not create any right, title or interest*
- আদালতে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় *Not admissible as evidence in court*
- সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তরিত হয় না *Property ownership is not transferred*

◈ ★ নিবন্ধনের সময়সীমা | Time Limit ★

- দলিল সম্পাদনের ৪ মাসের মধ্যে নিবন্ধন করতে হবে *Must register within 4 months of execution*
- বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে ৩০ দিনের মধ্যে (ধারা ১৭ক) *For sale contract - within 30 days (Section 17A)*

◈ (খ) হেবা বা দানের উপাদান | Marks: 10

প্রশ্ন: হেবা বা দানের সংজ্ঞা দিন। আইন অনুযায়ী বৈধ দানের উপাদানসমূহ কী কী? *Question: Define gift. What are the essential elements of a valid gift under the Act?*

◈ ★ হেবার সংজ্ঞা | Definition ★

হেবা বা দান হলো কোনো বিদ্যমান চল বা অচল সম্পত্তির স্বেচ্ছায় এবং বিনা বিবেচনায় হস্তান্তর। *Gift is the transfer of certain existing movable or immovable property made voluntarily and without consideration.*

(ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি আইন, ১৮৮২ ধারা ১২২) *(Transfer of Property Act, 1882 Section 122)*

◈ ★ বৈধ দানের উপাদানসমূহ | Essential Elements ★

১. দাতা ও গ্রহীতা:

- দাতা: যিনি সম্পত্তি দান করেন *Donor: Who gives the property*
- গ্রহীতা: যিনি সম্পত্তি গ্রহণ করেন *Donee: Who receives the property*
- উভয়েরই জীবিত থাকতে হবে *Both must be living persons*

২. বিনা বিবেচনায়:

- দানের বিনিময়ে কোনো অর্থ বা মূল্য নেয়া যাবে না *No money or value should be taken in exchange for gift*

৩. স্বেচ্ছায়:

- দাতার নিজস্ব ইচ্ছায় দান হতে হবে *Gift must be made by donor's own free will*
- জোর বা প্ররোচনা থাকলে দান বাতিল *If force or coercion, gift is void*

৪. গ্রহণ:

- গ্রহীতাকে দান গ্রহণ করতে হবে *Donee must accept the gift*
- গ্রহণ দাতার জীবদ্দশায় হতে হবে *Acceptance must be during donor's lifetime*

৫. দখল হস্তান্তর:

- অচল সম্পত্তির দানে দখল হস্তান্তর করতে হবে *For immovable property, possession must be transferred*

৬. নিবন্ধন:

- অচল সম্পত্তির দান নিবন্ধিত হতে হবে *Gift of immovable property must be registered*
- হেবার নিবন্ধন ফি: ১০০ টাকা (ধারা ৭৮ক) *Registration fee for Heba: Tk. 100 (Section 78A)*

প্রশ্ন ৪ | Question 4 | Marks: 20

◈ (ক) ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্ট | Marks: 10

প্রশ্ন: ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টের সংজ্ঞা দিন। ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টের পরিণতি কী? *Question: Define dormant account. What are the consequences of dormant account?*

ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করবেন? *What precautions would you take in dealing with a dormant account?*

◈ ★ ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টের সংজ্ঞা | Definition ★

ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্ট বলতে এমন অ্যাকাউন্টকে বোঝায় যা দীর্ঘ সময় ধরে কোনো লেনদেন হয়নি। *Dormant account refers to an account that has shown no activities for a long period of time.*

◈ ★ ডরম্যান্ট হওয়ার সময়সীমা | Time Period ★

- চলতি হিসাব ও SND: ৬ মাস কোনো লেনদেন না হলে ডরম্যান্ট *Current & SND: Dormant after 6 months of no transaction*
- সঞ্চয়ী হিসাব: ১৮ মাস কোনো লেনদেন না হলে ডরম্যান্ট *Savings: Dormant after 18 months of no transaction*

◈ ★ ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টের পরিণতি | Consequences ★

- চেক বই ইস্যু করা যাবে না *Cheque book will not be issued*
- ঠিকানা পরিবর্তন করা যাবে না *Address cannot be changed*
- এটিএম থেকে টাকা তোলা যাবে না *Cash withdrawal from ATM not allowed*
- ইন্টারনেট ব্যাংকিং বন্ধ *Internet banking disabled*
- এটিএম/ডেবিট কার্ড নবায়ন যাবে না *ATM/Debit card cannot be renewed*

◈ ★ পুনরায় সক্রিয় করার পদ্ধতি | Reactivation Procedure ★

1. শাখা ব্যবস্থাপকের কাছে লিখিত আবেদন জমা দিতে হবে *Submit written application to Branch Manager*
2. ২ কপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ছবি *2 copies of recent color passport size photo*
3. বৈধ ফটো আইডি কার্ডের কপি *Copy of valid photo ID document*
4. ৫ বছরের বেশি হলে নতুন KYC ফরম পূরণ *New KYC form if more than 5 years*

◈ (খ) পজিটিভ পে ও মাইনর অ্যাকাউন্ট | Marks: 10

প্রশ্ন: চেক সম্মানের জন্য পজিটিভ পে নির্দেশনা কেন গুরুত্বপূর্ণ? *Question: Why positive pay instruction is important to honor a cheque?*

ছাত্র অ্যাকাউন্ট ও মাইনর অ্যাকাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে কী সতর্কতা নিতে হবে? *What precautions to be taken in opening a student account and a minor account?*

◈ ★ পজিটিভ পে | Positive Pay ★

পজিটিভ পে হলো একটি চেক সত্যায়ন ব্যবস্থা যেখানে গ্রাহক চেক ইস্যুর বিবরণ ব্যাংককে জানান। *Positive Pay is a cheque verification system where customer informs bank about issued cheque details.*

গুরুত্ব:

- চেক জালিয়াতি প্রতিরোধ করে *Prevents cheque fraud*
- চেক ইস্যুকারীর সুরক্ষা নিশ্চিত করে *Ensures protection of cheque issuer*
- ব্যাংকের ঝুঁকি কমায় *Reduces bank's risk*

◈ ★ মাইনর অ্যাকাউন্ট | Minor Account ★

১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তি মাইনর। আদালত নিযুক্ত অভিভাবক থাকলে ২১ বছর পর্যন্ত মাইনর। *Person below 18 years is minor. If court appointed guardian, minor until 21 years.*

খোলার পদ্ধতি:

- প্রাকৃতিক অভিভাবক (বাবা/মা) দ্বারা *By natural guardian (father/mother)*
- আদালত নিযুক্ত অভিভাবক দ্বারা *By court appointed guardian*
- মাইনর ও অভিভাবকের যৌথ নামে *In joint name of minor and guardian*

সতর্কতা:

- মাইনরের জন্ম তারিখ সঠিকভাবে রেকর্ড করতে হবে *Record minor's date of birth properly*
- অভিভাবক মাইনরের মৃত্যুর পর হিসাব চালাতে পারবেন না *Guardian cannot operate after minor's death*
- পূর্ণবয়স্ক হলে মাইনরকে নতুন করে হিসাব চালাতে হবে *When adult, minor must operate account anew*

Part B — Mathematical Problem (গাণিতিক সমস্যা)

Answer any one question | Marks: 10×1 = 10

প্রশ্ন ৫ | Question 5 | Marks: 10

প্রশ্ন: একজন গ্রাহক ১০ লক্ষ টাকার ৬ মাসের FDR-এর সুদ জানতে চান। বর্তমান সুদের হার ১০%। *Question: A customer wants to know the interest on FDR of Tk. 10 lakh for 6 months. Current interest rate is 10%.*

◈ ★ সূত্র | Formula ★

সুদ = মূলধন × হার × সময় / ১০০ *Interest = Principal × Rate × Time / 100*

◈ ★ সূত্রের ব্যাখ্যা | Explanation ★

- মূলধন (P) = ১০,০০,০০০ টাকা *Principal (P) = Tk. 10,00,000*
- হার (R) = ১০% প্রতি বছর *Rate (R) = 10% per annum*
- সময় (T) = ৬ মাস = ০.৫ বছর *Time (T) = 6 months = 0.5 year*

◈ ★ ধাপে ধাপে সমাধান | Step-by-step Solution ★

ধাপ ১:

সুদ = (১০,০০,০০০ × ১০ × ০.৫) / ১০০ *Interest = (10,00,000 × 10 × 0.5) / 100*

ধাপ ২:

সুদ = ৫০,০০,০০০ / ১০০ *Interest = 50,00,000 / 100*

ধাপ ৩:

সুদ = ৫০,০০০ টাকা *Interest = Tk. 50,000*

◈ ★ চূড়ান্ত উত্তর | Final Answer ★

সুদ = ৫০,০০০ টাকা | Interest = Tk. 50,000

◈ ⚠ Mistake Alert | সাবধানতা

- সময় সবসময় বছরে রূপান্তর করতে হবে *Always convert time to years*
- ৬ মাস = ০.৫ বছর = ৬/১২ বছর *6 months = 0.5 year = 6/12 year*

প্রশ্ন ৬ | Question 6 | Marks: 10

প্রশ্ন: ABC Bank-এর আর্থিক তথ্য: *Question: ABC Bank's financial data:*

- Tier-1 Capital: BDT ১৫০০ কোটি *Tier-1 Capital: BDT 1500 crore*
- Tier-2 Capital: BDT ৫০০ কোটি *Tier-2 Capital: BDT 500 crore*
- Deductions: BDT ২০০ কোটি *Deductions: BDT 200 crore*
- Total RWA: BDT ১৮০০০ কোটি *Total RWA: BDT 18000 crore*

CAR গণনা করুন এবং নিয়ন্ত্রক সীমার সাথে তুলনা করুন। *Calculate CAR and compare with regulatory limit.*

◈ ★ সূত্র | Formula ★

CAR = (মোট যোগ্য মূলধন / মোট Risk Weighted Assets) × ১০০ *CAR = (Total Eligible Capital / Total RWA) × 100*

◈ ★ গণনা | Calculation ★

ধাপ ১ – মোট মূলধন:

Tier-1 + Tier-2 – Deductions = ১৫০০ + ৫০০ – ২০০ = ১৮০০ কোটি *Tier-1 + Tier-2 - Deductions = 1500 + 500 - 200 = 1800 crore*

ধাপ ২ – CAR গণনা:

CAR = (১৮০০ / ১৮০০০) × ১০০ = ১০% *CAR = (1800 / 18000) × 100 = 10%*

◈ ★ নিয়ন্ত্রক সীমা | Regulatory Requirement ★

- ন্যূনতম CAR: ১২.৫% (১০% + ২.৫% Conservation Buffer) *Minimum CAR: 12.5% (10% + 2.5% Conservation Buffer)*

◈ ★ বিশ্লেষণ | Analysis ★

ABC Bank-এর CAR = ১০% < ন্যূনতম ১২.৫%

ব্যাংকটি নিয়ন্ত্রক সীমার নিচে রয়েছে। *The bank is below the regulatory limit.*

Part C — Case Study (কেস স্টাডি)

Solve any one case | Marks: 20×1 = 20

Case 1: চেক অসম্মান | Cheque Dishonor

◈ ★ Facts | ঘটনা ★

ইকবাল ট্রেডার্স মি. করিমকে ৩,০০,০০০ টাকার ইলেকট্রনিক্স পণ্য বিক্রি করে। *Iqbal Traders sold electronic goods worth Tk. 3,00,000 to Mr. Karim.*

মি. করিম ১০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখের চেক দেন। *Mr. Karim issued a cheque dated 10th January 2024.*

চেক ১১ জানুয়ারি উপস্থাপনে 'অপর্যাপ্ত অর্থ' কারণে ফেরত আসে। *Cheque returned unpaid on 11th January with 'Insufficient Funds'.*

ইকবাল ট্রেডার্স ১৭ জানুয়ারি আইনি নোটিশ পাঠায়। *Iqbal Traders sent legal notice on 17th January.*

মি. করিম সময়মতো পেমেন্ট করেননি। *Mr. Karim failed to make payment in time.*

◈ ★ Issues | আইনি প্রশ্ন ★

- ধারা ১৩৮-এর শর্তসমূহ কী? *What are the conditions of Section 138?*
- ইকবাল ট্রেডার্স কি সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছে? *Did Iqbal Traders follow correct procedure?*
- মি. করিমের আইনি পরিণতি কী? *What are legal consequences for Mr. Karim?*

◈ ★ Relevant Law | প্রযোজ্য আইন ★

নেগোসিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট আইন, ১৮৮১ - ধারা ১৩৮ *Negotiable Instruments Act, 1881 - Section 138*

◈ ★ ধারা ১৩৮-এর শর্তসমূহ | Conditions of Section 138 ★

1. চেক অবশ্যই হিসাব খোলার জন্য আহরণকারী ব্যাংকে উপস্থাপন করতে হবে *Cheque must be presented to drawee bank for payment*
2. চেক অসম্মানিত হতে হবে (অপর্যাপ্ত অর্থ) *Cheque must be dishonored (insufficient funds)*
3. চেক হিসাবধারী ব্যক্তির দায়ের করা হতে হবে *Cheque must be issued by account holder*
4. ৩০ দিনের মধ্যে লিখিত নোটিশ প্রেরণ *Written notice within 30 days*
5. ১৫ দিনের মধ্যে পেমেন্ট না হলে অপরাধ *Non-payment within 15 days constitutes offence*

◈ ★ Application of Law | আইন প্রয়োগ ★

সময় গণনা:

- চেক তারিখ: ১০ জানুয়ারি ২০২৪ *Cheque date: 10th January 2024*

- উপস্থাপন: ১১ জানুয়ারি ২০২৪ *Presentation: 11th January 2024*
- নোটিশ: ১৭ জানুয়ারি ২০২৪ (৬ দিন পর – বৈধ) *Notice: 17th January 2024 (after 6 days - valid)*
- পেমেন্ট সময়: ১৭ জানুয়ারি + ১৫ দিন = ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ *Payment time: 17th Jan + 15 days = 1st Feb 2024*

◈ ★ Conclusion | সিদ্ধান্ত ★

মি. করিম ধারা ১৩৮ অনুযায়ী দোষী। *Mr. Karim is guilty under Section 138.*

শাস্তি: ১ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা চেকের দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানা। *Punishment: Up to 1 year imprisonment or fine up to double the cheque amount.*

Part D — Understanding Terminology (পরিভাষা)

Answer any five questions | Marks: 2×5 = 10

(ক) Impressed Stamp vs Embossed Stamp

Basis	Term 1	Term 2
Definition	সরকার কর্তৃক মুদ্রিত স্ট্যাম্প	উত্থাপিত/খোদাই করা স্ট্যাম্প
Use	দলিলে আঠা লাগিয়ে ব্যবহৃত	কাগজে খোদাই করা থাকে
Example	নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প	শেয়ার সার্টিফিকেট
Validity	বৈধ যদি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়	বৈধ যদি সঠিকভাবে খোদাই থাকে

(খ) Guarantee vs Indemnity

Basis	Term 1	Term 2
Definition	তৃতীয় ব্যক্তির দায় পরিশোধের প্রতিশ্রুতি	ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি
Parties	৩ পক্ষ: ঋণদাতা, ঋণগ্রহীতা, নিশ্চয়তাদাতা	২ পক্ষ: ক্ষতিগ্রস্ত, ক্ষতিপূরণদাতা
Purpose	ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত করা	ক্ষতি পূরণ করা
Liability	দ্বিতীয় দায়বদ্ধতা	প্রাথমিক দায়বদ্ধতা
Section	চুক্তি আইন, ১৮৭২ – ধারা ১২৬	চুক্তি আইন, ১৮৭২ – ধারা ১২৪

(গ) Nostro Account vs Vostro Account

Basis	Term 1	Term 2
Definition	বিদেশী ব্যাংকে রক্ষিত আমাদের হিসাব	আমাদের ব্যাংকে রক্ষিত বিদেশীর হিসাব
Meaning	Nostro = 'আমাদের' (লাতিন)	Vostro = 'তোমাদের' (লাতিন)
Currency	বিদেশী মুদ্রায়	স্থানীয় মুদ্রায়
Use	আন্তর্জাতিক লেনদেন	বিদেশী ব্যাংকের লেনদেন

(ঘ) CRR vs SLR

Basis	Term 1	Term 2
Full Form	Cash Reserve Ratio	Statutory Liquidity Ratio
Definition	বাংলাদেশ ব্যাংকে রাখা নগদ রিজার্ভ	তরল সম্পদ হিসেবে রাখা অংশ
Form	নগদ টাকা	নগদ + সরকারি সিকিউরিটি
Purpose	মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ	ব্যাংকের তারল্য নিশ্চিতকরণ
Control	বাংলাদেশ ব্যাংক	বাংলাদেশ ব্যাংক

(ঙ) MOA vs AOA

Basis	Term 1	Term 2
Full Form	Memorandum of Association	Articles of Association
Definition	কোম্পানির মৌলিক নথি	কোম্পানির অভ্যন্তরীণ বিধি
Contents	উদ্দেশ্য, মূলধন, দায়বদ্ধতা	পরিচালনা, সভা, পদ্ধতি
Status	কোম্পানির সংবিধান	কোম্পানির বাইলজ
Amendment	বিশেষ প্রস্তাব দরকার	সাধারণ প্রস্তাবে সম্ভব
Section	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ – ধারা ৫	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ – ধারা ১৭

Part E — Short Questions (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)

Answer all questions | Marks: 2×10 = 20

১. অচল সম্পত্তি অর্জনের সীমা | Marks: 2

◈ ★ Answer | উত্তর ★

আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার পেইড-আপ ক্যাপিটাল ও রিজার্ভের ২৫% পর্যন্ত অচল সম্পত্তি অর্জন করতে পারে। *A financial institution can acquire immovable property up to 25% of its paid-up capital and reserves.*

(ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ – ধারা ১৭) *(Bank Company Act, 1991 - Section 17)*

২. আর্থ রিন আদালতে মামলার ন্যূনতম মূল্য | Marks: 2

◈ ★ Answer | উত্তর ★

আর্থ রিন আদালতে মামলা দায়েরের ন্যূনতম মূল্য ১ লক্ষ টাকা। *Minimum monetary value for filing suit in Artha Rin Adalat is Tk. 1 lakh.*

(আর্থ রিন আদালত আইন, ২০০৩) *(Artha Rin Adalat Ain, 2003)*

৩. ডিজিটাল স্বাক্ষর নিয়ন্ত্রণকারী আইন | Marks: 2

◈ ★ Answer | উত্তর ★

বাংলাদেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। *Digital signatures in Bangladesh are regulated by the 'Information and Communication Technology Act, 2006'.*

৪. ইলেকট্রনিক রেকর্ড সংরক্ষণ সময় | Marks: 2

◈ ★ Answer | উত্তর ★

ICT আইন, ২০০৬ অনুযায়ী ইলেকট্রনিক রেকর্ড ৫ বছর সংরক্ষণ করতে হবে। *According to ICT Act, 2006, electronic records must be retained for 5 years.*

৫. লাইসেন্স ছাড়া আর্থিক কার্যক্রমের শাস্তি | Marks: 2

◈ ★ Answer | উত্তর ★

বৈধ লাইসেন্স ছাড়া আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনার শাস্তি: সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড। *Punishment for conducting financial business without valid license: Maximum 5 years imprisonment.*

(আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩) *(Financial Institutions Act, 1993)*

৬. Contact Point Verification (CPV) | Marks: 2

◈ ★ Answer | উত্তর ★

CPV হলো গ্রাহকের ঠিকানা ও তথ্য যাচাইয়ের প্রক্রিয়া। *CPV is the process of verifying customer's address and information.*

- ব্যাংক কর্মকর্তা গ্রাহকের বাসস্থানে যান *Bank officer visits customer's residence*
- তথ্যের সত্যতা যাচাই করেন *Verifies authenticity of information*

৭. Standing Instructions | Marks: 2

◈ ★ Answer | উত্তর ★

স্ট্যান্ডিং ইনস্ট্রাকশন হলো গ্রাহকের পক্ষ থেকে ব্যাংককে স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের নির্দেশনা। *Standing Instructions are automatic transaction orders from customer to bank.*

- নির্দিষ্ট সময়ে স্বয়ংক্রিয় টাকা স্থানান্তর *Automatic fund transfer at fixed intervals*
- উপযোগী বেতন, ভাড়া, ঋণ কিস্তি ইত্যাদির জন্য *Suitable for salary, rent, loan EMI etc.*

৮. Cheque Grossing এর তাৎপর্য | Marks: 2

◈ ★ Answer | উত্তর ★

চেক গ্রসিং বা ক্রসিং হলো চেকের মুখে দুটি সমান্তরাল রেখা আঁকা। *Cheque crossing means drawing two parallel lines on the face of cheque.*

- চেক শুধুমাত্র ব্যাংকের মাধ্যমে আদায়যোগ্য *Cheque payable only through bank*
- জালিয়াতি প্রতিরোধে সাহায্য করে *Helps prevent fraud*

৯. চুক্তি লঙ্ঘনে মামলার সময়সীমা | Marks: 2

◈ ★ Answer | উত্তর ★

চুক্তি লঙ্ঘনের জন্য মামলা দায়েরের সময়সীমা ৩ বছর। *Limitation period for filing suit for breach of contract is 3 years.*

(লিমিটেশন আইন, ১৯০৮ – অনুচ্ছেদ ১১৩) *(Limitation Act, 1908 - Article 113)*

১০. ডুপ্লিকেট FDR-এর জন্য দলিল | Marks: 2

◈ ★ Answer | উত্তর ★

ডুপ্লিকেট FDR-এর জন্য গ্রাহককে ইনডেমনিটি বন্ড জমা দিতে হবে। *Customer must submit an Indemnity Bond for duplicate FDR.*

- জিডি এন্ট্রির কপি *Copy of GD entry*
- ইনডেমনিটি বন্ড *Indemnity bond*
- আবেদন পত্র *Application letter*

বোনাস: গুরুত্বপূর্ণ আইনি ধারার Quick Reference

Bonus: Important Legal Sections Quick Reference

Basis	Term 1	Term 2
Topic	Section	Law Name
Bankruptcy	Sec 9, 12, 18, 31	Bankruptcy Act, 1997
Money Laundering	Sec 2(cha), 4, 26	MLPA, 2012
CTR Threshold	BFIU Circular	Tk. 70 Lakh
Registration	Sec 17A, 78A	Registration Act, 1908
Gift/Heba	Sec 122	Transfer of Property Act, 1882
Cheque Dishonor	Sec 138	NI Act, 1881
CAR Minimum	BB Guideline	12.5%
Dormant Account	Sec 35	Bank Company Act, 1991
Minor Account	Majority Act, 1875	Below 18 years
Digital Signature	Sec 7-18	ICT Act, 2006

★ পরীক্ষায় সফলতা কামনা করছি! ★

★ Best wishes for your exam! ★

JAIBB

Laws and Practice of General Banking (LPGB)

সাধারণ ব্যাংকিং আইন ও প্রথা

৬ষ্ঠ ব্যাংকিং পেশাদার পরীক্ষা, ২০২৫

6th Banking Professional Examination, 2025

পূর্ণাঙ্গ বিলিংগুয়াল গাইড

Complete Bilingual Guide

Subject Code: 14

Full Marks: 100 | Pass Marks: 45 | Time: 3 Hours

Part A — Broad Questions (বিস্তারিত প্রশ্ন)

Answer any two questions | যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দিন

Marks: 20×2 = 40

প্রশ্ন ১ | Question ১ | মার্কস: ২০

(ক) ব্যাংকরাপ্টি আইনে মামলা দায়ের | মার্কস: 10

প্রশ্ন: প্রণোদক কীভাবে ব্যাংকরাপ্টি আইন, ১৯৯৭-এর আওতায় মামলা দায়ের করতে পারেন? যদি দেনা গ্রহীতা দেউলিয়া ঘোষণার পূর্বে সম্পত্তি প্রতারণামূলকভাবে হস্তান্তর করে বা গোপন করে তবে প্রণোদকের কী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে?

→ Question: Explain how a creditor can file a suit under the Bankruptcy Act, 1997. What legal measures are available to a creditor if a debtor conceals or fraudulently transfers property before the declaration of bankruptcy?

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

ব্যাংকরাপ্টির সংজ্ঞা (Definition of Bankruptcy):

Definition of Bankruptcy:

ব্যাংকরাপ্টি বা দেউলিয়া বলতে এমন অবস্থাকে বোঝায় যেখানে একজন ব্যক্তি তার ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়েন এবং তার সম্পত্তি আদালতের তত্ত্বাবধানে চলে যায়।

→ Bankruptcy refers to a situation where a person becomes unable to pay his debts and his property comes under court supervision.

প্রণোদকের মামলা দায়েরের পদ্ধতি (Procedure for Creditor to File Suit):

Procedure for Creditor to File Suit:

১. মামলা দায়েরের শর্তসমূহ (Conditions for Filing Suit):

→ Conditions for Filing Suit:

- দেনা পরিমাণ ন্যূনতম ১ লক্ষ টাকা হতে হবে
  → Minimum debt amount must be Tk. 1 lakh
- দেনা পরিশোধে অক্ষমতা প্রমাণ করতে হবে
  → Must prove inability to repay debt
- দেনা দাবির স্বীকৃতি বা আদালতের ডিক্রি থাকতে হবে
  → Must have acknowledgment of debt or court decree
- দেনা পরিশোধের জন্য আইনি নোটিশ প্রেরণ করতে হবে
  → Must send legal notice for debt repayment

২. আবেদন দাখিল (Filing Application):

→ Filing Application:

- ব্যাংকরাপ্টি আদালতে আবেদন দাখিল করতে হবে
  → File application in Bankruptcy Court
- আবেদনে দেনার বিবরণ ও প্রমাণ সংযুক্ত করতে হবে
  → Attach debt details and evidence with application
- আবেদন ফি প্রদান করতে হবে
  → Pay application fee

৩. আদালতের কার্যক্রম (Court Proceedings):

→ Court Proceedings:

- আদালত নোটিশ জারি করে প্রতিবাদীকে ডাকেন
  → Court issues notice to call defendant
- প্রতিবাদীর বক্তব্য শুনানি হয়
  → Defendant's statement is heard
- সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হয়
  → Evidence and testimony are received
- আদালত দেউলিয়া ঘোষণা করতে পারেন
  → Court may declare bankruptcy

৪. দেউলিয়া ঘোষণার পরিণতি (Consequences of Bankruptcy Declaration):

→ Consequences of Bankruptcy Declaration:

- অফিসিয়াল রিসিভার নিযুক্ত হন
  → Official Receiver is appointed
- দেনা গ্রহীতার সকল সম্পত্তি রিসিভারের তত্ত্বাবধানে যায়
  → All debtor's property goes under Receiver's supervision
- সম্পত্তি বিক্রি করে প্রণোদকদের পাওনা পরিশোধ করা হয়
  → Property sold to pay creditors' dues

প্রতারণামূলক সম্পত্তি হস্তান্তরে আইনি ব্যবস্থা (Legal Measures for Fraudulent Transfer):

Legal Measures for Fraudulent Transfer:

১. ব্যাংকরাপ্টি আইন, ১৯৯৭ ধারা ১৮ অনুযায়ী:

→ As per Section 18 of Bankruptcy Act, 1997:

- অবৈধ সম্পত্তি হস্তান্তর বাতিল করা যায়
  → Illegal property transfer can be cancelled
- দেউলিয়া ঘোষণার পূর্বে প্রতারণামূলক হস্তান্তর বাতিলযোগ্য
  → Fraudulent transfer before bankruptcy declaration is voidable
- অফিসিয়াল রিসিভার সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে পারেন
  → Official Receiver can recover property

২. ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি আইন, ১৮৮২ ধারা ৫৩:

→ Transfer of Property Act, 1882 Section 53:

- প্রতারণামূলক হস্তান্তর বাতিলযোগ্য
  → Fraudulent transfer is voidable

- প্রতারণার উদ্দেশ্যে হস্তান্তর আইনে বৈধ নয়
  → *Transfer with intent to defraud is not valid in law*

৩. রিসিভার নিয়োগ:
  → *Appointment of Receiver:*
- আদালত রিসিভার নিযুক্ত করতে পারেন
  → *Court can appoint receiver*
- রিসিভার সম্পত্তি সংরক্ষণ ও পরিচালনা করেন
  → *Receiver protects and manages property*

৪. গোপন সম্পত্তি আবিষ্কার:
  → *Discovery of Hidden Property:*
- আদালত তদন্ত আদেশ দিতে পারেন
  → *Court can order investigation*
- দেনা গ্রহীতাকে সম্পত্তির বিবরণ দিতে হবে
  → *Debtor must provide property details*
- মিথ্যা তথ্য দিলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ
  → *Providing false information is punishable offence*

(খ) স্বেচ্ছায় দেউলিয়া ঘোষণা ও পরিণতি | মার্কস: 10

প্রশ্ন: কোন কোন পরিস্থিতিতে দেনা গ্রহীতা স্বেচ্ছায় দেউলিয়া ঘোষণার জন্য আবেদন করতে পারেন? দেউলিয়া ঘোষণার পর দেনা গ্রহীতার জন্য কী কী পরিণতি রয়েছে?

→ *Question: Under what circumstances can a debtor voluntarily file for bankruptcy? What are the consequences for a debtor after bankruptcy is filed?*

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

স্বেচ্ছায় দেউলিয়া ঘোষণার শর্তসমূহ (Conditions for Voluntary Bankruptcy):

Conditions for Voluntary Bankruptcy:

১. দেনার পরিমাণ:
  → *Amount of Debt:*
- দেনার পরিমাণ তার সম্পত্তির চেয়ে বেশি হতে হবে
  → *Debt amount must exceed his assets*
- দেনা পরিশোধে সম্পূর্ণ অক্ষমতা থাকতে হবে
  → *Must be completely unable to repay debt*

২. আবেদন দাখিল:
  → *Filing Application:*
- দেনা গ্রহীতা নিজে আদালতে আবেদন করতে পারেন
  → *Debtor himself can apply to court*
- আবেদনে সম্পত্তি ও দেনার বিবরণ দিতে হবে
  → *Application must include details of assets and debts*
- সকল প্রণোদকের নাম ও ঠিকানা দিতে হবে
  → *Must provide names and addresses of all creditors*

৩. আদালতের বিবেচনা:
  → *Court's Consideration:*
- আদালত আবেদন বিবেচনা করেন
  → *Court considers the application*
- সম্পত্তি ও দেনার তালিকা যাচাই করেন
  → *Verifies list of assets and debts*
- প্রয়োজনে তদন্ত করেন
  → *Investigates if necessary*

দেউলিয়া ঘোষণার পরিণতি (Consequences of Bankruptcy):

Consequences of Bankruptcy:

১. সম্পত্তি হস্তান্তর:
  → *Transfer of Property:*
- সকল সম্পত্তি অফিসিয়াল রিসিভারের কাছে হস্তান্তর
  → *All property transfers to Official Receiver*
- দেনা গ্রহীতা সম্পত্তি বিক্রি বা হস্তান্তর করতে পারেন না
  → *Debtor cannot sell or transfer property*

২. পদমর্যাদা হারানো:
  → *Loss of Status:*
- কোম্পানির পরিচালক হতে পারেন না
  → *Cannot be director of a company*
- সংসদ সদস্য হতে পারেন না
  → *Cannot be member of parliament*
- স্থানীয় সরকারের পদে থাকতে পারেন না
  → *Cannot hold local government position*

৩. আইনি বিধিনিষেধ:
  → *Legal Restrictions:*
- নতুন ঋণ নিতে পারেন না কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে
  → *Cannot take new loan from any institution*
- ব্যবসায়িক কার্যক্রম সীমিত
  → *Business activities limited*
- পাসপোর্ট স্থগিত হতে পারে
  → *Passport may be suspended*

৪. আদালতে উপস্থিতি:

→ *Court Appearance:*

- আদালতের তলবে উপস্থিত থাকতে হবে
  → *Must appear on court summons*
- সম্পত্তি সম্পর্কে তথ্য দিতে হবে
  → *Must provide information about property*

৫. মুক্তির সুযোগ:
→ *Opportunity for Discharge:*

- নির্দিষ্ট সময় পর দেউলিয়া অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পারেন
  → *May be discharged from bankruptcy after certain period*
- আদালতে আবেদন করে মুক্তি নিতে হবে
  → *Must apply to court for discharge*

প্রশ্ন ২ | Question ২ | মার্কস: ২০

(ক) মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ | মার্কস: 10

প্রশ্ন: মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুযায়ী মানি লন্ডারিং-এর সংজ্ঞা দিন। মিথ্যা তথ্য প্রদানের শাস্তি কী?

→ *Question: Define money laundering under the Money Laundering Prevention Act, 2012. What are the punishments for providing false information under the Act?*

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

মানি লন্ডারিং-এর সংজ্ঞা (Definition of Money Laundering):

Definition of Money Laundering:

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ধারা ২(ছ) অনুযায়ী:

→ *According to Section 2(cha) of Money Laundering Prevention Act, 2012:*

- অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তি বৈধ উৎস থেকে অর্জিত বলে প্রদর্শন করা
  → *Showing money or property earned illegally as earned from legal source*
- অবৈধ অর্থের উৎস, প্রকৃতি, অবস্থান বা মালিকানা গোপন করা
  → *Concealing origin, nature, location or ownership of illegal money*
- অবৈধ অর্থ বা সম্পত্তি হস্তান্তর বা রূপান্তর করা
  → *Transferring or converting illegal money or property*
- অবৈধ অর্থের সাথে সম্পর্কিত কোনো কার্যক্রম সম্পাদন করা
  → *Performing any activity related to illegal money*

মানি লন্ডারিং-এর ধাপসমূহ (Stages of Money Laundering):

Stages of Money Laundering:

১. স্থাপন (Placement):
→ *Placement:*

- অবৈধ অর্থ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রবেশ করানো
  → *Putting illegal money into banking system*

২. স্তরীকরণ (Layering):
→ *Layering:*

- একাধিক লেনদেনের মাধ্যমে অর্থের উৎস গোপন করা
  → *Concealing source of money through multiple transactions*

৩. সংহতকরণ (Integration):
→ *Integration:*

- অর্থ মূলধারার অর্থনীতিতে বৈধভাবে প্রবেশ করানো
  → *Putting money into mainstream economy legitimately*

মিথ্যা তথ্য প্রদানের শাস্তি (Punishment for False Information):

Punishment for False Information:

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ধারা ২৬ অনুযায়ী:

→ *According to Section 26 of Money Laundering Prevention Act, 2012:*

১. মিথ্যা তথ্য প্রদান:
→ *Providing False Information:*

- যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে
  → *Anyone providing false information intentionally*
- অনধিক ২ বছরের কারাদণ্ড
  → *Maximum 2 years imprisonment*
- অথবা অনধিক ৫০,০০০ টাকা জরিমানা
  → *Or maximum Tk. 50,000 fine*
- অথবা উভয় দণ্ড
  → *Or both punishments*

২. প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থতা:
→ *Failure to Submit Report:*

- প্রতিবেদন দাখিল না করলে শাস্তিযোগ্য
  → *Punishable for not submitting report*
- অনধিক ১ বছরের কারাদণ্ড
  → *Maximum 1 year imprisonment*
- অথবা অনধিক ২৫,০০০ টাকা জরিমানা
  → *Or maximum Tk. 25,000 fine*

৩. মানি লন্ডারিং-এর শাস্তি:
→ *Punishment for Money Laundering:*

- ৪ থেকে ১২ বছরের কারাদণ্ড

→ *4 to 12 years imprisonment*

- অপরাধে জড়িত অর্থের দ্বিগুণ পর্যন্ত জরিমানা
  → *Fine up to double the money involved*
- অবৈধ অর্থ বাজেয়াপ্ত
  → *Confiscation of illegal money*

(খ) CTR ও STR | মার্কস: 10

প্রশ্ন: CTR ও STR সম্পর্কে আপনি কী জানেন? সন্দেশজনক লেনদেনের কিছু সূচক উল্লেখ করুন এবং STR জমা দেওয়ার পদ্ধতি লিখুন।

→ *Question: What do you know about CTR and STR? Mention some of the indicators of suspicious transaction and write the procedure to submit STR.*

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

CTR - Cash Transaction Report:

CTR - Cash Transaction Report:

সংজ্ঞা: CTR হলো Cash Transaction Report যা নির্দিষ্ট পরিমাণের ঊর্ধ্বে নগদ লেনদেনের প্রতিবেদন।

→ *Definition: CTR is Cash Transaction Report which reports cash transactions above a certain amount.*

- সীমা: ৭০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে নগদ লেনদেন
  → *Threshold: Cash transaction above Tk. 70 lakh*
- প্রতিবেদনকারী: ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
  → *Reporters: Banks and financial institutions*
- জমা দান: বাংলাদেশ ব্যাংকের BFIU-তে
  → *Submission: To BFIU of Bangladesh Bank*
- সময়: লেনদেনের ৩ কর্মদিবসের মধ্যে
  → *Time: Within 3 working days of transaction*

STR - Suspicious Transaction Report:

STR - Suspicious Transaction Report:

সংজ্ঞা: STR হলো Suspicious Transaction Report যা সন্দেশজনক লেনদেনের প্রতিবেদন।

→ *Definition: STR is Suspicious Transaction Report which reports suspicious transactions.*

- পরিমাণ সীমা: নির্দিষ্ট কোনো সীমা নেই
  → *Amount limit: No specific limit*
- সন্দেশজনক লেনদেন হলেই STR জমা
  → *Submit STR for any suspicious transaction*
- জমা দান: বাংলাদেশ ব্যাংকের BFIU-তে
  → *Submission: To BFIU of Bangladesh Bank*

সন্দেশজনক লেনদেনের সূচক (Indicators of Suspicious Transaction):

Indicators of Suspicious Transaction:

১. লেনদেনের ধরন:
  → *Nature of Transaction:*

- গ্রাহকের আয়ের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ লেনদেন
  → *Transaction inconsistent with customer's income*
- অস্বাভাবিক পরিমাণ নগদ লেনদেন
  → *Unusual amount of cash transaction*
- একই দিনে একাধিক ছোট ছোট লেনদেন
  → *Multiple small transactions on same day*

২. গ্রাহকের আচরণ:
  → *Customer Behavior:*

- পরিচয় প্রদানে অনিচ্ছা
  → *Reluctance to provide identity*
- লেনদেনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে অস্বীকৃতি
  → *Refusal to disclose purpose of transaction*
- অতিরিক্ত গোপনীয়তা বজায় রাখা
  → *Maintaining excessive secrecy*

৩. অন্যান্য সূচক:
  → *Other Indicators:*

- উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশের সাথে লেনদেন
  → *Transaction with high-risk countries*
- PEP বা তাদের পরিবারের সদস্যদের লেনদেন
  → *Transactions of PEPs or their family members*
- হঠাৎ অ্যাকাউন্টে বড় অঙ্কের টাকা জমা
  → *Sudden large deposit in account*

STR জমা দেওয়ার পদ্ধতি (Procedure to Submit STR):

Procedure to Submit STR:

১. সনাক্তকরণ:
  → *Identification:*

- সন্দেশজনক লেনদেন সনাক্ত করা
  → *Identify suspicious transaction*
- প্রতিষ্ঠানের আমলা তা রেকর্ড করেন
  → *Compliance officer records it*

২. প্রতিবেদন প্রস্তুত:
  → *Prepare Report:*

- নির্ধারিত ফরম্যাটে STR প্রস্তুত করা

→ *Prepare STR in prescribed format*

- গ্রাহক ও লেনদেনের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত
  → *Include customer and transaction details*
- সন্দেশের কারণ উল্লেখ
  → *Mention reason for suspicion*

৩. অনুমোদন:
  → *Approval:*

- প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীর অনুমোদন
  → *Approval from chief executive of institution*
- আমলার স্বাক্ষর
  → *Signature of compliance officer*

৪. জমা দান:
  → *Submission:*

- BFIU-তে অনলাইনে জমা দান
  → *Submit online to BFIU*
- লেনদেনের সাথে সাথে বা সর্বোচ্চ ৩ দিনের মধ্যে
  → *Immediately or within maximum 3 days*

৫. রেকর্ড সংরক্ষণ:
  → *Record Keeping:*

- STR-এর কপি সংরক্ষণ করা
  → *Keep copy of STR*
- কমপক্ষে ৫ বছর সংরক্ষণ
  → *Preserve for at least 5 years*

প্রশ্ন ৩ | Question ৩ | মার্কস: ২০

(ক) রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ | মার্কস: 10

প্রশ্ন: রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ অনুযায়ী 'রেজিস্ট্রেশন'-এর সংজ্ঞা দিন। যেসব দলিল বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন করতে হবে, সেগুলো নিবন্ধন না করলে অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে কী আইনি পরিণতি হবে?

→ *Question: Define the term 'registration' under the Registration Act, 1908. What are the legal consequences if a document that is required to be compulsorily registered under the Act is not registered with respect to immovable property?*

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

রেজিস্ট্রেশনের সংজ্ঞা (Definition of Registration):

Definition of Registration:

রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ ধারা ২(৭) অনুযায়ী:

→ *According to Section 2(7) of Registration Act, 1908:*

- রেজিস্ট্রেশন বলতে দলিলের অনুলিখিত বা প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের রেজিস্টার বইতে নথিভুক্ত করাকে বোঝায়
  → *Registration means entering the transcript or copy of document in the register book of relevant authority*
- এটি একটি আইনি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দলিলের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়
  → *It is a legal process through which authenticity of document is established*
- সরকার নিযুক্ত রেজিস্ট্রার বা সাব-রেজিস্ট্রার কর্তৃক সম্পন্ন হয়
  → *Done by government appointed Registrar or Sub-Registrar*

বাধ্যতামূলক নিবন্ধনযোগ্য দলিল (Documents Requiring Compulsory Registration):

Documents Requiring Compulsory Registration:

রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ ধারা ১৭ অনুযায়ী:

→ *According to Section 17 of Registration Act, 1908:*

১. অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল:
  → *Documents Relating to Immovable Property:*

- বিক্রয় দলিল (Sale Deed)
  → *Sale Deed*
- হেবা দলিল (Gift Deed) - মূল্য ১০০ টাকার বেশি হলে
  → *Gift Deed - if value exceeds Tk. 100*
- বন্ধক দলিল (Mortgage Deed)
  → *Mortgage Deed*
- লিজ দলিল (Lease Deed) - এক বছরের বেশি মেয়াদের জন্য
  → *Lease Deed - for period exceeding one year*

২. অন্যান্য দলিল:
  → *Other Documents:*

- দলিল যা সম্পত্তি হস্তান্তরের আদেশ দেয়
  → *Documents that order transfer of property*
- দায় বা কর্তব্য সৃষ্টিকারী দলিল
  → *Documents creating liability or duty*
- মামলা মোকদ্দমার আপোষনামা
  → *Compromise decree of suit*

নিবন্ধন না করলে আইনি পরিণতি (Legal Consequences of Non-Registration):

Legal Consequences of Non-Registration:

রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ ধারা ৪৯ অনুযায়ী:

→ *According to Section 49 of Registration Act, 1908:*

১. দলিল অকার্যকর:
  → *Document Inoperative:*

- অনিবন্ধিত দলিল কোনো আইনি কার্যকারিতা পায় না

→ *Unregistered document gets no legal effect*

- অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর বৈধ হয় না
  → *Transfer of immovable property not valid*
- মালিকানা স্থানান্তর হয় না
  → *Title does not transfer*

২. প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়:
  → *Not Admissible as Evidence:*

- আদালতে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না
  → *Cannot be accepted as evidence in court*
- নিবন্ধন ব্যতীত দলিল নথিপত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় না
  → *Cannot use unregistered document as record*

৩. দ্বিতীয় ক্রেতার অধিকার:
  → *Rights of Second Purchaser:*

- প্রথম ক্রেতা নিবন্ধন না করলে
  → *If first purchaser does not register*
- দ্বিতীয় ক্রেতা নিবন্ধন করলে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়
  → *Second purchaser's right established if registered*
- প্রথম ক্রেতা মালিকানা দাবি করতে পারে না
  → *First purchaser cannot claim ownership*

৪. অর্থ প্রদানে বাধা:
  → *Obstacle in Payment:*

- ব্যাংক ঋণের জন্য নিবন্ধিত দলিল প্রয়োজন
  → *Bank requires registered document for loan*
- সম্পত্তি বিক্রি করতে নিবন্ধন প্রয়োজন
  → *Registration needed to sell property*

(খ) হেবা বা উপহারের সংজ্ঞা ও উপাদান | মার্কস: 10

প্রশ্ন: হেবার সংজ্ঞা দিন। আইনসম্মত হেবার অপরিহার্য উপাদানসমূহ কী কী?

→ *Question: Define gift. What are the essential elements of a valid gift under the Act?*

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

হেবার সংজ্ঞা (Definition of Gift):

Definition of Gift:

ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি আইন, ১৮৮২ ধারা ১২২ অনুযায়ী:

→ *According to Section 122 of Transfer of Property Act, 1882:*

- হেবা বা উপহার বলতে কোনো বিদ্যমান সম্পত্তি বিনিময় ছাড়া স্বেচ্ছায় অন্যকে হস্তান্তর করাকে বোঝায়
  → *Gift means voluntary transfer of existing property to another without consideration*
- হেবা দাতা (Donor) কর্তৃক হেবা গ্রহীতাকে (Donee) দেওয়া হয়
  → *Given by donor to donee*
- হেবায় কোনো বিনিময় থাকে না
  → *No consideration in gift*

বৈধ হেবার অপরিহার্য উপাদান (Essential Elements of Valid Gift):

Essential Elements of Valid Gift:

১. হস্তান্তরকারী বা দাতা (Donor):
  → *Donor:*

- দাতাকে সুস্থ মস্তিস্কের প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে
  → *Donor must be sound-minded adult*
- দাতার সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষমতা থাকতে হবে
  → *Donor must have capacity to transfer property*
- স্বেচ্ছায় হেবা দিতে হবে, কোনো চাপ বা প্রভাব ছাড়া
  → *Must give gift voluntarily without pressure*

২. হস্তান্তরগ্রহীতা বা গ্রহীতা (Donee):
  → *Donee:*

- গ্রহীতা যেকোনো ব্যক্তি হতে পারেন
  → *Donee can be any person*
- অপ্রাপ্তবয়স্কও গ্রহীতা হতে পারে
  → *Minor can also be donee*
- গ্রহীতাকে হেবা গ্রহণ করতে হবে
  → *Donee must accept the gift*

৩. বিদ্যমান সম্পত্তি (Existing Property):
  → *Existing Property:*

- হেবা কেবল বিদ্যমান সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
  → *Gift applicable only for existing property*
- ভবিষ্যতের সম্পত্তি হেবা দেওয়া যায় না
  → *Future property cannot be gifted*
- সম্পত্তি দাতার মালিকানাধীন হতে হবে
  → *Property must be owned by donor*

৪. বিনিময়হীন (Without Consideration):
  → *Without Consideration:*

- হেবায় কোনো বিনিময় থাকে না
  → *No consideration in gift*
- দাতা কিছুই পান না বিনিময়ে

→ *Donor receives nothing in return*

- বিনিময় থাকলে তা বিক্রয় হয়, হেবা নয়
  → *If consideration exists, it's sale not gift*

৫. গ্রহণযোগ্যতা (Acceptance):
  → *Acceptance:*

- গ্রহীতাকে হেবা গ্রহণ করতে হবে
  → *Donee must accept the gift*
- গ্রহীতার জীবদ্দশায় গ্রহণ করতে হবে
  → *Must accept during donor's lifetime*
- গ্রহণ না করলে হেবা সম্পন্ন হয় না
  → *Gift not complete without acceptance*

৬. হস্তান্তর (Transfer):
  → *Transfer:*

- সম্পত্তির মালিকানা স্থানান্তর হতে হবে
  → *Title of property must transfer*
- দখল হস্তান্তর প্রয়োজন হতে পারে
  → *Possession transfer may be required*

৭. নিবন্ধন (Registration):
  → *Registration:*

- ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি আইন, ১৮৮২ ধারা ১২৩ অনুযায়ী:
  → *According to Section 123 of TOPA, 1882:*
- অস্থাবর সম্পত্তির হেবা নিবন্ধন বাধ্যতামূলক
  → *Registration of immovable property gift is mandatory*
- মূল্য ১০০ টাকার বেশি হলে নিবন্ধন প্রয়োজন
  → *Registration required if value exceeds Tk. 100*

প্রশ্ন ৪ | Question ৪ | মার্কস: ২০

(ক) ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্ট | মার্কস: 10

প্রশ্ন: ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টের সংজ্ঞা দিন। ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টের পরিণতি কী কী? ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করবেন?

→ *Question: Define dormant account. What are the consequences of dormant account? What precautions would you take in dealing with a dormant account?*

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টের সংজ্ঞা (Definition of Dormant Account):

Definition of Dormant Account:

বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশনা অনুযায়ী:

→ *According to Bangladesh Bank Guidelines:*

- যে অ্যাকাউন্টে দীর্ঘ সময় ধরে কোনো লেনদেন হয়নি
  → *Account where no transaction occurred for long time*
- সাধারণত ২ বছর বা তার বেশি সময় কোনো লেনদেন না থাকলে
  → *Usually if no transaction for 2 years or more*
- ব্যাংক কর্তৃক ডরম্যান্ট বা নিষ্ক্রিয় ঘোষণা করা হয়
  → *Declared dormant or inactive by bank*
- গ্রাহকের নিষ্ক্রিয়তার কারণে এ অবস্থা হয়
  → *This happens due to customer's inactivity*

ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টের পরিণতি (Consequences of Dormant Account):

Consequences of Dormant Account:

১. লেনদেন সীমিত:
  → *Limited Transaction:*

- অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলা যায় না
  → *Cannot withdraw money from account*
- চেক প্রদান স্থগিত
  → *Cheque payment suspended*
- অনলাইন ব্যাংকিং নিষ্ক্রিয়
  → *Online banking deactivated*

২. পুনরায় চালুকরণ:
  → *Reactivation:*

- গ্রাহককে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হতে হবে
  → *Customer must appear personally*
- পরিচয় প্রমাণ দিতে হবে
  → *Must provide identity proof*
- KYC আপডেট প্রয়োজন
  → *KYC update required*

৩. অর্থ স্থানান্তর:
  → *Fund Transfer:*

- দীর্ঘ সময় (১০ বছর) পর বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা
  → *After long time (10 years) deposited to BB*
- ব্যাংক কোম্পানি আইন ধারা ৩৫ অনুযায়ী
  → *As per Bank Company Act Section 35*

৪. গ্রাহক সম্পর্কে তথ্য:
  → *Customer Information:*

- গ্রাহকের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে
  → *Customer may have died*
- ঠিকানা পরিবর্তন হয়ে থাকতে পারে
  → *Address may have changed*

ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টের সতর্কতা (Precautions for Dormant Account):

Precautions for Dormant Account:

১. পুনরায় চালুর ক্ষেত্রে:
  → *During Reactivation:*
- গ্রাহকের পরিচয় যাচাই করা
  → *Verify customer identity*
- জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই
  → *Verify national ID*
- বর্তমান ঠিকানা নিশ্চিত করা
  → *Confirm current address*
- স্বাক্ষর যাচাই করা
  → *Verify signature*

২. KYC আপডেট:
  → *KYC Update:*
- সম্পূর্ণ KYC ফর্ম পূরণ
  → *Fill complete KYC form*
- প্রয়োজনীয় দলিল সংগ্রহ
  → *Collect necessary documents*
- ছবি আপডেট
  → *Update photograph*

৩. লেনদেন পর্যবেক্ষণ:
  → *Transaction Monitoring:*
- চালুর পর লেনদেন পর্যবেক্ষণ
  → *Monitor transactions after activation*
- অস্বাভাবিক লেনদেন রিপোর্ট
  → *Report unusual transactions*

৪. নমিনি যাচাই:
  → *Nominee Verification:*
- নমিনির তথ্য আপডেট
  → *Update nominee information*
- গ্রাহকের মৃত্যু হলে নমিনিকে অবহিত করা
  → *Inform nominee if customer deceased*

৫. আইনি সতর্কতা:
  → *Legal Precaution:*
- প্রতিনিধির মাধ্যমে চালু করতে হলে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি প্রয়োজন
  → *Power of attorney needed for reactivation through representative*
- মৃত গ্রাহকের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সনদ প্রয়োজন
  → *Succession certificate required for deceased customer*

(খ) পজিটিভ পে, স্টুডেন্ট ও মাইনর অ্যাকাউন্ট | মার্কস: 10

প্রশ্ন: চেক সম্মানে পজিটিভ পে নির্দেশনা কেন গুরুত্বপূর্ণ? স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট ও মাইনর অ্যাকাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে?

→ *Question: Why positive pay instruction is important to honor a cheque? What precaution to be taken in opening a student account and a minor account?*

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

পজিটিভ পে নির্দেশনার গুরুত্ব (Importance of Positive Pay):

Importance of Positive Pay:

সংজ্ঞা: পজিটিভ পে হলো একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা যেখানে গ্রাহক উচ্চমূল্যের চেক ইস্যুর তথ্য পূর্বে ব্যাংককে জানান।

→ *Definition: Positive pay is a preventive measure where customer informs bank beforehand about high-value cheque issuance.*

১. জালিয়াতি প্রতিরোধ:
  → *Fraud Prevention:*
- জাল চেক প্রদান রোধ করে
  → *Prevents payment of fake cheque*
- চেকের তথ্য যাচাই করে প্রদান
  → *Verifies cheque details before payment*
- অননুমোদিত প্রদান রোধ
  → *Prevents unauthorized payment*

২. গ্রাহক সুরক্ষা:
  → *Customer Protection:*
- গ্রাহকের অর্থ সুরক্ষিত থাকে
  → *Customer's money remains secure*
- ভুল প্রদানে দায় এড়ানো
  → *Avoids liability for wrong payment*

৩. ব্যাংকের সুরক্ষা:
  → *Bank Protection:*
- ব্যাংকের ঝুঁকি কমে
  → *Reduces bank's risk*
- প্রতারণামূলক দাবি থেকে রক্ষা

→ *Protection from fraudulent claims*

৪. বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশনা:

→ *Bangladesh Bank Directive:*

- নির্দিষ্ট পরিমাণের ঊর্ধ্বে চেকের জন্য বাধ্যতামূলক

  → *Mandatory for cheques above certain amount*
- ৫ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে চেকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

  → *Applicable for cheques above Tk. 5 lakh*

স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলার সতর্কতা (Precautions for Student Account):

Precautions for Student Account:

১. বয়স সীমা:

→ *Age Limit:*

- সাধারণত ১৮ বছর পর্যন্ত স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট

  → *Student account usually up to 18 years*
- ১৮ বছর পূর্ণ হলে সাধারণ অ্যাকাউন্টে রূপান্তর

  → *Converts to regular account at 18*

২. পরিচয় প্রমাণ:

→ *Identity Proof:*

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আইডি কার্ড

  → *Educational institution ID card*
- জন্ম সনদ

  → *Birth certificate*
- অভিভাবকের পরিচয়পত্র

  → *Guardian's ID*

৩. অভিভাবক:

→ *Guardian:*

- অভিভাবকের সাথে অ্যাকাউন্ট খোলা

  → *Account opened with guardian*
- অভিভাবকের স্বাক্ষরে লেনদেন

  → *Transaction through guardian's signature*

৪. লেনদেন সীমা:

→ *Transaction Limit:*

- নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে লেনদেন

  → *Transaction within specified limit*
- ওভারড্রাফট সুবিধা নেই

  → *No overdraft facility*

মাইনর অ্যাকাউন্ট খোলার সতর্কতা (Precautions for Minor Account):

Precautions for Minor Account:

১. আইনি বিধান:

→ *Legal Provisions:*

- মেজরিটি আইন, ১৮৭৫ ধারা ৩ অনুযায়ী

  → *According to Majority Act, 1875 Section 3*
- ১৮ বছরের কম বয়সী অপ্রাপ্তবয়স্ক

  → *Person below 18 years is minor*

২. অ্যাকাউন্ট খোলা:

→ *Account Opening:*

- অভিভাবকের সাথে যৌথভাবে খোলা

  → *Opened jointly with guardian*
- পিতা/মাতা বা আইনি অভিভাবক

  → *Father/mother or legal guardian*
- অভিভাবকের স্বাক্ষরে পরিচালিত

  → *Operated by guardian's signature*

৩. প্রয়োজনীয় দলিল:

→ *Required Documents:*

- অপ্রাপ্তবয়স্কের জন্ম সনদ

  → *Minor's birth certificate*
- অভিভাবকের পরিচয়পত্র

  → *Guardian's ID*
- অভিভাবকের ছবি

  → *Guardian's photograph*
- সম্পর্কের প্রমাণ

  → *Proof of relationship*

৪. বিধিনিষেধ:

→ *Restrictions:*

- মাইনর চেক ইস্যু করতে পারে না

  → *Minor cannot issue cheque*
- ওভারড্রাফট সুবিধা নেই

  → *No overdraft facility*
- ঋণের জামানত দিতে পারে না

  → *Cannot give guarantee for loan*
- নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট আইন অনুযায়ী বাধ্যবাধকতামুক্ত

→ *Exempt from liability under NI Act*

৫. পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পর:

→ *After Attaining Majority:*

- ১৮ বছর পূর্ণ হলে নিজ নামে স্থানান্তর

  → *Transfer to own name at 18*

- নতুন স্বাক্ষর কার্ড জমা

  → *Submit new signature card*

- KYC আপডেট

  → *KYC update*

Part B — Mathematical Problem (গাণিতিক সমস্যা)

Answer any one question | যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দিন

Marks: 10×1 = 10

প্রশ্ন ৫ | Question ৫ | মার্কস: ১০

প্রশ্ন: একজন গ্রাহক ১০ লক্ষ টাকার ৬ মাসের মেয়াদী ফিক্সড ডিপোজিট রসিদ (FDR)-এর উপর সঠিক সুদ জানতে চান। বর্তমানে ফিক্সড ডিপোজিটের সুদের হার ১০% বার্ষিক ধরে মেয়াদ শেষে প্রদেয় সঠিক সুদের পরিমাণ নির্ণয় করুন।

→ Question: A customer wants to know the exact interest payable on a Fixed Deposit Receipt (FDR) of BDT 10.00 lakh for a tenure of six months. Assuming the current interest on fixed deposits is 10% per annum, calculate the exact amount of interest payable at maturity.

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

সমাধান (Solution):

Solution:

প্রদত্ত তথ্য (Given Information):

→ Given Information:

- মূলধন (Principal) = ১০,০০,০০০ টাকা
  → Principal = BDT 10,00,000
- সুদের হার (Interest Rate) = ১০% বার্ষিক
  → Interest Rate = 10% per annum
- মেয়াদ (Time) = ৬ মাস = ০.৫ বছর
  → Time = 6 months = 0.5 year

সূত্র (Formula):

Formula:

- সরল সুদ = (মূলধন × হার × সময়) ÷ ১০০
  → Simple Interest = (Principal × Rate × Time) ÷ 100

হিসাব (Calculation):

Calculation:

- সুদ = (১০,০০,০০০ × ১০ × ০.৫) ÷ ১০০
  → Interest = (10,00,000 × 10 × 0.5) ÷ 100
- সুদ = (১০,০০,০০০ × ৫) ÷ ১০০
  → Interest = (10,00,000 × 5) ÷ 100
- সুদ = ৫০,০০০ ÷ ১০০ = ৫০,০০০ টাকা
  → Interest = 50,000 ÷ 100 = BDT 50,000

উত্তর (Answer):

Answer:

মেয়াদ শেষে প্রদেয় সুদের পরিমাণ = ৫০,০০০ টাকা

→ Interest payable at maturity = BDT 50,000

মোট পরিশোধযোগ্য পরিমাণ = ১০,০০,০০০ + ৫০,০০০ = ১০,৫০,০০০ টাকা

→ Total payable amount = 10,00,000 + 50,000 = BDT 10,50,000

প্রশ্ন ৬ | Question ৬ | মার্কস: ১০

প্রশ্ন: ABC ব্যাংকের ডিসেম্বর ৩১ তারিখের আর্থিক তথ্য: Tier-1 Capital = ১৫০০ কোটি টাকা, Tier-2 Capital = ৫০০ কোটি টাকা, Deductions from capital = ২০০ কোটি টাকা, Total Risk Weighted Assets (RWA) = ১৮০০০ কোটি টাকা। ব্যাংকটির Capital Adequacy Ratio (CAR) নির্ণয় করুন।

→ Question: ABC Bank has the following financial data: Tier-1 Capital: BDT 1500 crore, Tier-2 Capital: BDT 500 crore, Deductions: BDT 200 crore, Total RWA: BDT 18000 crore. Calculate CAR and assess compliance.

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

সমাধান (Solution):

Solution:

প্রদত্ত তথ্য (Given Information):

→ Given Information:

- Tier-1 Capital = ১৫০০ কোটি টাকা
  → Tier-1 Capital = BDT 1500 crore
- Tier-2 Capital = ৫০০ কোটি টাকা
  → Tier-2 Capital = BDT 500 crore
- Deductions = ২০০ কোটি টাকা
  → Deductions = BDT 200 crore
- Total RWA = ১৮০০০ কোটি টাকা
  → Total RWA = BDT 18000 crore

সূত্র (Formula):

Formula:

- মোট মূলধন = Tier-1 + Tier-2 - Deductions
  → Total Capital = Tier-1 + Tier-2 - Deductions
- CAR = (মোট মূলধন ÷ RWA) × ১০০
  → CAR = (Total Capital ÷ RWA) × 100

হিসাব (Calculation):

Calculation:

- মোট মূলধন = ১৫০০ + ৫০০ - ২০০ = ১৮০০ কোটি টাকা
  → *Total Capital = 1500 + 500 - 200 = BDT 1800 crore*
- CAR = (১৮০০ ÷ ১৮০০০) × ১০০
  → *CAR = (1800 ÷ 18000) × 100*
- CAR = ০.১ × ১০০ = ১০%
  → *CAR = 0.1 × 100 = 10%*

বিশ্লেষণ (Analysis):

Analysis:

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী ন্যূনতম CAR:

→ *Minimum CAR as per Bangladesh Bank guidelines:*

- মোট CAR: ন্যূনতম ১২.৫% (ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফার সহ)
  → *Total CAR: Minimum 12.5% (with capital conservation buffer)*
- Tier-1 অনুপাত: ন্যূনতম ৬%
  → *Tier-1 ratio: Minimum 6%*

উপসংহার (Conclusion):

Conclusion:

ABC ব্যাংকের CAR = ১০% যা ন্যূনতম ১২.৫% এর কম।

→ *ABC Bank's CAR = 10% which is below minimum 12.5%.*

ব্যাংকটিকে মূলধন বৃদ্ধি করতে হবে বা RWA কমাতে হবে।

→ *Bank needs to increase capital or reduce RWA.*

Part C — Problem Solving (সমস্যা সমাধান)

Solve any one case | যেকোনো একটি কেস সমাধান করুন

Marks: 20×1 = 20

প্রশ্ন কেস-১ | Question কেস-১ | মার্কস: ২০

পটভূমি (Background):

Background:

ইকবাল ট্রেডার্স মি. করিমকে ৩,০০,০০০ টাকার ইলেকট্রনিক পণ্য বিক্রি করে। মি. করিম ১০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখের একটি চেক ইস্যু করেন। চেকটি ১১ জানুয়ারি উপস্থাপন করলে ১৩ জানুয়ারি 'অপর্যাপ্ত তহবিল' কারণে রিটার্ন হয়।

→ *Iqbal Traders sold electronic goods worth BDT 3,00,000 to Mr. Karim on credit. Mr. Karim issued a cheque dated 10th January 2024. The cheque was presented on 11th January but returned on 13th January with 'Insufficient Funds'.*

প্রশ্ন (i): ধারা ১৩৮-এর শর্তসমূহ:

Question (i): Essential Conditions under Section 138:

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট আইন, ১৮৮১ ধারা ১৩৮ অনুযায়ী:

→ *According to Section 138 of NI Act, 1881:*

১. চেক হওয়া:
  → *Being a Cheque:*
- অবশ্যই একটি বৈধ চেক হতে হবে
  → *Must be a valid cheque*
- ✓ এই ক্ষেত্রে বৈধ চেক ছিল
  → *✓ Valid cheque existed in this case*

২. ঋণ পরিশোধের জন্য ইস্যু:
  → *Issued for Debt Payment:*
- চেকটি অবশ্যই ঋণ বা দায়বদ্ধতা পরিশোধের জন্য ইস্যু হতে হবে
  → *Cheque must be issued for debt or liability payment*
- ✓ পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য ইস্যু হয়েছিল
  → *✓ Issued for payment of goods*

৩. ব্যাংকে উপস্থাপন:
  → *Presentation to Bank:*
- চেক ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ মাসের মধ্যে উপস্থাপন
  → *Present within 6 months from issue date*
- ✓ ১১ জানুয়ারি উপস্থাপন করা হয়েছে
  → *✓ Presented on 11th January*

৪. অপর্যাপ্ত তহবিলে রিটার্ন:
  → *Return for Insufficient Funds:*
- ব্যাংক কর্তৃক অপর্যাপ্ত তহবিলে রিটার্ন হতে হবে
  → *Must be returned by bank for insufficient funds*
- ✓ 'অপর্যাপ্ত তহবিল' কারণে রিটার্ন হয়েছে
  → *✓ Returned for 'Insufficient Funds'*

৫. লিখিত নোটিশ:
  → *Written Notice:*
- রিটার্নের ৩০ দিনের মধ্যে লিখিত নোটিশ প্রেরণ
  → *Send written notice within 30 days of return*
- ✓ ১৭ জানুয়ারি নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে
  → *✓ Notice sent on 17th January*

৬. প্রদানের সময়:
  → *Time for Payment:*

- নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে প্রদান
  → *Pay within 15 days of receiving notice*
- ✓ ১৫ দিনের মধ্যে প্রদান করেনি
  → *✓Did not pay within 15 days*

প্রশ্ন (ii): আইনি প্রক্রিয়া মেনে চলা হয়েছে কি?

Question (ii): Was Legal Procedure Followed?

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

সময়রেখা বিশ্লেষণ:

→ *Timeline Analysis:*

- ১০ জানুয়ারি: চেক ইস্যু
  → *10th January: Cheque issued*
- ১১ জানুয়ারি: চেক উপস্থাপন
  → *11th January: Cheque presented*
- ১৩ জানুয়ারি: চেক রিটার্ন
  → *13th January: Cheque returned*
- ১৭ জানুয়ারি: লিখিত নোটিশ প্রেরণ
  → *17th January: Written notice sent*
- নোটিশ মেয়াদ: ১৭ + ১৫ = ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত
  → *Notice period: Until 2nd February*
- ৫ ফেব্রুয়ারি: মামলা দায়ের
  → *5th February: Case filed*

উপসংহার: সকল আইনি প্রক্রিয়া সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

→ *Conclusion: All legal procedures were properly followed.*

প্রশ্ন (iii): আইনি পরিণতি ও প্রতিরক্ষা:

Question (iii): Legal Consequences & Defenses:

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

আইনি পরিণতি (Legal Consequences):

Legal Consequences:

- ১ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড
  → *Up to 1 year imprisonment*
- চেকের দ্বিগুণ পরিমাণ পর্যন্ত জরিমানা
  → *Fine up to double the cheque amount*
- উভয় দণ্ড একসাথে হতে পারে
  → *Both punishments can be together*

সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা (Possible Defenses):

Possible Defenses:

- চেক হুমকির মুখে ইস্যু হয়েছিল (প্রমাণ করতে হবে)
  → *Cheque was issued under threat (needs proof)*
- চেকে জালিয়াতি হয়েছে
  → *Cheque is forged*
- দায়বদ্ধতা ছিল না
  → *No liability existed*
- নোটিশ প্রাপ্ত হয়নি
  → *Notice was not received*

প্রশ্ন (iv): বিকল্প আইনি পথ:

Question (iv): Alternative Legal Options:

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

১. দেওয়ানি মামলা:
  → *Civil Suit:*
- অর্থ আদালতে দেওয়ানি মামলা
  → *Civil suit in money court*
- চেকের পরিমাণ + সুদ দাবি
  → *Claim cheque amount + interest*

২. আর্থ রিণ আদালত:
  → *Artha Rin Adalat:*
- আর্থ রিণ আদালতে মামলা
  → *Suit in Artha Rin Adalat*
- ঋণ আদায়ের জন্য
  → *For debt recovery*

৩. ব্যাংকরাপ্টি আইন:
  → *Bankruptcy Act:*
- ব্যাংকরাপ্টি আইনে মামলা
  → *Suit under Bankruptcy Act*
- দেউলিয়া ঘোষণার জন্য
  → *For declaring bankrupt*

Part D — Understanding Terminology (পরিভাষা বোঝা)

Answer any five questions | যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন

Marks: 2×5 = 10

প্রশ্ন ৯ | Question ৯ | মার্কস: ২×৫=১০

নিম্নলিখিত যেকোনো পাঁচটির মধ্যে তুলনা ও পার্থক্য লিখুন:

→ *Compare and contrast between any five of the following:*

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

(ক) ইমপ্রেসড স্ট্যাম্প বনাম এমবসড স্ট্যাম্প:

Impressed Stamp vs Embossed Stamp:

বিষয় | Subject	ইমপ্রেসড স্ট্যাম্প | Impressed Stamp	এমবসড স্ট্যাম্প | Embossed Stamp
সংজ্ঞা	দলিলে স্ট্যাম্প সীলমোহর দ্বারা অঙ্কিত	দলিলে উত্তল-অবতল চিহ্ন দ্বারা স্ট্যাম্প
পদ্ধতি	সীলমোহর দ্বারা মুদ্রিত	উত্তল-অবতল যন্ত্র দ্বারা
ব্যবহার	সাধারণ দলিলে	বিশেষ দলিলে
দৃশ্যমানতা	স্পষ্ট দেখা যায়	স্পর্শে বোঝা যায়

(খ) গ্যারান্টি বনাম ইনডেমনিটি:

Guarantee vs Indemnity:

বিষয় | Subject	গ্যারান্টি | Guarantee	ইনডেমনিটি | Indemnity
সংজ্ঞা	তৃতীয় ব্যক্তির দায় পরিশোধের প্রতিশ্রুতি	ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি
পক্ষ	তিন পক্ষ: প্রধান, গ্যারান্টর, প্রণোদক	দুই পক্ষ: ইনডেমনিফায়ার, ইনডেমনিফাইড
দায়	গৌণ দায়	প্রধান দায়
উদ্দেশ্য	ঋণের নিরাপত্তা	ক্ষতি থেকে রক্ষা

(গ) নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট বনাম ভোস্ট্রো অ্যাকাউন্ট:

Nostro Account vs Vostro Account:

বিষয় | Subject	নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট | Nostro Account	ভোস্ট্রো অ্যাকাউন্ট | Vostro Account
সংজ্ঞা	বিদেশি ব্যাংকে রাখা আমাদের অ্যাকাউন্ট	আমাদের ব্যাংকে বিদেশির অ্যাকাউন্ট
দৃষ্টিকোণ	আমাদের ব্যাংকের দৃষ্টিতে	বিদেশি ব্যাংকের দৃষ্টিতে
মুদ্রা	বিদেশি মুদ্রায়	স্থানীয় মুদ্রায়
উদাহরণ	বাংলাদেশি ব্যাংকের NYC ব্যাংকে ডলার অ্যাকাউন্ট	NYC ব্যাংকের বাংলাদেশি ব্যাংকে টাকা অ্যাকাউন্ট

(ঘ) ফিক্সড চার্জ বনাম ফ্লোটিং চার্জ:

Fixed Charge vs Floating Charge:

বিষয় | Subject	ফিক্সড চার্জ | Fixed Charge	ফ্লোটিং চার্জ | Floating Charge
সংজ্ঞা	নির্দিষ্ট সম্পত্তির উপর বন্ধক	পরিবর্তনশীল সম্পত্তির উপর বন্ধক
সম্পত্তি	স্থাবর সম্পত্তি	চলমান মজুদ, দেনা
দখল	গ্রাহক দখল রাখতে পারে না	গ্রাহক দখল ও বিক্রি করতে পারে
উদাহরণ	জমি, ভবন	মজুদ, প্রাপ্য

(ঙ) প্লেজ বনাম হাইপোথিকেশন:

Pledge vs Hypothecation:

বিষয় | Subject	প্লেজ | Pledge	হাইপোথিকেশন | Hypothecation
দখল	ব্যাংকের কাছে	গ্রাহকের কাছে
মালিকানা	গ্রাহকের	গ্রাহকের
বিক্রয় অধিকার	আদালত ছাড়াই	আদালতের অনুমতিতে
আইনি ভিত্তি	কন্ট্রাক্ট আইন, ১৮৭২	কন্ট্রাক্ট আইন ও ব্যাংকিং প্রথা

Part E — Short Questions (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)

Answer all questions | সকল প্রশ্নের উত্তর দিন

Marks: 2×10 = 20

প্রশ্ন ১০ | Question ১০ | মার্কস: ২×১০=২০

(ক) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অস্থাবর সম্পত্তি অর্জনের সীমা:

Financial Institution's Immovable Property Acquisition Limit:

বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশনা অনুযায়ী:

→ *According to Bangladesh Bank guidelines:*

- আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার পেইড-আপ ক্যাপিটাল ও রিজার্ভের ২৫% পর্যন্ত অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন বা ধারণ করতে পারে

  → *Financial institution can acquire or hold up to 25% of its paid-up capital and reserves as immovable property*

(খ) আর্থ রিণ আদালতে মামলার ন্যূনতম মূল্য:

Minimum Value for Artha Rin Adalat Suit:

আর্থ রিণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুযায়ী:

→ *According to Artha Rin Adalat Act, 2003:*

- আর্থ রিণ আদালতে মামলা দায়েরের ন্যূনতম মূল্য ১ লক্ষ টাকা

  → *Minimum value for filing suit in Artha Rin Adalat is Tk. 1 lakh*

(গ) ডিজিটাল স্বাক্ষর নিয়ন্ত্রণকারী আইন:

Act Regulating Digital Signatures:

বাংলাদেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর নিয়ন্ত্রণকারী আইন:

→ *Act regulating digital signatures in Bangladesh:*

- ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি আইন, ২০০৬ (ICT Act, 2006)

  → *Information and Communication Technology Act, 2006*

(ঘ) ইলেকট্রনিক রেকর্ড সংরক্ষণ মেয়াদ:

Electronic Record Retention Period:

ICT আইন, ২০০৬ অনুযায়ী:
→ *According to ICT Act, 2006:*

- ইলেকট্রনিক রেকর্ড সংরক্ষণের মেয়াদ ৫ বছর
  → *Electronic record retention period is 5 years*

(ঙ) লাইসেন্স ছাড়া ফাইন্যান্সিং ব্যবসার শাস্তি:

Punishment for Financing Business Without License:

ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন, ১৯৯৩ অনুযায়ী:
→ *According to Financial Institutions Act, 1993:*

- লাইসেন্স ছাড়া ফাইন্যান্সিং ব্যবসার জন্য সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
  → *Maximum 5 years imprisonment for financing business without license*
- অথবা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা
  → *Or fine up to Tk. 5 lakh*

(চ) কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট ভেরিফিকেশন (CPV):

Contact Point Verification (CPV):

সংজ্ঞা:
→ *Definition:*

- CPV হলো গ্রাহকের ঠিকানা ও পরিচয় যাচাইয়ের প্রক্রিয়া
  → *CPV is the process of verifying customer's address and identity*
- ব্যাংক কর্মকর্তা গ্রাহকের বাসস্থানে গিয়ে যাচাই করেন
  → *Bank official visits customer's residence for verification*
- KYC এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ
  → *Important part of KYC*

(ছ) স্ট্যান্ডিং ইনস্ট্রাকশন:

Standing Instructions:

সংজ্ঞা:
→ *Definition:*

- গ্রাহকের পূর্ব নির্দেশনা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে টাকা স্থানান্তর
  → *Automatic fund transfer as per customer's prior instruction*
- নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্বয়ংক্রিয় কার্যকর
  → *Executed automatically at regular intervals*
- উদাহরণ: ঋণ কিস্তি, বীমা প্রিমিয়াম
  → *Example: Loan installment, insurance premium*

(জ) চেক গ্রসিং-এর তাৎপর্য:

Significance of Grossing a Cheque:

সংজ্ঞা:
→ *Definition:*

- চেকের পিছনে প্রদানকারী ব্যাংকের স্বাক্ষর ও মোহর
  → *Paying bank's signature and stamp on back of cheque*
- চেক প্রদানের প্রমাণ
  → *Proof of cheque payment*
- পরবর্তীতে বিতর্ক এড়াতে সাহায্য করে
  → *Helps avoid future disputes*

(ঝ) চুক্তি লঙ্ঘনের মামলার সীমাবদ্ধতা:

Limitation Period for Breach of Contract Suit:

লিমিটেশন আইন, ১৯০৮ অনুযায়ী:
→ *According to Limitation Act, 1908:*

- চুক্তি লঙ্ঘনের মামলার সীমাবদ্ধতা ৩ বছর
  → *Limitation period for breach of contract suit is 3 years*
- লঙ্ঘনের তারিখ থেকে গণনা শুরু
  → *Counted from date of breach*

(ঞ) ডুপ্লিকেট FDR-এর জন্য দলিল:

Document for Duplicate FDR:

প্রয়োজনীয় দলিল:
→ *Required Document:*

- ইনডেমনিটি বন্ড (Indemnity Bond)
  → *Indemnity Bond*
- এফডিআর হারানোর লিখিত আবেদন
  → *Written application for lost FDR*
- পুলিশ সাধারণ ডায়েরি (GD)
  → *Police General Diary*
- পরিচয়পত্র
  → *Identity proof*

গুরুত্বপূর্ণ আইনি ধারা সমূহ

Important Legal Sections

নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট আইন, ১৮৮১:

Negotiable Instruments Act, 1881:

- ধারা ৪: প্রমিসরি নোটের সংজ্ঞা
  → *Section 4: Definition of Promissory Note*
- ধারা ৫: বিল অফ এক্সচেঞ্জের সংজ্ঞা
  → *Section 5: Definition of Bill of Exchange*
- ধারা ৬: চেকের সংজ্ঞা
  → *Section 6: Definition of Cheque*
- ধারা ৯: Holder in Due Course
  → *Section 9: Holder in Due Course*
- ধারা ৩১(২): ডিমান্ড ড্রাফট বিয়ারার পেমেন্ট নিষেধ
  → *Section 31(2): Prohibition on Bearer Demand Draft*
- ধারা ৭৩: চেক উপস্থাপনের মেয়াদ (৬ মাস)
  → *Section 73: Cheque presentation time (6 months)*
- ধারা ১২৫: ক্রসিং সংক্রান্ত বিধান
  → *Section 125: Provisions regarding Crossing*
- ধারা ১৩৮: চেক অসম্মানের শাস্তি
  → *Section 138: Punishment for Cheque Dishonor*

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২:

Money Laundering Prevention Act, 2012:

- ধারা ২(ছ): মানি লন্ডারিং-এর সংজ্ঞা
  → *Section 2(cha): Definition of Money Laundering*
- ধারা ৪: মানি লন্ডারিংয়ের শাস্তি (৪-১২ বছর)
  → *Section 4: Punishment for Money Laundering (4-12 years)*
- ধারা ১৯: প্রতিবেদন দাখিলের বাধ্যবাধকতা
  → *Section 19: Obligation to Submit Report*
- ধারা ২৬: মিথ্যা তথ্য প্রদানের শাস্তি
  → *Section 26: Punishment for False Information*

ব্যাংকরাপ্টি আইন, ১৯৯৭:

Bankruptcy Act, 1997:

- ধারা ৯: দেউলিয়া ঘোষণার শর্ত
  → *Section 9: Conditions for Bankruptcy Declaration*
- ধারা ১৮: প্রতারণামূলক হস্তান্তর বাতিল
  → *Section 18: Cancellation of Fraudulent Transfer*
- ধারা ২৪: দেউলিয়ার অধিকার হরণ
  → *Section 24: Loss of Bankrupt's Rights*

রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮:

Registration Act, 1908:

- ধারা ২(৭): রেজিস্ট্রেশনের সংজ্ঞা
  → *Section 2(7): Definition of Registration*
- ধারা ১৭: বাধ্যতামূলক নিবন্ধনযোগ্য দলিল
  → *Section 17: Documents Requiring Compulsory Registration*
- ধারা ৪৯: নিবন্ধন না করলে পরিণতি
  → *Section 49: Consequences of Non-Registration*

ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি আইন, ১৮৮২:

Transfer of Property Act, 1882:

- ধারা ৫: সম্পত্তি হস্তান্তরের সংজ্ঞা
  → *Section 5: Definition of Property Transfer*
- ধারা ৫৩: প্রতারণামূলক হস্তান্তর
  → *Section 53: Fraudulent Transfer*
- ধারা ১২২: হেবা বা উপহারের সংজ্ঞা
  → *Section 122: Definition of Gift*
- ধারা ১২৩: হেবার নিবন্ধন
  → *Section 123: Registration of Gift*

মেজরিটি আইন, ১৮৭৫:

Majority Act, 1875:

- ধারা ৩: অপ্রাপ্তবয়স্কের সংজ্ঞা (১৮ বছর)
  → *Section 3: Definition of Minor (18 years)*

ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১:

Bank Company Act, 1991:

- ধারা ৩৫: অদাবিকৃত আমানত
  → *Section 35: Unclaimed Deposits*
- ধারা ৭৭ক: Prompt Corrective Action (PCA)
  → *Section 77Ka: Prompt Corrective Action*

লিমিটেশন আইন, ১৯০৮:

Limitation Act, 1908:

- চুক্তি লঙ্ঘন: ৩ বছর
  → *Breach of Contract: 3 years*
- চেক অসম্মান: ১ মাস (নোটিশ দাখিল)
  → *Cheque Dishonor: 1 month (notice filing)*

THE INSTITUTE OF BANKERS, BANGLADESH (IBB)

JAIBB — 6th Banking Professional Examination, 2025

Laws and Practice of General Banking (LPGB)

Subject Code: 104 | Full Marks: 100 | Pass Marks: 45

সম্পূর্ণ প্রশ্নোত্তর গাইড | Complete Q&A Guide

Module A to L | সকল মডিউল | বিগত পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ সহ

96th | 97th | 98th | 99th | 5th | 6th Exam Questions Analyzed

Part	Content / বিষয়	Marks
Part A	Broad Questions (Any 2)	20×2 = 40
Part B	Mathematical Problem (Any 1)	10×1 = 10
Part C	Problem Solving / Case Study (Any 1)	20×1 = 20
Part D	Understanding Terminology (Any 5)	2×5 = 10
Part E	Short Questions (All 10)	2×10 = 20
Total		100 Marks

MODULE A: Financial Institutions Related Laws

আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত আইন

1. Bangladesh Bank Order, 1972

EXAM QUESTION **96th, 97th, 98th, 99th, 5th Exams**

Q: What are the objectives and functions of Bangladesh Bank?
প্রশ্ন: বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি কী?

Bangladesh Bank Order, 1972

সহজ উত্তর (Simple Answer):

বাংলাদেশ ব্যাংক হল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক — এটি দেশের সকল ব্যাংকের 'মা ব্যাংক' বা Boss!
Bangladesh Bank is the Central Bank of Bangladesh — it is the 'Bank of Banks' or the chief regulator.

প্রধান উদ্দেশ্য (Main Objectives):

- মুদ্রানীতি পরিচালনা | Formulate and implement monetary policy
- মূল্যস্থিতিশীলতা বজায় রাখা | Maintain price stability (control inflation)
- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রক্ষা | Maintain foreign exchange reserves
- ব্যাংকিং খাত তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ | Supervise and regulate the banking sector
- সরকারের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করা | Act as banker to the Government
- নোট ইস্যু করার একচেটিয়া অধিকার | Exclusive right to issue currency notes

গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য:

- BB is the 'Lender of Last Resort' — যখন কোনো ব্যাংক বিপদে পড়ে, BB সাহায্য করে
- BB controls CRR and SLR of all commercial banks
- BB issues license to banks under Bank Company Act 1991, Section 31

Q: What is CRR and SLR? Distinguish between them.
প্রশ্ন: CRR ও SLR কী? পার্থক্য লিখুন।

বিষয় / Basis	CRR (ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও)	SLR (স্ট্যাচুটরি লিকুইডিটি রেশিও)
পূর্ণ নাম	Cash Reserve Ratio	Statutory Liquidity Ratio
আইনি ধারা	Bank Company Act 1991, Sec 25	Bank Company Act 1991, Sec 33
সংজ্ঞা	কমার্শিয়াল ব্যাংককে নগদ হিসেবে BB-তে রাখতে হয়	তরল সম্পদ হিসেবে রাখতে হয়
অন্তর্ভুক্তি	শুধু নগদ অর্থ / Only cash	নগদ + সরকারি সিকিউরিটি + সোনা
উদ্দেশ্য	ব্যাংকের তারল্য নিশ্চিত করা	আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত
হার	Bangladesh Bank নির্ধারণ করে	Bangladesh Bank নির্ধারণ করে

---

2. Bank Company Act, 1991 (BCA 1991)

EXAM QUESTION **96th, 97th, 98th, 99th Exams — Group B**

Q: In which situations does the office of a director fall vacant per BCA 1991?
প্রশ্ন: পরিচালকের পদ কখন শূন্য হয়? (BCA 1991 অনুযায়ী)
[7]

Bank Company Act 1991, Section 15Kha, 94 (Companies Act 1994)

সহজ মনে রাখুন — 'পরিচালক বরখাস্তের ৭ কারণ':

- (১) ব্যাংক ঋণ খেলাপি হলে | If he becomes a loan defaulter
- (২) দেউলিয়া ঘোষিত হলে | If declared bankrupt
- (৩) মানসিকভাবে অসুস্থ হলে | If declared unsound mind by court
- (৪) দোষী সাব্যস্ত ও ২ বছরের বেশি কারাদণ্ড হলে | Convicted and sentenced over 2 years
- (৫) BB বা সরকার অপসারণ করলে | Removed by BB or Government
- (৬) কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করে দিলে | Sells all qualifying shares
- (৭) পর পর ৩টি পর্ষদ সভায় অনুপস্থিত থাকলে | Absent for 3 consecutive board meetings

---

Q: What are the restrictions on loans and advances under BCA 1991?
প্রশ্ন: ঋণ ও অগ্রিম সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা কী? (BCA 1991, Sec 27)
[6-7]

Bank Company Act 1991, Section 27

সহজ মনে রাখুন — ব্যাংক কাকে ঋণ দিতে পারবে না:

- নিজের পরিচালকদের | Cannot give unsecured loan to its own directors
- এককভাবে মোট মূলধনের নির্দিষ্ট সীমার বেশি | Single borrower limit applies
- ব্যবসায়িক স্বার্থ-সংঘাত রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানে | Conflict of interest companies
- Bangladesh Bank অনুমোদন ছাড়া নির্দিষ্ট সীমার বেশি | BB approval needed beyond limit

Single Borrower Limit (গুরুত্বপূর্ণ):

একক ঋণগ্রহীতা সীমা = ব্যাংকের মোট ইক্যুইটির ২৫% (funded) + ১৫% (non-funded) — [BB Circular]

Q: What is an unclaimed deposit? How is it handled?
প্রশ্ন: Unclaimed Deposit কী? কীভাবে পরিচালিত হয়? (BCA 1991, Sec 35)
[4-5]

Bank Company Act 1991, Section 35

Unclaimed Deposit = ১০ বছর বা তার বেশি সময় ধরে যে আমানতের কোনো লেনদেন হয়নি।
Unclaimed Deposit = Any deposit with no transaction for 10 years or more.

প্রক্রিয়া (Process):

- ব্যাংক এই তালিকা বজায় রাখে এবং গ্রাহককে নোটিশ দেয়
- ১০ বছর পর Bangladesh Bank-এ হস্তান্তর করতে হয়
- BB একটি বিশেষ তহবিলে রাখে — গ্রাহক পরে দাবি করতে পারেন

কোন আমানত হস্তান্তর করা যাবে না?

- FDR যা matured but client hasn't claimed — এটি হস্তান্তরযোগ্য
- কোর্ট অর্ডারে আটকানো অর্থ — NOT transferable

Q: Define willful defaulter. What are the consequences?
প্রশ্ন: ইচ্ছাকৃত খেলাপির সংজ্ঞা ও পরিণতি কী?
[5+5=10]

Bank Company Act 1991 (Amendment 2023); Bangladesh Bank BRPD Circular

ইচ্ছাকৃত খেলাপি = যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণ পরিশোধ করে না।
Willful Defaulter = One who deliberately does not repay debt despite having financial capability.

ইচ্ছাকৃত খেলাপির বৈশিষ্ট্য:

- সক্ষমতা থাকলেও ঋণ পরিশোধ না করা
- ঋণের অর্থ উদ্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করে সরিয়ে নেওয়া
- পারিবারিক কোম্পানিতে অর্থ স্থানান্তর

- ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া জামানত বিক্রি/নষ্ট করা

পরিণতি (Consequences):

- কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নতুন ঋণ পাবে না
- CIB রিপোর্টে 'ইচ্ছাকৃত খেলাপি' হিসেবে তালিকাভুক্ত
- কোম্পানির পরিচালক অন্য কোনো ব্যাংকের পরিচালক হতে পারবেন না
- সরকারি গেজেটে নাম প্রকাশিত হবে
- বিদেশ ভ্রমণে বাধা আসতে পারে

---

3. Financial Institutions Act, 1993

EXAM QUESTION **98th Exam — Group B**

Q: Punishment for conducting financing business without a valid license under Financial Institutions Act 1993?
প্রশ্ন: FI Act 1993 — লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসার শাস্তি কী?
[2 (Short Q)]

Financial Institutions Act, 1993
সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড অথবা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড।
Maximum 5 years imprisonment OR fine up to Tk. 5 lakh OR both.

---

4. Artha Rin Adalat Ain, 2003

EXAM QUESTION **96th, 97th, 98th, 99th, 5th Exams**

Q: Discuss the main provisions of Artha Rin Adalat Ain, 2003.
প্রশ্ন: অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ — প্রধান বিধান কী?
[7-10]

Artha Rin Adalat Ain, 2003 — Sections 4, 12, 33, 46, 47
অর্থঋণ আদালত হল বিশেষ আদালত যা ব্যাংক ঋণ আদায়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত।
Artha Rin Adalat is a special court established for bank loan recovery.

গুরুত্বপূর্ণ বিধান (Key Provisions):

- সর্বনিম্ন দাবির পরিমাণ: ১ লক্ষ টাকা [Section 4] — Minimum claim Tk. 1 lakh
- মামলার নিষ্পত্তির সময়সীমা: ৯০ দিন [Section 46] — Case disposal within 90 days
- ঋণখেলাপির তালিকা তৈরি ও প্রকাশ করা যায়
- নিলাম বিক্রির মাধ্যমে ঋণ আদায় সম্ভব
- দোষীকে দেওয়ানি কারাদণ্ড দেওয়া যায়
- মামলার সময় ঋণ পরিশোধ করলে নিষ্পত্তি সম্ভব

ব্যাংকের দায়িত্ব (Bank's Duty before filing suit):

- Legal notice পাঠাতে হবে
- ৩০ দিনের সুযোগ দিতে হবে পরিশোধের জন্য
- CIB-তে রিপোর্ট করতে হবে

Q: Are existing laws relating to Artha Rin Adalat and Bankruptcy law adequate to deal with delinquent borrowers?
প্রশ্ন: অর্থঋণ আদালত ও দেউলিয়া আইন — ব্যাংকের জন্য কি যথেষ্ট?
[6]

এই প্রশ্নের উত্তরে আপনার মতামত দিন। এখানে উভয় দিক তুলে ধরুন।

যথেষ্ট বলা যায় কারণ:

- বিশেষ আদালত গঠিত হয়েছে
- নিলামের মাধ্যমে সম্পত্তি বিক্রির ব্যবস্থা আছে
- দ্রুত নিষ্পত্তির বিধান আছে

যথেষ্ট নয় কারণ:

- দীর্ঘ মামলা প্রক্রিয়া
- খেলাপিরা আপিল করে সময় নষ্ট করে
- আইন প্রয়োগে দুর্বলতা আছে
- Willful defaulters-দের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেই

MODULE B: Financial Instrument Related Laws

আর্থিক দলিল সংক্রান্ত আইন — NI Act 1881

1. Negotiable Instruments Act, 1881 — NI Act

EXAM QUESTION **96th, 97th, 98th, 99th, 5th, 6th Exams — Most Important!**

Q: What are negotiable instruments and their characteristics?
প্রশ্ন: পরক্রাম্য দলিলের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য কী?
[5+5=10]

NI Act 1881, Sections 4, 5, 6, 13

পরক্রাম্য দলিল = এমন একটি লিখিত দলিল যা হস্তান্তরযোগ্য এবং যার ধারক মূল্য পাওয়ার অধিকারী।
Negotiable Instrument = A written document that is freely transferable and the holder can receive payment.

তিন প্রকার পরক্রাম্য দলিল (3 Types):

- ১. প্রতিশ্রুতি নোট (Promissory Note) — Sec 4
- ২. বিনিময় বিল (Bill of Exchange) — Sec 5
- ৩. চেক (Cheque) — Sec 6

বৈশিষ্ট্য (Characteristics):

- স্বাধীনভাবে হস্তান্তরযোগ্য | Freely transferable
- ধারক অধিকার পায় | Holder gets rights
- নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ | Specific sum of money
- নিঃশর্ত | Unconditional
- লিখিত | Must be in writing

Q: Would you consider the following as negotiable instruments? Give reasons: (i) Bill of Lading (ii) Railway Receipt (iii) Life Insurance (iv) Promissory Note (v) Debenture
প্রশ্ন: নিম্নলিখিতগুলো কি পরক্রাম্য দলিল? কারণ দাও:
[5+5=10]

দলিল / Instrument	পরক্রাম্য? / NI?	কারণ / Reason
Bill of Lading	না / No	এটি শুধু পণ্য বহনের প্রমাণপত্র, অর্থ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি নয়
Railway Receipt	না / No	পণ্য বুঝে নেওয়ার রসিদ, অর্থ প্রদানের নয়
Life Insurance Policy	না / No	শর্তযুক্ত — নিঃশর্ত নয়
Promissory Note	হ্যাঁ / Yes	NI Act Sec 4 — নিঃশর্ত অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি
Debenture	না / No	Company Act এর অধীনে — NI নয়

Q: What do you understand by payment in due course? Difference between 'Holder for Value' and 'Holder in Due Course'?
প্রশ্ন: Payment in Due Course কী? Holder for Value ও Holder in Due Course এর পার্থক্য কী?
[5+5=10]

NI Act 1881, Sections 9, 10

Payment in Due Course (Sec 10) = যথাসময়ে, সৎ বিশ্বাসে, অসতর্কতা ছাড়া পাওনাদারকে পরিশোধ।
Payment in Due Course = Payment in good faith, without negligence, to the person who appears to be holder.

বিষয়	Holder for Value	Holder in Due Course (HDC)
সংজ্ঞা	মূল্য পরিশোধ করে দলিল নিয়েছে	মূল্য দিয়ে, সৎ বিশ্বাসে, সময়মতো নিয়েছে
আইনি ধারা	NI Act Sec 9	NI Act Sec 9

সুরক্ষা	কিছু সুরক্ষা আছে	সর্বোচ্চ আইনি সুরক্ষা পায়
পূর্ববর্তী দোষ	প্রভাবিত হতে পারে	প্রভাবিত হয় না (দোষমুক্ত অবস্থায় পায়
উদাহরণ	উপহার হিসেবে পাওয়া চেক	ব্যাংক থেকে ডিসকাউন্টে কেনা বিল

Q: Define cheque. Discuss the main features of cheque.
প্রশ্ন: চেকের সংজ্ঞা ও মূল বৈশিষ্ট্য কী?
[6]

NI Act 1881, Section 6

চেক = ব্যাংকে রক্ষিত অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বা বাহককে পরিশোধের নিঃশর্ত আদেশ।

Cheque = An unconditional order to a specific bank to pay a certain sum immediately to a named person or bearer.

মূল বৈশিষ্ট্য (Key Features):

- লিখিত ও স্বাক্ষরিত | Written and signed by drawer
- ব্যাংকের উপর আঁকা | Drawn on a bank
- নিঃশর্ত | Unconditional order
- নির্দিষ্ট পরিমাণ | Specific sum of money
- তাৎক্ষণিক দাবি | Payable on demand
- চেকের মেয়াদ: ৬ মাস [NI Act Sec 73] — Validity: 6 months

Q: When can a banker legally return a valid cheque without payment?
প্রশ্ন: ব্যাংকার কখন বৈধভাবে চেক ফেরত দিতে পারে?
[5-8]

NI Act 1881, Sections 31, 83, 85, 138

ব্যাংক চেক ফেরত দিতে পারে যখন (Legitimate Reasons):

- তহবিল অপর্যাপ্ত | Insufficient funds — 'Insufficient Funds'
- হিসাব বন্ধ | Account closed — 'A/c Closed'
- চেকের মেয়াদ উত্তীর্ণ (৬ মাসের বেশি) | Stale cheque (over 6 months)
- পরিশোধ বন্ধের নির্দেশ | Payment stopped by drawer
- গার্নিশি অর্ডার | Garnishee Order from court
- ড্রয়ারের মৃত্যু, দেউলিয়া বা উন্মাদ হলে | Death, insolvency or insanity of drawer
- পোস্ট-ডেটেড চেক | Post-dated cheque presented early
- স্বাক্ষর মিলছে না | Signature not matching
- ক্রসড চেক নগদে দাখিল | Crossed cheque presented for cash
- পরিমাণে গরমিল | Amount in words and figures differ

Q: What is the meaning of 'crossing a cheque'? What does the crossing signify? Who can cancel the crossing?
প্রশ্ন: চেক ক্রসিং কী? ক্রসিংয়ের তাৎপর্য কী?
[2+3+2=7]

NI Act 1881, Sections 123-131

চেক ক্রসিং = চেকের মুখে দুটি সমান্তরাল রেখা আঁকা যা সরাসরি নগদ উত্তোলন রোধ করে।

Cheque Crossing = Drawing two parallel lines on the face of cheque, preventing direct cash payment.

দুই ধরনের ক্রসিং:

- General Crossing (সাধারণ) — শুধু দুটি রেখা — শুধু ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেওয়া যাবে
- Special Crossing — নির্দিষ্ট ব্যাংকের নাম লেখা — শুধু সেই ব্যাংকেই দেওয়া যাবে

Not Negotiable Crossing:

- 'Not Negotiable' লেখা থাকলে হস্তান্তরকারী HDC-র চেয়ে বেশি অধিকার দিতে পারে না

Account Payee Crossing:

- শুধু নির্দিষ্ট ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে জমা — সবচেয়ে নিরাপদ

ক্রসিং বাতিল করতে পারে:

- শুধু ড্রয়ার (Drawer) নিজে বাতিল করতে পারে — স্বাক্ষর সহ 'Pay Cash' লিখে

Q: Sec 138 NI Act — What conditions must be satisfied for cheque dishonour offence?
প্রশ্ন: Sec 138 — চেক অসম্মান | কী শর্ত পূরণ করতে হয়?
[5]

NI Act 1881, Section 138

৬টি শর্ত (All 6 Must be Met):

- ১. বৈধ চেক হতে হবে — Valid cheque
- ২. ঋণ বা দায়বদ্ধতা পরিশোধের জন্য চেক ইস্যু হতে হবে — Issued for debt/liability
- ৩. ইস্যুর ৬ মাসের মধ্যে উপস্থাপন — Presented within 6 months
- ৪. 'অপর্যাপ্ত তহবিলে' ফেরত আসতে হবে — Returned for insufficient funds
- ৫. ফেরতের ৩০ দিনের মধ্যে লিখিত নোটিশ — Written notice within 30 days
- ৬. নোটিশের ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ না করা — Non-payment within 15 days

শাস্তি (Punishment) — Sec 138:

- সর্বোচ্চ ১ বছরের কারাদণ্ড | Max 1 year imprisonment
- চেকের দ্বিগুণ পর্যন্ত জরিমানা | Fine up to double the cheque amount
- উভয় দণ্ড একসাথে হতে পারে | Both can be imposed

Q: Define endorsement. Explain types of endorsement.
প্রশ্ন: Endorsement কী? কত প্রকার?
[2+4+2=8]

NI Act 1881, Section 15

Endorsement = পরক্রাম্য দলিলের পেছনে স্বাক্ষর করে অন্য ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া।
Endorsement = Signing on the back of NI to transfer it to another person.

প্রকারভেদ (Types):

- Blank Endorsement — শুধু স্বাক্ষর, কারো নাম নেই — Bearer instrument হয়
- Full/Special Endorsement — নির্দিষ্ট ব্যক্তির নামে স্বাক্ষর — 'Pay to X, signed Y'
- Conditional Endorsement — শর্ত সাপেক্ষে — 'Pay to X if goods delivered'
- Restrictive Endorsement — আর হস্তান্তর করা যাবে না — 'Pay to X only'
- Sans Recourse Endorsement — ফেরত দাবি ছাড়া — 'Without recourse to me'

Q: Explain the term 'Collecting banker'. What are his duties and responsibilities?
প্রশ্ন: Collecting Banker-এর দায়িত্ব ও সুরক্ষা কী?
[4+6=10]

NI Act 1881, Section 131, 131B

Collecting Banker = যে ব্যাংক তার গ্রাহকের পক্ষে চেক সংগ্রহ করে।
Collecting Banker = A bank that collects payment of cheque on behalf of its customer.

দায়িত্ব (Duties):

- সঠিকভাবে চেকের বিবরণ যাচাই করা — Verify cheque details properly

- KYC যাচাই — Verify customer identity (KYC)
- ক্রসড চেক অ্যাকাউন্টে জমা নিশ্চিত করা
- সময়মতো উপস্থাপন করা

আইনি সুরক্ষা (Statutory Protection — Sec 131):

- সৎ বিশ্বাসে (good faith) এবং অসতর্কতা ছাড়া সংগ্রহ করলে দায় থেকে মুক্তি
- গ্রাহকের স্বার্থে কাজ করলে, প্রতারণা না জানলে — সুরক্ষা পাবে

সুরক্ষা হারাবে যখন:

- KYC না করলে | Negligence in verifying customer
- জাল স্বাক্ষর জেনে চেক নিলে

---

2. Bangladesh Bank (Note Refund) Regulations, 2012

Q: What is a half note? How is it handled under BB Note Refund Regulations 2012?
প্রশ্ন: নোট রিফান্ড রেগুলেশন ২০১২ — Half Note কী? কীভাবে পরিচালনা করা হয়?

Bangladesh Bank (Note Refund) Regulations 2012

Half Note = নোটের ৫০%-এরও বেশি অংশ আছে কিন্তু পুরোটা নেই — এই ধরনের নোট।
Half Note = A currency note where more than half of the note is intact.

বিধান:

- ৫০% এর বেশি অংশ থাকলে — পূর্ণ মূল্য পাবে
- ৫০% বা কম থাকলে — কোনো মূল্য পাবে না
- Mutilated Note — পুড়ে গেলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে — BB তদন্ত করে সিদ্ধান্ত দেয়

MODULE C: Financial Activities Related Laws

আর্থিক কার্যক্রম সংক্রান্ত আইন

1. Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (FERA)

EXAM QUESTION **97th, 98th, 99th, 5th Exams**

Q: State the scope and main purposes of FERA 1947. Who are the authorized dealers? Define blocked and special account.
প্রশ্ন: FERA 1947 — উদ্দেশ্য, অনুমোদিত ডিলার ও বিশেষ হিসাব কী?
[10+5+5]

Foreign Exchange Regulation Act, 1947

FERA 1947 হল বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন নিয়ন্ত্রণকারী মূল আইন।

FERA 1947 is the main law regulating foreign exchange transactions in Bangladesh.

মূল উদ্দেশ্য:

- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ | Conserve foreign exchange reserves
- অননুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন রোধ | Prevent unauthorized forex transactions
- রেমিট্যান্স নিয়ন্ত্রণ | Control remittances

অনুমোদিত ডিলার (Authorized Dealers — AD):

- Bangladesh Bank কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠান
- বৈদেশিক মুদ্রা কেনা-বেচা করার লাইসেন্স আছে
- Money Changers-এর তুলনায় AD-এর সুযোগ বেশি (Limited vs Full service)

Special Account:

- অনিবাসী বাংলাদেশীদের অ্যাকাউন্ট | Non-resident Bangladeshis

Blocked Account:

- যে অ্যাকাউন্ট সাময়িকভাবে লেনদেনের জন্য বন্ধ করা হয়েছে

---

2. Money Laundering Prevention Act, 2012 (MLPA)

EXAM QUESTION **96th, 97th, 98th, 99th, 5th, 6th Exams — Very Important!**

Q: Define money laundering under MLPA 2012. Explain the three stages.
প্রশ্ন: মানি লন্ডারিং-এর সংজ্ঞা ও তিনটি ধাপ কী?
[6]

Money Laundering Prevention Act 2012, Section 2(cha), Section 4

মানি লন্ডারিং = অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থকে বৈধ দেখানোর প্রক্রিয়া।

Money Laundering = The process of making illegally obtained money appear to come from a legitimate source.

তিনটি ধাপ (3 Stages — PLI মনে রাখুন):

- ১. Placement (স্থাপন) — অবৈধ অর্থ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রবেশ করানো
- ২. Layering (স্তরীকরণ) — জটিল লেনদেনে অর্থের উৎস লুকানো
- ৩. Integration (সংহতকরণ) — অর্থ বৈধভাবে অর্থনীতিতে প্রবেশ করানো

Q: What are the punishments for providing false information under MLPA 2012?
প্রশ্ন: মিথ্যা তথ্য প্রদানের শাস্তি কী? (MLPA 2012)

অপরাধ / Offence	ধারা / Section	শাস্তি / Punishment

মানি লন্ডারিং করা	Section 4	৪ থেকে ১২ বছর কারাদণ্ড | 4 to 12 years imprisonment
মিথ্যা তথ্য দেওয়া	Section 8	সর্বোচ্চ ২ বছর কারাদণ্ড বা ৫০,০০০ টাকা জরিমানা
রিপোর্ট দাখিলে ব্যর্থতা	Section 7	সর্বোচ্চ ১ বছর বা ২৫,০০০ টাকা জরিমানা
জামানত বাজেয়াপ্তে বাধা	Section 5	কারাদণ্ড ও জরিমানা উভয়
অবৈধ অর্থ/সম্পত্তি	Section 17	বাজেয়াপ্ত করা হবে | Confiscation

---

Q: What do you know about CTR and STR? Mention indicators of suspicious transactions and procedure to submit STR.
প্রশ্ন: CTR ও STR কী? সন্দেহজনক লেনদেনের সূচক ও STR জমার পদ্ধতি কী?
[10]

বিষয়	CTR (Cash Transaction Report)	STR (Suspicious Transaction Report)
পূর্ণ নাম	Cash Transaction Report	Suspicious Transaction Report
পরিমাণ সীমা	৭০ লক্ষ টাকার উপরে নগদ লেনদেন	কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই
কারণ	স্বয়ংক্রিয় — পরিমাণের ভিত্তিতে	সন্দেহজনক মনে হলেই রিপোর্ট
জমার স্থান	BFIU (Bangladesh Financial Intelligence Unit)	BFIU-তে সরাসরি
সময়সীমা	লেনদেনের ৩ কার্যদিবসের মধ্যে	সন্দেহ হলে যত দ্রুত সম্ভব
আইনি ধারা	MLPA 2012, Section 25	MLPA 2012, Section 25

সন্দেহজনক লেনদেনের সূচক (Red Flags / Indicators):

- গ্রাহকের আয়ের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বড় নগদ লেনদেন | Large cash inconsistent with income
- একই দিনে একাধিক ছোট লেনদেন (Structuring) | Multiple small transactions same day
- পরিচয় দিতে অনীহা বা অস্বীকার | Reluctance to provide identity
- লেনদেনের উদ্দেশ্য বলতে অস্বীকার | Refusal to disclose purpose
- উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশের সাথে অস্বাভাবিক লেনদেন | Transactions with high-risk countries
- PEP বা তাদের পরিবারের অস্বাভাবিক লেনদেন | PEP unusual transactions
- হঠাৎ অ্যাকাউন্টে বড় অর্থ জমা | Sudden large unexplained deposits

STR জমার পদ্ধতি (Step-by-Step Procedure):

- ধাপ ১: Compliance Officer সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত করেন
- ধাপ ২: নির্ধারিত ফরম্যাটে STR প্রস্তুত করা হয়
- ধাপ ৩: প্রতিষ্ঠানের CEO-র অনুমোদন নেওয়া
- ধাপ ৪: BFIU পোর্টালে অনলাইনে জমা দেওয়া
- ধাপ ৫: STR-এর কপি ন্যূনতম ৫ বছর সংরক্ষণ [MLPA 2012, Sec 25]

Q: How does money laundering affect Bangladesh economy?
প্রশ্ন: মানি লন্ডারিং বাংলাদেশ অর্থনীতিতে কীভাবে প্রভাব ফেলে?
[6]

নেতিবাচক প্রভাব (Negative Effects):

- কর রাজস্ব হ্রাস পায় — Tax revenue decreases
- বৈধ ব্যবসার ক্ষতি হয় — Legitimate business harmed
- অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি — Economic instability increases
- দেশের সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত — Country's reputation damaged
- দুর্নীতি ও অপরাধমূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি — Corruption and crime increase

- বিদেশি বিনিয়োগ হ্রাস পায় — Foreign investment decreases

MODULE D: Business Related Laws

ব্যবসা সংক্রান্ত আইন — Companies Act, Contract Act, etc.

1. Companies Act, 1994

EXAM QUESTION **96th, 97th, 98th, 99th, 5th Exams**

Q: What is the difference between Memorandum of Association (MOA) and Articles of Association (AOA)?
প্রশ্ন: MOA ও AOA-র মধ্যে পার্থক্য কী?
[5]

বিষয়	MOA (মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন)	AOA (আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন)
সংজ্ঞা	কোম্পানির সংবিধান — মূল লক্ষ্য ও সীমা	কোম্পানির পরিচালনা বিধিমালা
আইনি ধারা	Companies Act 1994, Section 5	Companies Act 1994, Section 17
বিষয়বস্তু	নাম, রেজিস্টার, উদ্দেশ্য, দায়, মূলধন	পরিচালক নির্বাচন, সভা, ভোট, শেয়ার
গুরুত্ব	বাইরের জগতের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ	ভেতরের পরিচালনা নির্ধারণ
সীমা	MOA-র বাইরে = Ultra Vires (বাতিল)	MOA-র সীমার মধ্যে থাকতে হবে
পরিবর্তন	কঠিন — বিশেষ প্রস্তাব লাগে	তুলনামূলক সহজ

---

2. Contract Act, 1872

EXAM QUESTION **96th, 97th, 98th, 99th, 5th Exams**

Q: What is the difference between Guarantee and Indemnity?
প্রশ্ন: Guarantee ও Indemnity-র মধ্যে পার্থক্য কী?
[5 (Part D)]

বিষয়	Guarantee (গ্যারান্টি)	Indemnity (ইনডেমনিটি)
সংজ্ঞা	তৃতীয় পক্ষের দায় পরিশোধের প্রতিশ্রুতি	ক্ষতি থেকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি
আইনি ধারা	Contract Act 1872, Section 126	Contract Act 1872, Section 124
পক্ষের সংখ্যা	তিন পক্ষ: ঋণী, জামানতকারী, পাওনাদার	দুই পক্ষ: Indemnifier ও Indemnified
দায়ের প্রকৃতি	গৌণ দায় (তৃতীয় পক্ষ না দিলে)	প্রধান দায় (সরাসরি)
উদ্দেশ্য	ঋণের নিরাপত্তা প্রদান	ক্ষতি থেকে সুরক্ষা
উদাহরণ	ব্যাংক ঋণের জন্য তৃতীয় পক্ষের গ্যারান্টি	FDR হারালে Indemnity Bond দিয়ে নতুন FDR

Q: What are the essential elements of a valid contract?
প্রশ্ন: চুক্তির অপরিহার্য উপাদান কী?

Contract Act 1872, Section 10

একটি বৈধ চুক্তির জন্য (For a Valid Contract — COOL CAP):

- ১. Offer ও Acceptance — প্রস্তাব ও গ্রহণ
- ২. Consideration — পারিশ্রমিক/মূল্য
- ৩. Competent Parties — সুস্থ মস্তিষ্কের প্রাপ্তবয়স্ক
- ৪. Free Consent — স্বাধীন সম্মতি (ভয়, প্রতারণা, জোর ছাড়া)
- ৫. Legal Object — আইনি উদ্দেশ্য
- ৬. Certainty — নিশ্চিতভাবে বোঝা যায়

- ৭. Not declared void — আইনে বাতিল ঘোষিত নয়

MODULE E: Information and Data Related Laws

তথ্য ও ডেটা সংক্রান্ত আইন

1. ICT Act, 2006

EXAM QUESTION **6th Exam Short Questions**

Q: Which act regulates the use of digital signatures in Bangladesh?
প্রশ্ন: ডিজিটাল স্বাক্ষর কোন আইন নিয়ন্ত্রণ করে?
[2 (Short Q)]

Information and Communication Technology (ICT) Act, 2006
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) আইন, ২০০৬ বাংলাদেশে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে।
The ICT Act 2006 regulates digital signatures in Bangladesh.

Q: As per ICT Act 2006, what is the retention period for electronic records?
প্রশ্ন: ICT Act 2006 অনুযায়ী ইলেকট্রনিক রেকর্ড সংরক্ষণের মেয়াদ কত?
[2 (Short Q)]

ICT Act 2006, Section 9
ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছর — Minimum 5 (five) years.

2. Registration Act, 1908

EXAM QUESTION **5th, 6th Exams — Part A**

Q: Define 'registration' under Registration Act 1908. Legal consequences of non-registration for immovable property?
প্রশ্ন: নিবন্ধনের সংজ্ঞা ও বাধ্যতামূলক নিবন্ধন না করলে কী হয়?
[10]

Registration Act 1908, Sections 2(7), 17, 49
নিবন্ধন = দলিলের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের রেজিস্টার বইতে নথিভুক্ত করার আইনি প্রক্রিয়া।
Registration = Entering a copy of document in the register book of the relevant authority.

বাধ্যতামূলক নিবন্ধনযোগ্য দলিল [Section 17]:

- বিক্রয় দলিল (Sale Deed) — অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরে
- হেবা দলিল (Gift Deed) — মূল্য ১০০ টাকার বেশি হলে
- বন্ধক দলিল (Mortgage Deed)
- লিজ দলিল (Lease Deed) — ১ বছরের বেশি মেয়াদে

পরিণতি / Consequence	ব্যাখ্যা / Explanation
দলিল অকার্যকর	অনিবন্ধিত দলিল কোনো আইনি কার্যকারিতা পায় না [Sec 49]
মালিকানা হস্তান্তর হয় না	অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা পরিবর্তন হয় না
আদালতে প্রমাণ অগ্রহণযোগ্য	আদালতে প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা যাবে না
দ্বিতীয় ক্রেতার অধিকার	দ্বিতীয় ক্রেতা নিবন্ধন করলে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়
ব্যাংক ঋণে বাধা	নিবন্ধিত দলিল ছাড়া ব্যাংক ঋণ পাওয়া কঠিন

Q: Define gift. What are the essential elements of a valid gift?
প্রশ্ন: হেবা/উপহারের সংজ্ঞা ও বৈধ হেবার অপরিহার্য উপাদান কী?
[10]

Transfer of Property Act 1882, Sections 122, 123, 124, 126, 127
হেবা = কোনো বিনিময় ছাড়াই স্বেচ্ছায় সম্পত্তি হস্তান্তরের আইনি প্রক্রিয়া।
Gift (Heba) = Voluntary transfer of existing property to another without any consideration.

উপাদান / Element	বাংলা ব্যাখ্যা	English Explanation	ধারা
দাতা (Donor)	সুস্থ মস্তিষ্কের প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে	Must be sound-minded adult	Sec 122
গ্রহীতা (Donee)	যেকোনো ব্যক্তি, অপ্রাপ্তবয়স্কও হতে পারে	Any person, even minor	Sec 122
বিদ্যমান সম্পত্তি	শুধু বিদ্যমান সম্পত্তি, ভবিষ্যৎ নয়	Only existing property	Sec 122
বিনিময়হীনতা	কোনো মূল্য থাকবে না	No consideration	Sec 122
গ্রহণযোগ্যতা	দাতার জীবদ্দশায় গ্রহণ করতে হবে	Accept during donor's lifetime	Sec 122
হস্তান্তর	মালিকানা প্রকৃতপক্ষে হস্তান্তর হতে হবে	Actual title transfer	Sec 123
নিবন্ধন	অস্থাবর সম্পত্তির হেবা বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধিত হতে হবে	Immovable gift must be registered	Sec 123

MODULE F: General Laws

সাধারণ আইন — Bankruptcy Act, Transfer of Property Act, Limitation Act

1. Bankruptcy Act, 1997

EXAM QUESTION **96th, 97th, 98th, 99th, 5th, 6th Exams — Very Important!**

Q: How can a creditor file a suit under Bankruptcy Act 1997? Legal measures if debtor fraudulently transfers property before bankruptcy?
প্রশ্ন: পাওনাদার কীভাবে মামলা দায়ের করতে পারে? প্রতারণামূলক সম্পত্তি হস্তান্তরে আইনি ব্যবস্থা কী?
[10]

Bankruptcy Act 1997, Sections 9, 10, 18, 24; TPA 1882, Section 53

দেউলিয়া আইন, ১৯৯৭ = ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির সম্পত্তি আদালতের তত্ত্বাবধানে রাখার আইন।
Bankruptcy Act 1997 = Law placing property of debt-insolvent person under court supervision.

পাওনাদারের মামলা দায়ের শর্ত [Section 9]:

- ঋণের পরিমাণ ন্যূনতম ১ লক্ষ টাকা হতে হবে
- ঋণ পরিশোধে অক্ষমতা প্রমাণ করতে হবে
- ঋণের স্বীকৃতি বা আদালতের ডিক্রি থাকতে হবে
- আইনি নোটিশ পাঠাতে হবে

মামলার পদ্ধতি:

- দেউলিয়া আদালতে আবেদন দাখিল
- আবেদনে ঋণের বিবরণ ও প্রমাণ সংযুক্ত
- আদালত নোটিশ জারি করে প্রতিবাদীকে ডাকেন
- আদালত দেউলিয়া ঘোষণা করতে পারেন

প্রতারণামূলক হস্তান্তরে ব্যবস্থা:

- ব্যবস্থা ১: অবৈধ সম্পত্তি হস্তান্তর বাতিল করা [Sec 18] — Fraudulent transfer voidable
- ব্যবস্থা ২: TPA 1882, Section 53 — প্রতারণার উদ্দেশ্যে হস্তান্তর আইনত বাতিলযোগ্য
- ব্যবস্থা ৩: রিসিভার নিয়োগ করে সম্পত্তি সংরক্ষণ
- ব্যবস্থা ৪: লুকানো সম্পত্তি তদন্তের আদেশ
- ব্যবস্থা ৫: মিথ্যা তথ্য দিলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ

Q: Under what circumstances can a debtor voluntarily file for bankruptcy? What are the consequences for a debtor after bankruptcy?
প্রশ্ন: স্বেচ্ছায় দেউলিয়া ঘোষণার শর্ত ও পরিণতি কী?
[10]

Bankruptcy Act 1997, Sections 9, 10, 24, 31, 36

স্বেচ্ছায় দেউলিয়া ঘোষণার শর্ত:

- শর্ত ১: মোট ঋণ মোট সম্পত্তির চেয়ে বেশি
- শর্ত ২: ঋণ পরিশোধে সম্পূর্ণ অক্ষম
- শর্ত ৩: নিকট ভবিষ্যতে পরিশোধের কোনো সম্ভাবনা নেই

পরিণতি / Consequence	ব্যাখ্যা (বাংলা)	English Explanation
সম্পত্তি হস্তান্তর	সব সম্পত্তি রিসিভারের কাছে যায়	All property goes to Official Receiver
পদমর্যাদা হারানো	কোম্পানির পরিচালক হওয়া যায় না	Cannot be company director
সংসদ নিষেধ	সংসদ সদস্য হওয়া যায় না	Cannot be Member of Parliament
নতুন ঋণ নিষিদ্ধ	কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে নতুন ঋণ নেওয়া যাবে না	Cannot take new loan

পাসপোর্ট স্থগিত	পাসপোর্ট স্থগিত হতে পারে	Passport may be suspended
আদালতে হাজিরা	আদালতের তলবে হাজির থাকতে হবে	Must attend on court summons
মুক্তির সুযোগ	নির্দিষ্ট সময় পর আবেদন করে মুক্তি পাওয়া সম্ভব	Can apply for discharge after period

---

2. Transfer of Property Act, 1882

Q: What is the difference between Pledge and Hypothecation?
প্রশ্ন: Pledge ও Hypothecation-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
[5 (Part D)]

বিষয়	Pledge (বন্ধক)	Hypothecation
সংজ্ঞা	ঋণের বিপরীতে সম্পদের দখল ব্যাংকে হস্তান্তর	জামানত দেওয়া কিন্তু দখল গ্রাহকের কাছে থাকে
দখল	ব্যাংকের কাছে সম্পদের দখল থাকে	গ্রাহকের কাছে দখল থাকে
সম্পদের ধরন	স্থাবর বা মূল্যবান সম্পদ	চলমান পণ্য, স্টক, ইনভেন্টরি
বিক্রি অধিকার	আদালত ছাড়াই বিক্রি করা যায়	আদালতের অনুমতি প্রয়োজন
ব্যাংকের ঝুঁকি	ঝুঁকি কম (দখল আছে)	ঝুঁকি বেশি (দখল নেই)
আইনি ভিত্তি	Contract Act 1872, Sec 172	ব্যাংকিং প্রথা ও Contract Act

---

3. Limitation Act, 1908

Q: What is the limitation period for filing a suit for breach of contract?
প্রশ্ন: চুক্তি ভঙ্গের মামলার সীমাবদ্ধতার মেয়াদ কত?
[2 (Short Q)]

Limitation Act 1908

৩ (তিন) বছর — ভঙ্গের তারিখ থেকে গণনা শুরু হয়।

3 (three) years — counted from the date of breach.

MODULE G: Overview — Banking System

ব্যাংকিং সিস্টেমের সাধারণ পরিচিতি

1. Bangladesh Bank — Overview

EXAM QUESTION **97th, 99th Exams**

Q: Central Bank is the lender of last resort — Explain.
প্রশ্ন: Bangladesh Bank লেন্ডার অব লাস্ট রিসোর্ট — ব্যাখ্যা করুন।
[5]

'Lender of Last Resort' মানে হল— যখন কোনো ব্যাংক বিপদে পড়ে এবং অন্য কোথাও থেকে অর্থ পায় না, তখন Bangladesh Bank শেষ আশ্রয় হিসেবে অর্থ ধার দেয়।
When a commercial bank is in financial difficulty and cannot borrow from anywhere else, Bangladesh Bank acts as the last resort lender.

উদ্দেশ্য:

- ব্যাংক খাতের আস্থা বজায় রাখা | Maintain confidence in banking sector
- আর্থিক সংকট রোধ | Prevent financial crisis
- আমানতকারীদের সুরক্ষা | Protect depositors

Q: How does a commercial bank differ from a non-bank financial institute?
প্রশ্ন: কেন্দ্রীয় ব্যাংক বনাম কমার্শিয়াল ব্যাংকের পার্থক্য কী?
[5]

বিষয়	Commercial Bank	Non-Bank Financial Institution (NBFI)
আইনি ভিত্তি	Bank Company Act, 1991	Financial Institutions Act, 1993
আমানত গ্রহণ	সর্বসাধারণের কাছ থেকে আমানত নিতে পারে	সীমিত পরিসরে আমানত গ্রহণ করতে পারে
ঋণ প্রদান	স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মূলত দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন
চেক ইস্যু	চেক ইস্যু করতে পারে	চেক ইস্যু করতে পারে না
CRR/SLR	CRR ও SLR রক্ষা করতে হয়	শুধু SLR রক্ষা করতে হয়
নিয়ন্ত্রক	Bangladesh Bank	Bangladesh Bank

MODULE H: Deposit Accounts & Operation

আমানত হিসাব ও পরিচালনা — সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মডিউল!

1. Account Opening — KYC & Introduction

EXAM QUESTION **96th, 97th, 98th, 99th, 5th Exams — Frequently Asked!**

Q: What procedure does a banker follow in opening a new account? What precautions in opening account of PEP and why?
প্রশ্ন: নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে ব্যাংকার কী পদ্ধতি অনুসরণ করেন? PEP-এর অ্যাকাউন্টে কী সতর্কতা নেওয়া হয়?
[5+5=10]

Bangladesh Bank KYC Guidelines; MLPA 2012; Bank Company Act 1991

অ্যাকাউন্ট খোলার পদ্ধতি (Step-by-Step):

- ধাপ ১: আবেদন ফর্ম পূরণ — Complete account opening form
- ধাপ ২: পরিচয় যাচাই (NID/Passport/Birth Certificate) — Verify identity
- ধাপ ৩: KYC (Know Your Customer) পূরণ — Complete KYC form
- ধাপ ৪: পরিচিতকারীর স্বাক্ষর (Introduction) — Introduction from existing customer
- ধাপ ৫: CPV (Contact Point Verification) — Verify at address
- ধাপ ৬: শাখা প্রধানের অনুমোদন — Branch Manager approval
- ধাপ ৭: স্বাক্ষর কার্ড ও ছবি সংগ্রহ — Collect signature card and photo

PEP (Politically Exposed Person) সতর্কতা:

- PEP = রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি (মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা)
- Enhanced Due Diligence (EDD) প্রয়োজন
- অ্যাকাউন্ট খোলায় সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের অনুমোদন লাগে
- লেনদেন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে
- কারণ: PEP মানি লন্ডারিং ও দুর্নীতির উচ্চ ঝুঁকিতে থাকেন

Q: Why is introduction necessary for opening an account? What are the liabilities and responsibilities of the introducer?
প্রশ্ন: পরিচিতকারীর দায়িত্ব কী?
[5+5=10]

পরিচিতকারীর প্রয়োজনীয়তা:

- ব্যাংক জালিয়াতি রোধ করতে
- গ্রাহকের পরিচয় নিশ্চিত করতে
- ব্যাংকের আইনি দায় কমাতে
- MLPA ও KYC গাইডলাইন অনুসরণে

পরিচিতকারীর দায়িত্ব ও দায়:

- সত্যিকারের পরিচয় নিশ্চিত করতে হবে
- মিথ্যা পরিচয় দিলে নৈতিক ও আইনি দায় আসতে পারে
- জালিয়াতি হলে পরিচিতকারী দায়ী হতে পারেন
- পরিচিতকারীকে ব্যাংকের বিদ্যমান গ্রাহক হতে হবে

Q: Who is walk-in customer? Write the responsibilities of a banker in dealings with a walk-in customer.
প্রশ্ন: Walk-in Customer কে? তার সাথে ব্যাংকারের দায়িত্ব কী?

[2+4=6]

Walk-in Customer = যে ব্যক্তি ব্যাংকে কোনো অ্যাকাউন্ট ছাড়াই শুধু একটি নির্দিষ্ট কাজে আসেন।
Walk-in Customer = A person who visits a bank without having an account for a one-time transaction.

ব্যাংকারের দায়িত্ব:

- পরিচয় যাচাই করতে হবে (NID/Passport) — Verify identity
- লেনদেনের উদ্দেশ্য জানতে হবে — Know purpose of transaction
- বড় নগদ লেনদেনে CTR দাখিল করতে হবে
- সন্দেহজনক হলে STR দাখিল করতে হবে
- ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী সীমিত সেবা দিতে হবে

---

2. Joint Account

EXAM QUESTION **97th, 98th, 99th, 5th Exams**

Q: What procedures should the banker adopt in opening and operating a joint account?
প্রশ্ন: জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা ও পরিচালনায় ব্যাংকার কী পদ্ধতি অনুসরণ করেন?
[10]

জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খোলায়:

- সকল যৌথ অ্যাকাউন্টধারীর KYC ও NID সংগ্রহ
- সকলের স্বাক্ষর কার্ড সংগ্রহ
- অপারেশন নির্দেশ স্পষ্টভাবে নির্ধারণ: Either or Survivor / Both jointly
- নমিনি নির্ধারণ করতে হবে

মৃত্যুর পর পরিচালনা:

- 'Either or Survivor' — মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকা ব্যক্তি একা উত্তোলন করতে পারবেন
- 'Both jointly' — মৃত্যুর পর উভয়ের স্বাক্ষর ছাড়া উত্তোলন সম্ভব নয়
- স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে মৃত্যু সনদ এবং আইনি উত্তরাধিকার সনদ দিতে হবে

---

3. Dormant Account

EXAM QUESTION **97th, 98th, 99th, 5th, 6th Exams — Repeatedly Asked!**

Q: Define dormant account. What are the consequences and precautions?
প্রশ্ন: ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টের সংজ্ঞা, পরিণতি ও সতর্কতা কী?
[3+7=10]

অ্যাকাউন্টের ধরন	ডরম্যান্ট হওয়ার সময়
চলতি হিসাব (Current Account)	২ বছর কোনো লেনদেন না হলে
সঞ্চয় হিসাব (Savings Account)	৩ বছর কোনো লেনদেন না হলে

Bangladesh Bank BRPD Circular No. 26/2008; Bank Company Act 1991, Section 35

পরিণতি (Consequences):

- লেনদেন সম্পূর্ণ সীমিত — টাকা উঠানো ও জমা বন্ধ
- চেক পরিশোধ স্থগিত
- অনলাইন ব্যাংকিং নিষ্ক্রিয়
- পুনরায় চালু করতে শাখা প্রধানের অনুমোদন লাগবে
- ১০ বছর পর আমানত Bangladesh Bank-এ হস্তান্তর [BCA 1991, Section 35]

সতর্কতা (Precautions):

- ধাপ ১: কঠোরভাবে পরিচয় যাচাই — NID, Passport যাচাই
- ধাপ ২: CPV (Contact Point Verification) করা
- ধাপ ৩: KYC হালনাগাদ করা
- ধাপ ৪: শাখা প্রধানের লিখিত অনুমোদন
- ধাপ ৫: পুনরায় চালু হওয়ার পর লেনদেন পর্যবেক্ষণ
- ধাপ ৬: সন্দেহজনক হলে STR দাখিল

---

4. Minor & Student Account

EXAM QUESTION **98th, 5th, 6th Exams**

Q: What precautions should be taken in opening a student account and a minor account?
প্রশ্ন: Minor Account ও Student Account খুলতে কী সতর্কতা নেওয়া হয়?
[10]

বিষয়	Minor Account (নাবালক হিসাব)	Student Account (ছাত্র হিসাব)
সংজ্ঞা	১৮ বছরের কম বয়সী [Majority Act 1875, Sec 3]	সাধারণত ১৮ বছর পর্যন্ত
অ্যাকাউন্ট পরিচালনা	পিতা/মাতা বা আইনি অভিভাবক পরিচালনা করেন	অভিভাবকের স্বাক্ষরে যৌথভাবে
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	জন্ম সনদ, অভিভাবকের NID ও ছবি, সম্পর্কের প্রমাণ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ID, জন্ম সনদ
চেক ইস্যু	নাবালক নিজে চেক ইস্যু করতে পারবে না	সীমিত লেনদেনের মধ্যে
ঋণের জামানত	ঋণের জামানত দিতে পারবে না	ওভারড্রাফট সুবিধা নেই
১৮ হলে	নিজ নামে স্থানান্তর, নতুন স্বাক্ষর কার্ড ও KYC আপডেট	সাধারণ অ্যাকাউন্টে রূপান্তর

---

5. Positive Pay System

EXAM QUESTION **6th Exam — Part A**

Q: Why is positive pay instruction important to honor a cheque?
প্রশ্ন: Positive Pay Instruction কেন গুরুত্বপূর্ণ?
[10]

Bangladesh Bank Circular on Positive Pay

Positive Pay = এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে গ্রাহক উচ্চমূল্যের চেক ইস্যুর আগে ব্যাংককে চেকের বিবরণ জানান।
Positive Pay = A system where the customer informs the bank in advance about high-value cheque details.

গুরুত্ব:

- জাল চেক প্রদান রোধ করে — Prevents forged cheque payment
- গ্রাহকের অর্থ সুরক্ষিত থাকে — Protects customer's money
- ব্যাংকের ঝুঁকি কমে — Reduces bank's risk
- প্রতারণামূলক দাবি থেকে রক্ষা পায় — Protection from fraudulent claims
- Bangladesh Bank নির্দেশনা: ৫ লক্ষ টাকার উপরে চেকের জন্য বাধ্যতামূলক

---

6. Banker-Customer Relationship

EXAM QUESTION **96th, 97th, 98th, 99th, 5th Exams**

Q: Describe General and Special relationship between banker and customer.
প্রশ্ন: ব্যাংকার ও গ্রাহকের সাধারণ ও বিশেষ সম্পর্ক কী?
[6-10]

সাধারণ সম্পর্ক (General Relationship):

- Debtor-Creditor: আমানতের ক্ষেত্রে — ব্যাংক ঋণী, গ্রাহক পাওনাদার
- Creditor-Debtor: ঋণের ক্ষেত্রে — গ্রাহক ঋণী, ব্যাংক পাওনাদার

বিশেষ সম্পর্ক (Special Relationship):

- Bailor-Bailee: Safe custody-তে | Banker = Bailee, Customer = Bailor
- Lessor-Lessee: Safe deposit locker-এ | Banker = Lessor, Customer = Lessee
- Agent-Principal: চেক সংগ্রহ, Standing Instruction-এ | Banker = Agent
- Trustee-Beneficiary: বিশেষ উদ্দেশ্যে জমা রাখা অর্থে
- Mortgager-Mortgagee: ঋণের বিপরীতে সম্পত্তি বন্ধক রাখলে

MODULE I: Negotiable Instrument Act, 1881 — Practical Banking

NI Act প্র্যাকটিক্যাল ব্যাংকিং — চেক, ড্রাফট, পে অর্ডার

1. Cheque Operations

EXAM QUESTION **96th, 97th, 98th, 99th, 5th, 6th Exams**

Q: What is the difference between a cheque and a bank draft?
প্রশ্ন: চেক ও ব্যাংক ড্রাফটের মধ্যে পার্থক্য কী?
[5]

বিষয়	Cheque (চেক)	Bank Draft (ব্যাংক ড্রাফট)
সংজ্ঞা	গ্রাহক ব্যাংকের উপর আঁকা আদেশ	ব্যাংক নিজেই ইস্যু করে অন্য শাখায় দেওয়ার আদেশ
ইস্যুকারী	গ্রাহক নিজে	ব্যাংক নিজে
নিরাপত্তা	তুলনামূলক কম নিরাপদ	বেশি নিরাপদ — ব্যাংক গ্যারান্টি দেয়
পরিশোধ প্রত্যাখ্যান	তহবিল অপর্যাপ্ত হলে ফেরত আসতে পারে	সাধারণত ফেরত আসে না
Bearer-কে	Bearer চেক ইস্যু হতে পারে	Bearer-কে DD ইস্যু নিরাপদ নয়
হারিয়ে গেলে	Payment stop করা সম্ভব	Duplicate DD ইস্যু করা যায়

Q: Distinguish between Pay Order and Bank Draft.
প্রশ্ন: Pay Order ও Bank Draft-এর পার্থক্য কী?
[5 (Part D)]

বিষয়	Pay Order (পে অর্ডার)	Bank Draft (ব্যাংক ড্রাফট)
প্রচলন এলাকা	একই ব্যাংকের মধ্যে (Local)	দেশের যেকোনো স্থানে (Outstation)
ইস্যুকারী	ব্যাংক নিজে	ব্যাংক নিজে
উদ্দেশ্য	স্থানীয় পেমেন্টের জন্য	দূরবর্তী পেমেন্টের জন্য
ব্যবহার	ভাড়া, ইউটিলিটি বিল, সরকারি ফি	বড় আন্তঃনগর লেনদেন
বিক্রয়যোগ্যতা	সীমিত	বেশি

Q: What is standing instruction? State the procedure of stop payment instruction.
প্রশ্ন: Standing Instruction কী? Stop Payment Instruction-এর পদ্ধতি কী?
[10]

Standing Instruction = গ্রাহকের পূর্ব-নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যাংক নিয়মিত বিরতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে হস্তান্তর করে।

Standing Instruction = Bank automatically transfers a specified amount at regular intervals per customer's prior instruction.

উদাহরণ: ঋণের কিস্তি, বিমা প্রিমিয়াম, ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট

Stop Payment Instruction পদ্ধতি:

- গ্রাহক লিখিত আবেদন করবেন চেক নম্বর, পরিমাণ ও তারিখ সহ
- ব্যাংক তাৎক্ষণিকভাবে সিস্টেমে নোট রাখবে
- নোটিশের আগে পরিশোধ হয়ে গেলে ব্যাংক দায়ী নয়
- গ্রাহক কারণ উল্লেখ না করলেও ব্যাংক মানতে বাধ্য
- ড্রয়ার মারা গেলে — ব্যাংক পরিশোধ বন্ধ করবে

2. Hundi

EXAM QUESTION **97th Exam**

Q: Define Hundi. Can it be considered a negotiable instrument? How does Hundi affect Bangladesh economy?

প্রশ্ন: হুন্ডি কী? বাংলাদেশের অর্থনীতিতে হুন্ডির প্রভাব কী?

[6+7+7]

হুন্ডি = অনানুষ্ঠানিক অর্থ হস্তান্তর ব্যবস্থা যা ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে পরিচালিত হয়।

Hundi = An informal money transfer system operating outside the formal banking channel.

কি NI হতে পারে?

- না — কারণ এটি কোনো আইন দ্বারা স্বীকৃত নয়, অবৈধ চ্যানেল

অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব:

- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে — Forex reserves decrease
- সরকার রাজস্ব হারায় — Government loses revenue
- মানি লন্ডারিং সহজ হয় — Facilitates money laundering
- আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা দুর্বল হয় — Formal banking weakened
- সন্ত্রাসী অর্থায়নের সুযোগ বৃদ্ধি — Terrorist financing risk

MODULE J: General Banking

সাধারণ ব্যাংকিং — গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকিং অনুশীলন

1. Fixed Charge vs Floating Charge

EXAM QUESTION 6th Exam Part D

Q: Distinguish between Fixed Charge and Floating Charge.
প্রশ্ন: Fixed Charge ও Floating Charge-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
[5 (Part D)]

বিষয়	Fixed Charge (ফিক্সড চার্জ)	Floating Charge (ফ্লোটিং চার্জ)
সংজ্ঞা	নির্দিষ্ট সম্পত্তির উপর বন্ধক	পরিবর্তনশীল সম্পত্তির উপর বন্ধক
সম্পত্তির ধরন	স্থাবর সম্পত্তি (জমি, ভবন)	চলমান মজুদ, দেনা, পণ্য
দখল	গ্রাহক দখল রাখতে পারে না	গ্রাহক দখল ও বিক্রি করতে পারেন
ব্যাংকের নিরাপদতা	ব্যাংকের জন্য বেশি নিরাপদ	ব্যাংকের জন্য কম নিরাপদ
ঋণ পরিশোধ না হলে	তাৎক্ষণিক সম্পত্তি বিক্রি সম্ভব	Crystallise হওয়ার পর বিক্রি সম্ভব

---

2. Nostro vs Vostro Account

Q: Distinguish between Nostro Account and Vostro Account.
প্রশ্ন: Nostro Account ও Vostro Account-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
[5 (Part D)]

বিষয়	Nostro Account	Vostro Account
সংজ্ঞা	বিদেশি ব্যাংকে রাখা আমাদের অ্যাকাউন্ট	আমাদের ব্যাংকে রাখা বিদেশি ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট
অর্থ	Nostro = 'আমাদের' (ইতালীয় শব্দ)	Vostro = 'তোমাদের' (ইতালীয় শব্দ)
মুদ্রা	বিদেশি মুদ্রায় পরিচালিত	স্থানীয় মুদ্রায় পরিচালিত
দৃষ্টিকোণ	আমাদের ব্যাংকের দৃষ্টিতে	বিদেশি ব্যাংকের দৃষ্টিতে
উদাহরণ	Sonali Bank-এর NY-তে Dollar Account	NYC Bank-এর Sonali Bank-এ Taka Account

---

3. Broad Money vs Narrow Money

Q: Distinguish between Broad Money and Narrow Money.
প্রশ্ন: Broad Money ও Narrow Money-র মধ্যে পার্থক্য কী?
[5 (Part D)]

বিষয়	Broad Money (M2)	Narrow Money (M1)
সংজ্ঞা	অর্থ সরবরাহের বিস্তৃত পরিমাপ	অর্থ সরবরাহের সংকীর্ণ পরিমাপ
অন্তর্ভুক্তি	নগদ + চেকিং আমানত + সঞ্চয় + FDR	শুধু নগদ + চেকিং আমানত
তারল্য	তুলনামূলক কম তরল	অত্যন্ত তরল সম্পদ
পরিধি	বেশি ব্যাপক	সংকীর্ণ পরিধি
ব্যবহার	মুদ্রানীতিতে M2 ব্যবহার হয়	তাৎক্ষণিক অর্থ প্রবাহ পরিমাপে M1

---

4. Banker's Lien & Set-Off

EXAM QUESTION **96th, 99th Exams**

Q: Distinguish between Banker's Lien and Banker's Right of Set-off.

প্রশ্ন: Banker's Lien ও Banker's Right of Set-off-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

[5×4=20 (Part of Q6)]

বিষয়	Banker's Lien	Banker's Right of Set-off
সংজ্ঞা	গ্রাহকের জিনিস আটকে রাখার অধিকার	গ্রাহকের ক্রেডিট ব্যালেন্স থেকে ঋণ কাটার অধিকার
ব্যবহার	শেয়ার, সিকিউরিটি, সম্পত্তির উপর	একই ব্যাংকে গ্রাহকের একাধিক অ্যাকাউন্টে
আইনি ভিত্তি	সাধারণ আইন | Common Law	Contract Act ও ব্যাংকিং প্রথা
শর্ত	গ্রাহক কর্তৃক জিনিস ব্যাংকে রাখা	ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতা
নোটিশ	কম ক্ষেত্রে নোটিশ দরকার	সাধারণত নোটিশ প্রয়োজন

MODULE K: Cash Management

নগদ ব্যবস্থাপনা — Currency Notes, Safe Custody, ATM, POS

1. Currency Note Management

EXAM QUESTION **99th Exam — Security Features of a Note**

Q: What are the security features of a note? What measures to take if a fake note is detected?
প্রশ্ন: নোটের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য কী কী? জাল নোট পাওয়া গেলে কী করবেন?
[5]

নোটের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য (Security Features):

- ওয়াটারমার্ক — Watermark (আলোর বিপরীতে দেখা যায়)
- নিরাপত্তা সুতা — Security thread
- রঙ পরিবর্তনকারী কালি — Color-shifting ink
- মাইক্রোপ্রিন্টিং — Microprinting
- অতিবেগুনি রশ্মিতে দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য — UV features
- উত্তল মুদ্রণ — Intaglio printing (স্পর্শে বোঝা যায়)

জাল নোট পাওয়া গেলে:

- সঙ্গে সঙ্গে নোটটি আটক করুন — Seize immediately
- গ্রাহককে কাউন্টারমান্ড দিন — Do not return to customer
- Police/BB-কে জানান — Report to Police/BB
- রেজিস্টারে নথিভুক্ত করুন — Record in register

---

2. ATM, POS, RTGS, Mobile Banking

EXAM QUESTION **98th, 99th, 5th Exams**

Q: Distinguish between ATM and POS.
প্রশ্ন: ATM ও POS-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
[5]

বিষয়	ATM (Automated Teller Machine)	POS (Point of Sale)
কাজ	নগদ উত্তোলন ও অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা	পণ্য/সেবা ক্রয়ের সময় পেমেন্ট
অবস্থান	ব্যাংক শাখা, পাবলিক স্থানে	দোকান, রেস্টুরেন্ট, হাসপাতালে
নগদ	নগদ দেয়	সাধারণত নগদ দেয় না
সময়	২৪/৭ সেবা	ব্যবসার সময়ে
ব্যবহারকারী	কার্ডধারী নিজে পরিচালনা করেন	দোকানদার মেশিন পরিচালনা করেন

Q: What do you know about RTGS?
প্রশ্ন: RTGS কী? ব্যাংকিং ব্যবস্থায় এর গুরুত্ব কী?
[5 (Short Note)]

RTGS = Real Time Gross Settlement — তাৎক্ষণিকভাবে বৃহৎ পরিমাণ অর্থ স্থানান্তরের ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা।
RTGS = Real Time Gross Settlement — Electronic system for immediate transfer of large amounts.

- প্রতিটি লেনদেন আলাদাভাবে ও তাৎক্ষণিক সম্পন্ন হয়
- সাধারণত ১ লক্ষ টাকার উপরে লেনদেনের জন্য
- Bangladesh Bank পরিচালনা করে

- ব্যাংকিং ঝুঁকি কমায় এবং দক্ষতা বাড়ায়

MODULE L: Other General Banking

অন্যান্য সাধারণ ব্যাংকিং — AML, Compliance, Digital Banking

1. AML/CFT — Anti Money Laundering / Combating Terrorist Financing

EXAM QUESTION **All Exams — Most Important Section!**

Q: Discuss the importance of KYC to prevent money laundering and terrorist financing.
প্রশ্ন: KYC কী? মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন রোধে KYC-এর গুরুত্ব কী?
[8]

KYC = Know Your Customer — গ্রাহক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করার প্রক্রিয়া।
KYC = Know Your Customer — Process of collecting and verifying detailed information about customers.

KYC-এর উপাদান (Components of KYC):

- পরিচয় যাচাই: NID, Passport, Birth Certificate
- ঠিকানা যাচাই: ইউটিলিটি বিল, বাড়ির দলিল
- আয়ের উৎস: বেতন স্লিপ, ব্যবসার কাগজ
- লেনদেনের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য

গুরুত্ব:

- অবৈধ অর্থ ব্যাংকে প্রবেশ রোধ করে
- সন্ত্রাসী অর্থায়ন সনাক্ত করা সহজ হয়
- ব্যাংকের আইনি ঝুঁকি কমে
- নিয়ন্ত্রক সংস্থার আস্থা বাড়ে

Q: What do you know about Contact Point Verification (CPV)?
প্রশ্ন: Contact Point Verification (CPV) কী?
[2 (Short Q)]

CPV = ব্যাংক কর্মকর্তারা গ্রাহকের দেওয়া ঠিকানায় সরাসরি গিয়ে তার পরিচয় ও তথ্য যাচাই করেন।
CPV = Bank official physically visits customer's address to verify identity and information.

- এটি KYC-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ — Key component of KYC

---

2. Deposit Insurance

EXAM QUESTION **98th Exam — Short Note**

Q: Write a short note on Deposit Insurance Trust Fund (DITF).
প্রশ্ন: Deposit Insurance Trust Fund (DITF) কী?
[5]

Deposit Insurance Act, 2000
DITF = একটি বিশেষ তহবিল যা ব্যাংক ব্যর্থ হলে আমানতকারীদের সুরক্ষা দেয়।
DITF = A special fund that protects depositors if a bank fails.

- Bangladesh Bank পরিচালনা করে
- ব্যাংকগুলো প্রিমিয়াম দেয়
- বর্তমানে প্রতি আমানতকারীকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়
- আমানতকারীদের আস্থা বাড়ায়

---

3. e-KYC & Digital Banking

EXAM QUESTION **97th, 99th Exams — Short Note**

Q: What is e-KYC? What are the key differences between digital bank and conventional bank?
প্রশ্ন: e-KYC কী? ডিজিটাল ব্যাংক ও প্রচলিত ব্যাংকের মূল পার্থক্য কী?
[2+3=5]

e-KYC = ইলেকট্রনিক Know Your Customer — ডিজিটাল পদ্ধতিতে গ্রাহকের পরিচয় যাচাই।
e-KYC = Electronic KYC — Digital verification of customer identity using NID server/biometrics.

ডিজিটাল ব্যাংক বনাম প্রচলিত ব্যাংক:

- ডিজিটাল ব্যাংক: শাখা নেই, সব অনলাইন | Digital Bank: No physical branch, fully online
- প্রচলিত ব্যাংক: শাখা আছে, সশরীরে সেবা | Conventional Bank: Physical branches
- ডিজিটাল ব্যাংক: ২৪/৭ সেবা, কম খরচ | Lower cost, 24/7 service

---

4. Bangladesh Bank Order, 1972 — Additional Topics

Q: What is relationship banking?
প্রশ্ন: Relationship Banking কী?
[5]

Relationship Banking = শুধু লেনদেন নয়, গ্রাহকের সাথে দীর্ঘমেয়াদি, ব্যক্তিগত ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাংকিং পদ্ধতি।
Relationship Banking = A banking approach focused on building long-term personal relationships with customers beyond just transactions.

- গ্রাহকের চাহিদা বোঝা ও কাস্টমাইজড সেবা দেওয়া
- আস্থা ও বিশ্বস্ততা তৈরি
- ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের জন্য লাভজনক

---

5. Alternative Dispute Resolution (ADR)

EXAM QUESTION **99th Exam — Short Note**

Q: Write a short note on Alternative Dispute Resolution.
প্রশ্ন: Alternative Dispute Resolution (ADR) কী?
[5]

ADR = আদালতের বাইরে বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি।
ADR = Methods of resolving disputes outside of formal court proceedings.

- তিন প্রকার: Negotiation, Mediation, Arbitration
- সুবিধা: দ্রুত, কম খরচ, গোপনীয়তা বজায়
- ব্যাংকিং বিরোধ নিষ্পত্তিতে কার্যকর

দ্রুত পর্যালোচনা — Quick Reference Tables

গুরুত্বপূর্ণ আইনি ধারা সমূহ (Important Legal Sections)

আইন / Act	ধারা / Section	বিষয় / Subject
NI Act 1881	Sec 4	Promissory Note সংজ্ঞা
NI Act 1881	Sec 5	Bill of Exchange সংজ্ঞা
NI Act 1881	Sec 6	Cheque সংজ্ঞা
NI Act 1881	Sec 9	Holder in Due Course (HDC)
NI Act 1881	Sec 10	Payment in Due Course
NI Act 1881	Sec 73	চেক উপস্থাপনের মেয়াদ (৬ মাস)
NI Act 1881	Sec 123-131	চেক ক্রসিং সংক্রান্ত বিধান
NI Act 1881	Sec 138	চেক অসম্মানের শাস্তি
MLPA 2012	Sec 2(cha)	মানি লন্ডারিং-এর সংজ্ঞা
MLPA 2012	Sec 4	মানি লন্ডারিং শাস্তি (৪-১২ বছর)
MLPA 2012	Sec 8	মিথ্যা তথ্যের শাস্তি
MLPA 2012	Sec 25	রিপোর্ট দাখিলের বাধ্যবাধকতা
Bankruptcy Act 1997	Sec 9	মামলা দায়েরের শর্ত (ন্যূনতম ১ লক্ষ টাকা)
Bankruptcy Act 1997	Sec 18	প্রতারণামূলক হস্তান্তর বাতিল
Registration Act 1908	Sec 2(7)	নিবন্ধনের সংজ্ঞা
Registration Act 1908	Sec 17	বাধ্যতামূলক নিবন্ধনযোগ্য দলিল
Registration Act 1908	Sec 49	নিবন্ধন না করলে পরিণতি
TPA 1882	Sec 122	হেবা/উপহারের সংজ্ঞা
TPA 1882	Sec 53	প্রতারণামূলক হস্তান্তর
BCA 1991	Sec 25	CRR বিধান
BCA 1991	Sec 33	SLR বিধান
BCA 1991	Sec 35	অদাবিকৃত আমানত
Contract Act 1872	Sec 124	Indemnity সংজ্ঞা
Contract Act 1872	Sec 126	Guarantee সংজ্ঞা
Majority Act 1875	Sec 3	নাবালকের সংজ্ঞা (১৮ বছরের কম)
ICT Act 2006	Sec 9	ইলেকট্রনিক রেকর্ড ৫ বছর সংরক্ষণ
Limitation Act 1908	—	চুক্তি ভঙ্গে ৩ বছর মামলার মেয়াদ
Artha Rin Adalat 2003	Sec 4	ন্যূনতম ১ লক্ষ টাকার মামলা
Companies Act 1994	Sec 5	MOA সংজ্ঞা
Companies Act 1994	Sec 17	AOA সংজ্ঞা

পরীক্ষায় বারবার আসা সংখ্যা (Key Numbers to Remember)

বিষয় / Topic	সংখ্যা / Number	কারণ / Reason
চেকের মেয়াদ	৬ মাস (6 months)	NI Act Sec 73

Section 138 নোটিশ মেয়াদ	৩০ দিনের মধ্যে (30 days)	NI Act Sec 138
Section 138 পরিশোধের সুযোগ	নোটিশের ১৫ দিন (15 days)	NI Act Sec 138
Section 138 শাস্তি	সর্বোচ্চ ১ বছর কারাদণ্ড	NI Act Sec 138
CTR সীমা	৭০ লক্ষ টাকার উপরে	MLPA 2012, BFIU Guidelines
CTR জমার সময়	৩ কার্যদিবস	MLPA 2012
STR রেকর্ড সংরক্ষণ	ন্যূনতম ৫ বছর	MLPA 2012, Sec 25
MLPA শাস্তি	৪ থেকে ১২ বছর	MLPA 2012, Sec 4
Positive Pay সীমা	৫ লক্ষ টাকার উপরে	BB Circular
Unclaimed Deposit হস্তান্তর	১০ বছর পর	BCA 1991, Sec 35
Dormant — Savings A/C	৩ বছর লেনদেন না হলে	BB BRPD Circular
Dormant — Current A/C	২ বছর লেনদেন না হলে	BB BRPD Circular
Artha Rin Adalat — ন্যূনতম দাবি	১ লক্ষ টাকা	Section 4
Bankruptcy — ন্যূনতম ঋণ	১ লক্ষ টাকা	Section 9
ইলেকট্রনিক রেকর্ড সংরক্ষণ	৫ বছর	ICT Act 2006, Sec 9
চুক্তি ভঙ্গে মামলার মেয়াদ	৩ বছর	Limitation Act 1908
FI Act শাস্তি (লাইসেন্স ছাড়া)	৫ বছর বা ৫ লক্ষ টাকা	Financial Institutions Act 1993
BB-এর নির্দেশনা — অস্থাবর সম্পত্তি সীমা	পরিশোধিত মূলধন ও সংরক্ষণের ২৫%	BB Guidelines
CAR — ন্যূনতম সীমা (Bangladesh Bank)	১২.৫% (Capital Conservation Buffer সহ)	BB Guidelines (Basel III)
FDR সুদ গণনা — Simple Interest	P × R × T ÷ 100	Simple Interest Formula

পরীক্ষার জন্য শুভকামনা! | Best of Luck for the Examination!

JAIBB — 6th Banking Professional Examination, 2025